



Banque Africaine de Développement Fonds Africain de Développement

**Dossier type de demande de
propositions
Sélection de consultants
fondée sur la qualité et le coût**

Département des
Services
Fiduciaires et des
Inspection

Décembre 2017

Toute personne souhaitant faire part de commentaires ou ayant des questions, ou souhaitant obtenir des informations additionnelles sur les acquisitions dans le cadre de projets financés par la Banque, est invitée à prendre contact avec :

Département des Services Fiduciaires et des Inspection (SNFI)
Banque Africaine de Développement (www.afdb.org)
Siège – Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire
Tel.: +225 - 20 26 39 00
Courriel: procurementpolicy@afdb.org

Préambule

1. Le présent Dossier type de demande de propositions (DTDP) a été préparé par la Banque Africaine de Développement et est fondé sur le document-cadre pour la sélection de consultants préparé par les Banques multilatérales de développement. La DTDP reflète les meilleures pratiques.
2. La DTDP suit la structure et les dispositions du document-cadre, sauf lorsque des considérations propres aux institutions respectives ont nécessité de le modifier.
3. Le texte en *bleu italique* constitue des «notes au Client». Il sert de conseil à l'entité qui prépare une Demande de Propositions (DDP) spécifique. Les «notes au Client» doivent être supprimées dans la DDP finale adressée aux consultants figurant sur la liste restreinte.
4. La présente DTDP peut être utilisée pour la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût («SFQC») telle que décrite dans les *Règles et Procédures pour l'emploi de consultants* de la Banque Africaine de Développement. Lorsque la Banque exige que l'agence d'exécution fasse usage de la DTDP, la complexité et l'estimation de la mission doivent entrer en ligne de compte avant tout.
5. L'utilisation de la présente DTDP n'est pas exigée pour les procédures de sélection dans le cadre de pratiques commerciales, de l'utilisation des systèmes nationaux, la sélection de consultants individuels, ou en cas d'un accord avec une agence des Nations-Unies. La DTDP est destinée aux Emprunteurs seulement et ne doit pas être utilisée pour la sélection de consultants en vue d'un contrat signé avec Banque.
6. Avant d'établir un Dossier de demande de propositions (DDP) pour les besoins d'une mission spécifique, l'utilisateur doit avoir pris connaissance des *Règles et Procédures pour l'emploi de consultants* de la Banque Africaine de Développement et avoir choisi un mode de sélection ainsi que le type de Marché qui convient le mieux. Le DTDP comprend les deux marchés-types suivants: l'un pour les tâches rémunérées au temps passé, l'autre pour les marchés à rémunération forfaitaire. Les préfaces de ces deux marchés indiquent les situations dans lesquelles l'un ou l'autre est préférable.
7. La Politique de passation de marchés des opérations financées par la Banque dispose que les soumissionnaires peuvent adresser à la Banque les copies de leurs communications avec les Emprunteurs et s'adresser directement à la Banque lorsque l'Emprunteur ne répond pas rapidement, pour toute question relative à la mise en œuvre des projets financés par la Banque, et lorsqu'il s'agit de plainte exercée contre l'Emprunteur. Dans ce dernier cas, si un soumissionnaire souhaite effectuer un recours contre une décision d'un Emprunteur ou de la Banque dans le cadre d'une procédure de passation de marché, ou souhaite informer la Banque de ce que les dispositions réglementant les passations de marchés ou celles des documents de sollicitation n'ont pas été respectées, un courriel peut être adressé à :

Courriel: procurementcomplaints@afdb.org

SOMMAIRE

DOSSIER TYPE DE DEMANDE DE PROPOSITIONS

PARTIE I –PROCEDURES DE SELECTION ET EXIGENCES

Section 1: Lettre d’invitation (LI)

La Section 1 est un modèle de lettre adressée par le Client à un bureau de consultants figurant sur la liste restreinte, l’invitant à remettre une proposition pour une mission de consultance. La LI fournit la liste de tous les consultants figurant sur la liste restreinte à qui une lettre similaire est adressée, ainsi que l’indication de la méthode de sélection et des règles applicables du bailleur de fonds qui régissent la procédure de sélection et d’attribution du contrat.

Section 2: Instructions aux Consultants et Données particulières

La Section 2 comprend deux parties: les “Instructions aux Consultants” et les “Données particulières”. Les “Instructions aux Consultants” contiennent des dispositions qui doivent être utilisées sans modifications. Les “Données particulières” contiennent des dispositions spécifiques à chaque procédure de sélection correspondant aux articles des “Instructions aux Consultants” qui requièrent que des données spécifiques soient fournies. Cette Section fournit des renseignements destinés à aider les Consultants figurants sur la liste restreinte à préparer leur proposition. Des informations sont également fournies concernant le dépôt, l’ouverture et l’évaluation des propositions, la négociation du contrat et l’attribution du contrat. Les Données particulières précisent si une Proposition technique complète (PTC) ou une Proposition technique simplifiée (PTS) doit être fournie.

Section 3: Proposition technique – Formulaires types

La Section 3 comprend les formulaires pour la PTC et la PTS, qui doivent être remplis par les Consultants figurants sur la liste restreinte and et remis conformément aux instructions de la Section 2.

Section 4: Proposition financière – Formulaires types

La Section 4 comprend les formulaires de prix qui doivent être remplis par les Consultants figurants sur la liste restreinte, y compris la présentation du prix de la proposition technique du consultant, qui doit être en conformité aux instructions de la Section 2.

Section 5: Pays éligibles

La Section 5 contient les informations concernant les restrictions d’origine éventuelles (pays éligibles).

Section 6: Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption

La Section 6 informe les Consultants figurants sur la liste restreinte des règles de la Banque concernant les pratiques frauduleuses et de corruption applicables au processus de sélection. Cette Section est aussi incorporée dans les formulaires types de contrat (Section 8) sous la forme de l’Annexe 1.

Section 7: Termes de référence (TdR)

La Section 7 décrit l'étendue des services, les objectifs, les buts à atteindre, les tâches spécifiques nécessaires pour la réalisation de la mission, et tous renseignements pertinents décrivant le contexte de la mission ; elle fournit des détails sur les qualifications demandées pour les personnels-clé et la liste des livrables attendus. Cette Section ne doit pas être utilisée pour modifier ou contredire des dispositions de la Section 2.

PARTIE II – CONDITIONS DU CONTRAT ET FORMULAIRES DU CONTRAT

Section 8: Formulaires types du Contrat

La Section 8 comprend deux formulaires de contrat type pour les contrats complexes ou de grande taille : le contrat à rémunération au temps passé et le contrat à rémunération forfaitaire. Chaque type de contrat comprend les Conditions générales du Contrat ("CGC") qui ne doivent pas être modifiées et les Conditions particulières du Contrat ("CPC"). Les CPC contiennent les clauses spécifiques à chaque contrat en complément aux Conditions générales.

Chacun des formulaires de contrat comprend les « Règles de la Banque concernant les pratiques frauduleuses et de corruption » (Section 6 de la Partie I) sous la forme de l'Annexe 1.

SELECTION DE CONSULTANTS

DEMANDE DE PROPOSITIONS

DP No.: *[insérer la référence en conformité avec le plan de passation des marchés]*

Sélection de consultants pour les services de: *[insérer l'intitulé de la mission]*

Client: *[insérer le nom de l'agence d'exécution]*

Pays: *[insérer le nom du pays]*

Projet: *[insérer le nom du projet]*

Emise le: *[date d'envoi aux firmes figurant sur la liste restreinte]*

Préface

Cette Demande de Propositions a été préparée par *[insérer nom de l'Agence d'Exécution]* et a été élaborée à partir du document type de Demande de Propositions, établi par la Banque Africaine de Développement (« la Banque ») daté de *[Date d'émission]*.

Le document type de Demande de Propositions reflète la structure et les dispositions du document-cadre établi par les Banques multilatérales de développement, pour la Sélection des Consultants, sauf lorsque des considérations propres aux institutions respectives ont exigé des modifications.

TABLE DES MATIERES

PARTIE I.....	10
Section 1. Lettre d’invitation.....	10
Section 2. Instructions aux Consultants et données particulières.....	12
A. Dispositions générales.....	12
1. Définitions	12
2. Introduction	14
3. Conflit d’Intérêt.....	14
4. Avantage compétitif inéquitable	15
5. Fraude et corruption	15
6. Eligibilité.....	15
B. Préparation des Propositions.....	16
7. Considérations générales.....	16
8. Frais de préparation de la Proposition.....	17
9. Langue	17
10. Documents constitutifs de la Proposition.....	17
11. Une seule Proposition.....	17
12. Validité des Propositions.....	17
13. Éclaircisse-ments et modificatifs apportés à la DDP	18
14. Établissement des propositions – Remarques spécifiques	19
15. Format et contenu de la Proposition technique	19
16. Proposition financière.....	19
C. Dépôt, ouverture et évaluation des Propositions	20
17. Dépôt, cachetage et marquage des propositions.....	20
18. Confidentialité	21
19. Ouverture des Propositions techniques	21
20. Evaluation des propositions.....	22
21. Evaluation des Propositions techniques	22
23. Ouverture en séance publique des Propositions financières	22
24. Correction des erreurs	23
25. Impôts et taxes.....	23
26. Conversion en une seule monnaie	23
27. Evaluation combinée de la qualité et du coût.....	24
D. Négociations et attribution du Contrat	24
28. Négociations.....	24
29. Conclusion des négociations	25
30. Attribution du Contrat	25
E. Données particulières.....	26
Section 3. Proposition technique – Formulaire types	35
Section 4. Proposition financière – Formulaire-types	48
Section 5. Pays éligibles.....	59
Section 6: Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption.....	60
Section 7. Termes de Référence	62
PARTIE II	63
Section 8. Conditions du Contrat et Formulaire	63

Préface	68
1. Modèle de Contrat - Rémunération au temps passé	70
2. Modèle de Contrat - Rémunération forfaitaire	111

PARTIE I

Section 1. Lettre d'invitation

[Le cas échéant, insérer: DDP No.....; Prêt/Crédit/Don/Financement No.]

[insérer: Lieu et date]

[Insérer: Nom et adresse du Consultant. Dans le cas d'une association, le nom complet de l'association et les noms de tous les membres tels que figurant dans la manifestation d'intérêt doivent être indiqués]

Monsieur, Madame

1. [Dans le cas d'une mission financée par un Prêt/Crédit seulement:] Le [insérer le nom de l'Emprunteur ou du Client¹, du Bénéficiaire] (ci-après nommé [«l'Emprunteur», «le Client», ou «le Bénéficiaire»] [a reçu/a fait la demande] un financement auprès de la Banque Africaine de Développement pour couvrir le coût du [insérer le nom du projet], et entend affecter une partie du produit de ce [prêt/crédit/financement] aux paiements relatifs au marché pour lequel la présente demande de proposition est émise. [Dans le cas d'une mission financée par un Don/Fonds fiduciaire seulement: remplacer le texte ci-dessus par :] Le [insérer le nom du Client, du Bénéficiaire] (ci-après nommé [«le Client», ou «le Bénéficiaire»] a reçu un don («le Don») du [insérer le nom du Fonds fiduciaire] administré par la Banque Africaine de Développement («la Banque») et exécuté par [insérer le nom du Client, du Bénéficiaire ou de l'agence]. Le [Client/Bénéficiaire] entend affecter une partie du produit de ce Don aux paiements relatifs au marché pour lequel la présente demande de proposition est émise.] La Banque n'effectuera les paiements qu'à la demande de [nom de l'Emprunteur ou du Client, du Bénéficiaire], après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux clauses et conditions de l'accord de financement. Ledit accord de [prêt/crédit/financement/don] interdit tout retrait du compte de [prêt/crédit/don] destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que [l'Emprunteur ou le Client, ou le Bénéficiaire] ne peut se prévaloir de l'un quelconque des droits stipulés dans l'accord de [prêt/crédit/financement/don] ni prétendre détenir une créance sur [prêt/crédit/financement/don].
2. Le Client sollicite maintenant des propositions en vue de la fourniture des services de consultants ci-après : [insérer : désignation de la mission de prestation de services], ci-après désignés par «les Services». Pour de plus amples renseignements sur les Services, veuillez consulter les Termes de Référence joints (Section 7).
3. La présente Demande de propositions (DDP) a été adressée aux consultants figurant sur la liste restreinte, dont les noms figurent ci-après :

¹ [Lorsque “l'Emprunteur” ou “le Bénéficiaire” et “le Client” sont la même entité, le terme « Client » peut être utilisé partout dans le document par souci de clarté. Lorsque ce sont des entités différentes, le terme approprié doit être utilisé selon le contexte]

[Insérer la liste des consultants figurant sur la liste restreinte. Dans le cas d'une association, le nom complet de l'association et les noms de tous les partenaires tels que figurant dans la manifestation d'intérêt doivent être indiqués, en commençant par le partenaire en charge. Lorsque des sous-traitants ont été proposés, ils doivent être également nommés]

4. Cette invitation ne peut être transférée à une autre société.
5. Une société sera choisie par la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQS) et requérant le format d'une *[insérer le format proposé : Proposition technique complète (PTC) ou Proposition technique simplifiée (PTS)]* comme décrite dans la présente DDP, conformément aux procédures de la Banque énoncées dans les Règles et Procédures pour l'emploi de consultants affichées sur le site: www.afdb.org.
6. La présente DDP comprend les sections suivantes :
 - Section 1 - La présente Lettre d'invitation
 - Section 2 - Instructions aux consultants et données particulières
 - Section 3 - Proposition technique *[choisir : PTC ou PTS]* – Tableaux types
 - Section 4 - Proposition financière – Tableaux types
 - Section 5 – Pays éligibles
 - Section 6 – Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption
 - Section 7 - Termes de Référence
 - Section 8 - Marché type de consultants *[choisir : marché rémunéré au temps passé ou marché à montant forfaitaire]*.
7. Veuillez avoir l'obligeance de nous faire savoir au plus tard le *[insérer la date]* par écrit à *[insérer l'adresse]*, par facsimilé *[insérer le numéro]*, ou par courriel *[insérer l'adresse courriel]*:
 - a) que vous avez reçu la présente lettre d'invitation ; et
 - b) si vous soumettez une proposition seul ou si, afin d'augmenter votre expérience, en sollicitant l'autorisation de vous associer avec une ou d'autres firmes (si cela est permis dans la Section 2, Instructions aux consultants (IC), Données particulières 14.1.1].
8. Des compléments d'informations sur la date limite de soumission des propositions, ainsi que l'heure et l'adresse sont fournis aux clauses 17.7 et 17.9 des IC.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

[insérer: Signature, nom et titre du représentant autorisé du Client]

Section 2. Instructions aux Consultants et données particulières

[“Notes à l’intention du Client”: la Section 2 - Instructions aux Consultants (IC) ne doit pas être modifiée. Toute modification nécessaire, acceptable à la Banque, afin de refléter les circonstances propres au pays et au projet ou de compléter mais non remplacer les dispositions des IC doit être effectuée par le moyen des Données particulières exclusivement. Les “Notes à l’intention du Client” doivent être supprimées de la version finale de la DDP adressée aux Consultants figurants sur la liste restreinte].

A. Dispositions générales

1. Définitions

- (a) “Affilié(s)” signifie une personne ou une entité qui contrôle directement ou indirectement le Consultant, ou est sous son contrôle, ou se trouve contrôlé par une entité qui contrôle également le Consultant.
- (b) “Règles applicables” désigne les *Règles et Procédures pour l’emploi des consultants* de la Banque, comme spécifié dans la présente DDP.
- (c) “Droit applicable” désigne les lois et autres textes ayant force de loi dans le pays du Gouvernement ou dans tout autre pays qui peut être indiqué dans les Conditions Particulières du Contrat (CPC), au fur et à mesure de leur publication et de leur mise en vigueur. La “Banque” désigne la Banque Africaine de Développement, le Fonds Africain de Développement ou le Fonds Spécial du Nigéria selon le contexte.
- (d) “L’Emprunteur [ou Récipiendaire ou Bénéficiaire]” désigne le gouvernement, l’agence gouvernementale ou toute autre entité ayant signé l’accord de financement [ou prêt/crédit/don/projet] avec la Banque.
- (e) Le “Client” désigne [l’agence d’implémentation/exécution] avec laquelle le Consultant sélectionné signe le Contrat de prestations de services.
- (f) Le “Consultant” désigne la personne morale ou l’entité légale qui peut fournir ou qui fournit les prestations au Client en vertu du contrat.
- (g) Le “Contrat” désigne le contrat signé par le Client et le Consultant et tous les documents annexés énumérés à la Clause 1, à savoir les Conditions générales du Contrat (CGC), les Conditions particulières du Contrat (CPC) et les Annexes.
- (h) “Données particulières” désigne la partie des Instructions aux Consultants (IC), Section 2 utilisée afin de refléter les circonstances et dispositions spécifiques au pays et à la mission, et complémentent (sans s’y substituer) les dispositions des IC.

- (i) “Jour” signifie un jour calendaire.
- (j) “Experts” désigne collectivement le personnel-clé ou tout autre personnel du Consultant, des sous-traitants ou des partenaires de groupement.
- (k) “Gouvernement” désigne le gouvernement du pays du Client.
- (l) “Groupement” signifie une association disposant, ou non, d’une personnalité juridique distincte de celle des partenaires le constituant, de plus d’un Consultant, dans lequel un des partenaires dispose de l’autorité afin de mener les affaires au nom et pour le compte de tous les partenaires du groupement, et qui est conjointement et solidairement responsable de l’exécution du Contrat vis-à-vis du Client.
- (m) “Personnel-clé” désigne un expert fourni par le Consultant, dont les qualifications professionnelles, le savoir-faire, les connaissances et l’expérience sont essentielles à la réalisation des Services dans le cadre du Contrat, et dont le CV est pris en compte pour l’évaluation technique de la Proposition du Consultant.
- (n) “IC” (la présente Section 2 de la DDP) désigne les Instructions aux Consultants destinées à fournir aux Consultants figurants sur la liste restreinte tous renseignements nécessaires pour préparer leur Proposition.
- (o) “LI” (la Section 1 de la DDP) désigne la Lettre d’invitation adressée par le Client aux Consultants figurants sur la liste restreinte.
- (p) “Autre personnel” désigne un professionnel fourni par le Consultant ou un sous-traitant, affecté à la réalisation des Services en tout ou partie dans le cadre du Contrat, et dont le CV n’est évalué à titre individuel.
- (q) La “Proposition” désigne la Proposition technique et la Proposition financière du Consultant.
- (r) “DDP” désigne la Demande de Proposition devant être établie par le Client pour la sélection de Consultant, fondée sur le DTDP.
- (s) “DTDP” désigne le Dossier type de demande de propositions, qui doit être utilisé par le Client afin d’établir la DDP.
- (t) “Services” désigne les prestations devant être assurées par le Consultant dans le cadre du Contrat.
- (u) “Sous-traitant” désigne toute personne physique ou morale avec laquelle le Consultant passe un accord en vue de sous-traiter une partie des prestations, le Consultant demeurant responsable vis-à-vis du Client tout au long de l’exécution du Contrat.
- (v) “TdR” (la Section 7 de la DDP) désigne les Termes de Référence définissant les objectifs, l’étendue des prestations, les

activités et les tâches à réaliser, les responsabilités respectives du Client et du Consultant, et les résultats attendus et livrables de la mission.

2. Introduction

- 2.1 Le Client désigné dans les Données particulières sélectionne une firme de consultants (le Consultant) parmi ceux dont les noms figurent dans la Lettre d'invitation, conformément à la méthode de sélection indiquée dans les Données particulières.
- 2.2 Les consultants figurant sur la liste restreinte sont invités à soumettre une Proposition technique et une Proposition financière pour les services de consultants nécessaires à la mission désignée dans les Données particulières. La proposition pourra servir de référence à la négociation et la signature d'un contrat avec le consultant retenu.
- 2.3 Les consultants doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans l'établissement de leur Proposition, et le cas échéant assister à la conférence préparatoire au dépôt de propositions, si les Données particulières en prévoient une. Les consultants ne sont pas tenus d'assister à cette conférence préparatoire et s'ils le font, ils devront supporter tous les frais nécessaires à leur participation.
- 2.4 Le Client fournira en temps utile, sans frais pour les Consultants, les intrants, les renseignements afférents aux projets pertinents et les rapports nécessaires à la préparation des Propositions, comme indiqué dans les Données particulières.

3. Conflit d'Intérêt

- 3.1 Il est exigé du Consultant qu'il fournisse des conseils professionnels objectifs et impartiaux, qu'en toutes circonstances il serve avant tout les intérêts de son Client, et que lorsqu'il dispense un avis, il évite toute possibilité de conflit avec d'autres activités et avec les intérêts de sa société..
- 3.2 Le Consultant a l'obligation d'informer le Client de toute situation présente ou possible de conflit d'intérêt qui risquerait de le mettre dans l'impossibilité de servir au mieux l'intérêt du Client. Faute d'informer le Client sur l'existence de telles situations, le Consultant pourra être disqualifié ou son contrat résilié et/ou encourir des sanctions imposées par la Banque.
- 3.3 Sans restriction au caractère général de ce qui précède et sauf stipulation contraire dans les Données particulières, le Consultant ne sera pas engagé dans les circonstances stipulées ci-après :

a. Activités incompatibles

- (i) Conflit entre les activités de consultant et la fourniture de biens, de travaux ou de services (autres que les services de consultants): une entreprise qui a été engagée par le Client pour réaliser des travaux ou fournir des biens ou des services (autres que les services de consultants) pour un projet, et toutes les entreprises qui lui sont affiliées, ne pourront fournir des services de consultants relatifs à ces biens, travaux ou services. De la même manière, une entreprise engagée pour fournir des services de consultants en vue de la préparation ou de l'exécution d'un projet, et toutes les entreprises

qui lui sont affiliées, ne sont pas ultérieurement admises à réaliser des travaux ou fournir des biens ou des services (autres que les services de consultants) qui font suite ou sont directement liés aux services de consultants précédemment fournis par la firme pour ladite préparation ou exécution.

b. Missions incompatibles

- (ii) Conflit entre les missions de consultant : un consultant (y compris son personnel et ses sous-traitants) ni aucune des firmes qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions de consultant pour le compte du même client ou d'un autre client.

c. Relations incompatibles

- (iii) Relation avec le personnel du Client : un consultant (y compris son personnel et ses sous-traitants) qui ont une relation d'affaires ou familiale proche avec un membre du personnel de l'Emprunteur ou du Client (ou du personnel de l'organe d'exécution du projet ou d'un bénéficiaire du financement de la Banque) qui intervient directement ou indirectement dans (i) la préparation des Termes de référence de la mission, (ii) le processus de sélection pour ledit contrat ou (iii) la supervision de ce même contrat, ne pourront se voir attribuer un contrat sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d'une manière acceptable par la Banque pour la durée du processus de sélection et de l'exécution du contrat
- (iv) Tout autre type de relations incompatibles tel qu'indiqué dans les **Données particulières**.

4. Avantage compétitif inéquitable

- 4.1 Pour assurer l'équité et la transparence du processus de sélection, les consultants ou leurs filiales qui concourent pour une mission spécifique ne doivent pas bénéficier d'un avantage compétitif du fait qu'ils ont fourni des services de consultants liés à la mission en question. A cette fin, le Client doit mentionner dans les Données particulières et communiquer à tous les consultants qui figurent sur la liste restreinte, en même temps que la Demande de propositions, tous les renseignements qui donneraient à cet égard à un consultant un avantage compétitif

5. Fraude et corruption

- 5.1 La Banque exige que la procédure de sélection et l'exécution de contrat respectent les règles de la Banque concernant la fraude et la corruption, telles que décrites à la Section 6.
- 5.2 En vertu de ce principe, les consultants devront autoriser la Banque à examiner les documents et pièces comptables et tout autre document relatifs à la soumission de la Proposition et à l'exécution du contrat (en cas d'attribution), et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

6. Eligibilité

- 6.1 La Banque permet aux consultants (individuels ou entreprise, y compris les groupements et leurs partenaires) en provenance des pays éligibles tels que définis à la Section 5 de fournir des services de consultants dans le cadre de projets financés par la Banque.
- 6.2 Il est de la responsabilité du Consultant de s'assurer que ses experts, partenaires de groupement, sous-traitants, agents (déclarés

ou non), prestataires de services, fournisseurs, et/ou leur employés satisfont aux exigences d'origine définies and les Règles et Procédures pour l'emploi de consultants de la Banque disponibles sur le site www.afdb.org.

6.3 A titre d'exceptions aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus:

a. Sanctions

6.3.1 Une entreprise ou un fournisseur sanctionné par la Banque en vertu de l'article 5.1 ci-avant ou en vertu des Politiques et procédures de la Banque sur la lutte contre la corruption et la fraude et des Procédures de sanctions de la Banque ne pourra être attributaire d'un marché financé par la Banque ou tirer avantage d'un marché financé par la Banque, financièrement ou de toute autre manière, pour la période déterminée par la Banque.. La liste des entreprises ou individus exclus par la Banque est disponible à l'adresse électronique mentionnée dans les Données particulières.

b. Exclusions

6.3.2 Les entreprises et personnes physiques d'un pays ou les biens produits dans un pays peuvent être non-éligibles si cela est stipulé dans la Section 5 (Pays éligibles) et:

a) la législation ou la réglementation publique du pays de [l'Emprunteur ou du Bénéficiaire] interdit les relations commerciales avec ce pays, et à la condition qu'une telle exclusion ne soit pas préjudiciable à la concurrence effective pour la fourniture des Services, de l'avis de la Banque, ou

b) en application d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur ou du Bénéficiaire interdit tout paiement à des personnes physiques ou morales de ce pays.

c. Restrictions applicables aux Entreprises publiques

6.3.3 Les entreprises publiques ou les institutions du pays de l'Emprunteur ou du Bénéficiaire sont admises à participer, dans leur pays, si elles peuvent établir : (i) qu'elles jouissent de l'autonomie juridique et financière ; (ii) qu'elles sont gérées selon les règles du droit commercial ; et (iii) qu'elles ne sont pas des organes sous la tutelle du Client.

d. Restrictions applicables aux agents publics

6.3.4 Les représentants du gouvernement et les fonctionnaires peuvent être engagés pour des contrats portant sur des services de consultants, à titre individuel ou en tant que membres de l'équipe d'un bureau de consultants, uniquement (i) s'ils sont en congé sans solde ; (ii) s'ils ne sont pas engagés par l'organisme pour lequel ils travaillaient immédiatement avant leur départ en congé ; et (iii) si leur emploi ne donne pas lieu à un conflit d'intérêts.

B. Préparation des Propositions

7. Considérations générales

7.1 Lors de l'établissement de la proposition technique, les Consultants sont censés examiner la DDP en détail. Si les renseignements exigés par la DDP sont incomplets ou incorrects, la Proposition pourra être rejetée.

- | | | |
|---|------|--|
| 8. Frais de préparation de la Proposition | 8.1 | Le Consultant supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de sa Proposition, et le Client n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou les résultats du processus de sélection. Le Client n'est pas tenu d'accepter une quelconque Proposition et se réserve le droit d'annuler la procédure de sélection à tout moment avant l'attribution du Contrat, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des Consultants. |
| 9. Langue | 9.1 | La Proposition, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la Proposition, échangés entre le Consultant et le Client seront rédigés dans la langue indiquée dans les Données particulières. |
| 10. Documents constitutifs de la Proposition | 10.1 | La Proposition doit contenir les documents et formulaires dont la liste figure dans les Données particulières. |
| | 10.2 | Si cela est stipulé dans les Données particulières, le Consultant devra fournir une déclaration par laquelle il s'engage à présenter sa Proposition et à exécuter le contrat éventuel en respectant les lois du pays contre la fraude et la corruption (y compris les paiements illicites). |
| | 10.3 | Le Consultant communiquera les renseignements sur les commissions et rétributions éventuellement payées ou devant être payées à des agents en rapport avec la Proposition et l'exécution du contrat s'il est attribué au Consultant, comme demandé dans le Formulaire de Proposition financière (Section 4). |
| 11. Une seule Proposition | 11.1 | Les Consultants (y compris les partenaires en association) ne peuvent soumettre qu'une seule Proposition, en leur nom propre ou en association. Si un Consultant (y compris le partenaire d'une association) soumet ou participe à plusieurs propositions, celles-ci seront éliminées. Toutefois, ceci n'exclut pas la participation d'un même Sous-traitant, y compris les experts individuels, à plus d'une proposition lorsque les circonstances le justifient et si cela est permis dans les Données particulières. |
| 12. Validité des Propositions | 12.1 | La Proposition doit être valable pendant le nombre de jours indiqué dans les Données particulières à compter de la date limite de remise des propositions. |
| | 12.2 | Durant cette période, le Consultant doit maintenir sa Proposition initiale sans aucun changement, y compris le personnel-clé proposé, les taux et le prix total proposés. |
| | 12.3 | S'il est établi qu'un personnel-clé désigné dans la Proposition d'un Consultant n'était pas disponible au moment de la soumission de la Proposition, ou avait été mentionné sans que ledit personnel n'ait confirmé son accord pour figurer dans ladite Proposition, la Proposition sera rejetée et ne sera pas évaluée, et le Consultant pourra faire l'objet de sanctions en conformité à l'article 5 ci-avant. |
| a. Prolongation de la période de | 12.4 | Le Client fera tout son possible pour mener à bien les négociations dans le délai de validité de la Proposition. Cependant, en cas de |

validité	besoin le Client peut demander par écrit aux Consultants ayant soumis une Proposition de prolonger la validité de leur Proposition.
	12.5 Si le Consultant accepte de prolonger la durée de validité de sa Proposition, il doit le faire sans modifier sa Proposition initiale il doit confirmer la disponibilité du personnel-clé.
	12.6 Le Consultant a le droit de refuser la prolongation de la validité de sa Proposition, auquel cas cette dernière ne sera pas davantage prise en considération.
b. Remplacement de personnel-clé lors de la prolongation de validité	12.7 Si un personnel-clé n'est plus disponible durant la période de prolongation de la Proposition, le Consultant doit fournir une justification par écrit et les preuves nécessaires à la satisfaction du Client, à l'appui de la demande de remplacement. Dans un tel cas, le remplacement proposé devra présenter des qualifications et une expérience similaires ou supérieures à celles du personnel initial. Cependant, la note technique demeurera celle attribuée lors de l'évaluation du CV du personnel-clé initialement proposé.
	12.8 Si le Consultant ne propose pas un remplacement présentant des qualifications et une expérience similaires ou supérieures à celles du personnel initial, ou si les motifs et/ou les justifications fournis à l'appui de la demande de remplacement ne sont pas acceptables par le Client, sa Proposition sera rejetée avec la non-objection de la Banque.
c. Sous-traitance	12.9 Le Consultant ne peut sous-traiter la totalité des Services.
13. Éclaircissements et modificatifs apportés à la DDP	13.1 Le Consultant peut obtenir des éclaircissements sur toute partie de la DDP au plus tard le nombre de jours avant la date limite de remise des propositions indiqué dans les Données particulières. La demande d'éclaircissement doit être adressée par écrit, ou par moyen électronique, à l'adresse du Client indiquée dans les Données particulières. Le Client répondra par écrit, ou par moyen électronique, à toute demande d'éclaircissements reçue. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l'auteur) à tous les consultants figurant sur la liste restreinte. Au cas où le Client jugerait nécessaire de modifier la DDP suite aux éclaircissements fournis, il le fera conformément à la procédure stipulée ci-dessous :
	13.2 A tout moment avant la date limite de soumission des propositions, le Client peut modifier la DDP par écrit ou par moyen électronique. Le modificatif sera adressé à tous les consultants figurant sur la liste restreinte et aura force obligatoire. Les consultants figurant sur la liste restreinte devront accuser réception par écrit de tout modificatif.
	13.3 Si le modificatif est de substance, le Client peut proroger la date limite de soumission des propositions afin de donner aux consultants figurant sur la liste restreinte un délai suffisant pour prendre le modificatif en compte dans leur Proposition.
	13.4 Le Consultant peut soumettre une Proposition modifiée ou un

modificatif à tout moment avant la date limite de soumission. Aucune modification de la Proposition technique ou de la Proposition financière ne sera admise après la date limite de soumission.

14. Établissement des propositions – Remarques spécifiques

14.1 En établissant la Proposition, le Consultant doit prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

14.1.1 Le Consultant figurant sur la liste restreinte qui estime qu'il peut renforcer l'expertise nécessaire à la mission en s'associant avec un ou plusieurs consultant(s) sous forme de groupement ou de sous-traitance, peut le faire avec (i) un ou des consultants ne figurant pas sur la liste restreinte, ou (ii) un ou des consultants figurant sur la liste restreinte si cela est permis dans les Données particulières. Dans tous les cas, un consultant figurant sur la liste restreinte doit obtenir l'approbation du Client avant de remettre sa Proposition en association. Lorsqu'il s'associe avec un consultant ne figurant pas sur la liste restreinte sous forme de groupement ou de sous-traitance, le Consultant figurant sur la liste restreinte doit être le chef de file. Si des consultants figurant sur la liste restreinte s'associent entre eux, l'un quelconque peut être chef de file.

14.1.2 Le Client peut fournir une estimation du montant ou du temps de travail du personnel-clé (exprimé en expert-mois) dans les Données particulières. Cependant, la Proposition doit se fonder sur l'estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Consultant.

14.1.3 Si cela est spécifié dans les Données particulières le Consultant doit inclure dans sa Proposition au minimum la durée de prestation de personnel-clé (exprimée dans la même unité de mesure que stipulé dans les Données particulières), à défaut de quoi la Proposition financière sera ajustée pour les besoins de la comparaison des propositions et de la décision d'attribution, en conformité à la procédure indiquée dans les Données particulières.

15. Format et contenu de la Proposition technique

15.1 La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. Une Proposition technique comportant des informations financières substantielles sera déclarée non-conforme.

15.2 En fonction de la nature de la mission, le Consultant doit fournir une Proposition technique complète (PTC) ou une Proposition technique simplifiée (PTS) comme précisé dans les Données particulières, en utilisant les formulaires fournis dans la Section 3 de la DDP.

16. Proposition financière

16.1 La Proposition financière doit être établie au moyen des formulaires joints dans la Section 4 de la DDP. Elle doit indiquer tous les coûts relatifs à la mission, y compris (a) la rémunération des personnels clé et autres personnels, (b) les autres coûts mentionnés dans les Données particulières.

a. Ajustement de prix

16.2 Pour les missions de durée dépassant 18 mois, une disposition d'ajustement de prix de la rémunération afin de refléter l'inflation internationale et/ou nationale sera utilisée si cela est indiqué dans

les Données particulières.

- | | | |
|-------------------------------------|------|--|
| b. Taxes | 16.3 | Le Consultant et ses sous-traitants doivent supporter les obligations fiscales résultant du Contrat, sauf mention contraire dans les Données particulières. Des renseignements sur le régime fiscal en vigueur dans le pays du Client sont fournis dans les Données particulières. |
| c. Monnaie de la Proposition | 16.4 | Le Consultant peut libeller le prix des Services dans la (ou les) monnaie(s) indiquée(s) dans les Données particulières. Si indiqué dans les Données particulières, la partie du prix correspondant à des coûts encourus dans le pays du Client doit être indiqué en la monnaie nationale du pays du Client. |
| d. Monnaie de paiement | 16.5 | Les paiements dans le cadre du Contrat seront effectués dans la (ou les) monnaie(s) dans la(les)quelle(s) indiquée(s) dans la Proposition. |

C. Dépôt, ouverture et évaluation des Propositions

17. Dépôt, cachetage et marquage des propositions

- 17.1 Le Consultant doit remettre une Proposition complète et signée, comprenant tous les documents indiqués à l'article 10 (Documents constitutifs de la Proposition). Les soumissions peuvent toujours être remises par courrier ou déposées en personne. Quand les Données particulières le prévoient, le Consultant pourra, à son choix, remettre sa Proposition par voie électronique.
- 17.2 Un représentant habilité du Consultant doit signer et parapher toutes les pages de l'original des Propositions techniques et si applicable, financières. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe à la Proposition technique établissant que le représentant a été dûment autorisé à signer.
- 17.2.1 La Proposition d'un groupement doit être signée par tous les partenaires, de manière à les engager juridiquement; ou par un représentant habilité disposant d'une procuration écrite signée par les représentants autorisés de tous les partenaires du groupement.
- 17.3 Toute modification, ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de la Proposition.
- 17.4 La Proposition technique et la Proposition financière signées doivent porter la mention «ORIGINAL» ou «COPIE», selon le cas. Le nombre de copies demandé est indiqué dans les Données particulières. Les copies doivent être des copies de l'original signé. En cas de différences entre les copies et l'original, l'original fera foi.
- 17.5 L'original et toutes les copies de la Proposition technique doivent être placés dans une enveloppe cachetée portant clairement la mention «PROPOSITION TECHNIQUE, [nom de la mission] », No. de référence, nom et adresse du Consultant, et un avertissement « NE PAS OUVRIR AVANT [insérer la date et

l'heure fixées pour la date et l'heure limites de remise des Propositions] ».

- 17.6 De même, l'original et toutes les copies de la Proposition financière seront placés dans une enveloppe cachetée portant la mention «PROPOSITION FINANCIERE» [nom de la mission] », No. de référence, nom et adresse du Consultant, et un avertissement « NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE».
- 17.7 Ces deux enveloppes cachetées contenant la Proposition technique et la Proposition financière seront elles-mêmes placées dans une enveloppe extérieure cachetée. Cette enveloppe extérieure doit porter l'adresse de dépôt des propositions, No. de référence de la DDP, les nom et adresse du Consultant, et un avertissement « NE PAS OUVRIR AVANT [insérer la date et l'heure limites de remise des Propositions mentionnées dans les Données particulières] ».
- 17.8 Si les enveloppes et colis contenant les propositions ne sont pas cachetés et marqués comme stipulé, le Client ne sera nullement responsable si la Proposition est égarée ou ouverte prématurément.
- 17.9 La Proposition et tout modificatif doivent être reçus par le Client à l'adresse et au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans les Données particulières, telles que prorogées le cas échéant. Une Proposition reçue par le Client après la date et l'heure limites de dépôt des propositions sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Consultant sans avoir été ouverte.

18. Confidentialité

- 18.1 A compter de l'ouverture des Propositions jusqu'à l'attribution du Contrat, le Consultant ne doit pas entrer en contact avec le Client pour tout motif relatif à la Proposition technique et/ou la Proposition financière. Aucune information relative à l'évaluation des Propositions ou la recommandation d'attribution ne sera divulguée aux consultants ayant remis une proposition, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Contrat n'aura pas été publiée.
- 18.2 Toute tentative faite par un Consultant figurant sur la liste restreinte, ou une personne agissant au nom du Consultant afin d'influencer le Client de manière inappropriée lors de l'évaluation des propositions ou lors de la décision d'attribution peut entraîner le rejet de sa proposition et conduire à la mise en œuvre des procédures en vigueur de sanction par la Banque.
- 18.3 Nonobstant les dispositions ci-avant, entre le moment où les propositions seront ouvertes et celui où l'attribution du Contrat sera publiée, si le Consultant souhaite entrer en contact avec le Client pour tout motif relatif à la procédure de sélection, il devra le faire par écrit.

19. Ouverture des Propositions techniques

- 19.1 Le Client procédera à l'ouverture des Propositions techniques en présence des représentants désignés des consultants qui souhaitent y assister (en personne, ou en ligne si cette option est offerte dans les Données particulières). La date, l'heure et l'adresse sont indiquées

dans les Données particulières. Les Propositions financières resteront cachetées et seront déposées auprès d'un auditeur ou d'un organisme indépendant jusqu'à leur ouverture conformément à l'article 23.

- 19.2 Lors de l'ouverture des Propositions techniques, les informations suivantes seront lues à haute voix : (i) le nom et le pays du Consultant, ou en cas de groupement, le nom du groupement, celui du chef de file et les noms et pays de tous les partenaires du groupement, (ii) l'existence ou non d'une enveloppe scellée devant contenir la Proposition financière, (iii) tout modificatif à la Proposition soumis avant la date et heure limites de soumission, et (iv) tout autre renseignement que le Client peut juger utile de mentionner ou tel qu'indiqué dans les Données particulières.

20. Evaluation des propositions

- 20.1 Conformément à l'article 15.1 des IC, les personnes chargées d'évaluer les Propositions techniques n'ont accès aux Propositions financières qu'à l'issue de l'évaluation technique, examen et « avis de non-objection » éventuels de la Banque.
- 20.2 Le Consultant n'est pas autorisé à altérer ou modifier sa Proposition de quelque façon que ce soit après la date et l'heure limites de dépôt, sous réserve des dispositions de l'article 12.7. Pour évaluer les Propositions, le Client se basera uniquement sur la Proposition technique et la Proposition, financière telles que soumises.

21. Evaluation des Propositions techniques

- 21.1 Le comité d'évaluation désigné par le Client évaluera les Propositions techniques sur la base de leur conformité aux Termes de Référence et à la DDP, au moyen des critères, sous-critères et du système de points spécifiés dans les Données particulières. Chaque proposition conforme recevra une note technique. Les propositions qui ne répondent pas à des aspects importants de la DDP ou recevant une note inférieure à la note technique minimum de qualification spécifiée dans les Données particulières seront rejetées.

22.

- 22.1 Article non utilisé à dessein.

23. Ouverture en séance publique des Propositions financières

- 23.1 A l'issue de l'évaluation technique et après que la Banque a émis son avis de non-objection (le cas échéant), le Client avise les consultants dont les propositions ont été jugées non-conformes à la DDP ou aux Termes de Référence, ou n'ont pas obtenu la note technique minimum de qualification (en leur fournissant la note technique globale et les notes au titre de chacun des critères et sous-critères attribuées) que leur Proposition financière leur sera renvoyée sans avoir été ouverte à l'issue du processus de sélection et l'attribution du Contrat. Le Client, dans le même temps, avise les consultants qui ont obtenu la note technique minimum de qualification, et leur indique le lieu, la date et l'heure d'ouverture des Propositions financières. Cette date doit être fixée de façon à permettre aux Consultants de prendre les dispositions nécessaires pour assister à l'ouverture. La participation du Consultant à l'ouverture des Propositions financières (en personne, ou en ligne si cette option est offerte dans les Données particulières) est

facultative et est laissé au choix du Consultant.

- 23.2 Les Propositions financières sont ouvertes par le Client en présence des représentants des consultants dont la Proposition a obtenu la note technique minimum de qualification. Lors de l'ouverture, le nom du Consultant, les notes techniques, y compris le détail par critères, sont annoncés à haute voix. Puis les Propositions financières sont examinées afin de s'assurer qu'elles ont été conservées cachetées et qu'elles n'ont pas été ouvertes. Elles sont alors ouvertes et chaque prix total proposé est lu à haute voix et consigné par écrit. Le Client dresse un procès-verbal de la séance et en adresse copie à tous les Consultants ayant soumis une Proposition et à la Banque.

24. Correction des erreurs

a. Contrats rémunérés au temps passé

- 24.1 Les activités et éléments décrits dans la Proposition technique et ne faisant pas l'objet d'un prix dans la Proposition financière seront réputés couverts par le prix d'autres activités ou éléments, et aucune correction ne sera apportée à la Proposition financière.

- 24.1.1 Dans le cas où un contrat rémunéré au temps passé figure dans la DDP, le comité d'évaluation du Client rectifiera toute erreur de calcul. S'il y a contradiction (i) entre un montant partiel (ou sous-total) et le montant total, ou (ii) entre le prix obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités et le prix total, ou (iii) le montant indiqué en lettres et en chiffres, le premier fera foi. S'il y a contradiction entre la Proposition technique et la Proposition financière concernant les quantités d'intrants, la Proposition technique prévaut et le comité d'évaluation du Client modifiera la quantité figurant dans la Proposition financière afin de la rendre conforme à la quantité figurant dans la Proposition technique, appliquera le prix unitaire correspondant de la Proposition financière à la quantité rectifiée, et rectifiera le prix total de la Proposition.

b. Contrats à rémunération forfaitaire

- 24.1.2 Dans le cas où un contrat à rémunération forfaitaire figure dans la DDP, le Consultant est réputé avoir inclus le prix de tous les intrants nécessaires dans sa Proposition financière, de telle sorte qu'aucune correction d'erreur ni ajustement de prix ne sera effectué. Le prix total, hors taxes comme indiqué à l'article 25, offert dans la Proposition financière (Formulaire FIN – 1) sera réputé être le prix proposé.

25. Impôts et taxes

- 25.1 Sous réserve des dispositions de l'article 25.2, tous les impôts et taxes sont réputés compris dans la Proposition financière du Consultant, et par conséquent dans le prix soumis à évaluation.
- 25.2 Les impôts indirects identifiables levés dans le pays du Client sur les facturations contractuelles (tels que droits de vente, TVA, droits d'assise, ou autres impôts et taxes similaires) et l'impôt sur le revenu dû au pays du Client sur la rémunération du personnel non-résident au titre des Services rendus dans le pays du Client sont traités selon les dispositions des Données particulières.

26. Conversion en une seule

- 26.1 Aux fins d'évaluation et de comparaison, les prix seront convertis en une seule monnaie, en utilisant le cours de change vendeur, la

- monnaie** source et la date indiqués dans les Données particulières.
- 27. Évaluation combinée de la qualité et du coût** 27.1 Dans le cas d'une Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC), la note totale sera obtenue par l'addition des notes techniques et financières, après introduction d'une pondération selon la formule et les indications figurant dans les Données particulières. Le Consultant ayant obtenu la note technique et financière combinée la plus élevée sera invité à négocier un contrat.

D. Négociations et attribution du Contrat

- 28. Négociations** 28.1 Les négociations ont lieu à l'adresse indiquée dans les Données particulières avec le représentant du Consultant qui doit disposer d'un pouvoir écrit, l'autorisant à négocier et signer le Contrat pour le compte du Consultant.
- 28.2 Le Client établit un procès-verbal de négociation qui est signé par le Client et le représentant autorisé du Consultant.
- a. Disponibilité du personnel-clé** 28.3 Le Consultant invité à négocier doit confirmer la disponibilité du personnel-clé préalablement au début des négociations, ou le cas échéant, proposer un remplacement conformément à l'article 12. Si le Consultant ne confirme pas la disponibilité du personnel-clé le Client pourra rejeter la Proposition du Consultant et entreprendre de négocier un Contrat avec le Consultant suivant dans le classement des propositions.
- 28.4 Nonobstant ce qui précède, le remplacement de personnel-clé lors des négociations pourra être envisagé seulement dans des circonstances en dehors du contrôle du Consultant et imprévisibles par ce dernier, y compris en cas de décès ou d'empêchement pour motif médical. Un tel cas, le Consultant doit proposer un personnel-clé de remplacement dans le délai indiqué dans la lettre l'invitant à négocier le Contrat, présentant des qualifications et une expérience similaires ou supérieures à celles du personnel initial.
- b. Négociations techniques** 28.5 Les négociations comportent une discussion des Termes de référence, de la méthodologie proposée, des prestations à la charge du Client, des conditions particulières du Contrat, et la finalisation de la « Description des services », qui fait partie du Contrat. Ces discussions ne modifieront pas de manière significative les Termes de référence initiaux, ni les conditions du contrat, pour éviter d'affecter la qualité technique du produit final, son coût, et la pertinence de l'évaluation initiale
- c. Négociations du prix** 28.6 Les négociations financières viseront à clarifier les obligations fiscales du Consultant dans le pays du Client et de quelle manière ceci sera pris en compte dans le Contrat.
- 28.7 La méthode de sélection ayant pris en compte le prix en tant que critère d'évaluation des propositions, le prix total ne pourra pas être négocié pour un contrat à rémunération forfaitaire.
- 28.8 Dans le cas de contrats rémunérés au temps passé, la rémunération

du personnel ne pourra être négociée, sauf lorsque la rémunération du personnel est proposée à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux qui sont habituellement facturés par les consultants pour des contrats similaires. Dans un tel cas, le Client a le droit de demander des éclaircissements et, si les tarifs sont très élevés, de demander des modifications de la rémunération après consultation avec la Banque

29. Conclusion des négociations

- 29.1 Les négociations doivent s'achever par l'examen du projet de contrat, qui sera visé par le Client et le représentant autorisé du Consultant.
- 29.2 Si les négociations échouent, le Client informe le Consultant par écrit, des aspects non résolus et motifs de différend et fournit au Consultant une ultime possibilité de répondre. Si le désaccord persiste, le Client met fin aux négociations, informe le Consultant de tous les motifs ayant entraîné cette décision. Après avis de non-objection de la Banque, le Client invitera le Consultant suivant dans le classement des propositions à négocier un Contrat. Les négociations ne pourront être reprises dès lors que les négociations avec le Consultant suivant seront engagées.

30. Attribution du Contrat

- 30.1 Après achèvement des négociations, le Client doit obtenir l'avis de non-objection de la Banque (si applicable), signer le Contrat, publier les informations relatives à l'attribution conformément aux instructions figurant dans les Données particulières, et notifier immédiatement le résultat de la sélection aux autres consultants figurant sur la liste restreinte.
- 30.2 Le Consultant est censé commencer à exécuter la mission à la date et au lieu spécifiés dans les Données particulières.

E. Données particulières

[Les “Notes à l’intention du Client”, placées entre crochets dans le document sont destinées à aider le Client à rédiger les Données particulières; elles ne doivent pas être maintenues dans la DDP finale qui sera adressée aux Consultants figurant sur la liste restreinte]

A. Général	
Référence à l'article des IC	
1 (c)	<i>[Notes à l'intention du Client: insérer le pays si différent du pays du Client. Noter que le pays de droit applicable dans le contrat doit alors être le même]</i>
2.1	Nom du Client: _____ Méthode de sélection: Fondée sur la qualité et le coût__ conformément aux Règles et Procédures: _____ en date du _____ disponible sur www.afdb.org_____
2.2	La désignation de la mission est: _____
2.3	Une conférence préparatoire au dépôt de propositions aura lieu: Oui ou Non <i>[Si “Oui”, renseigner ce qui suit:]</i> Date de la conférence préparatoire: _____ Heure: _____ Adresse: _____ Téléphone: _____ Télécopie: _____ Courriel: _____ Personne contact /coordinateur de la conférence: <i>[insérer le nom et le titre]</i> _____
2.4	Le Client fournira les intrants, les renseignements afférents au projet, les rapports etc... suivants afin d’aider à la préparation des Propositions: _ <i>[établir la liste ou indiquer « Sans objet », le cas échéant]</i> _____
4.1	<i>[Si la sélection donne lieu à “avantage compétitif”, expliquer ce qui est prévu pour y remédier, y compris en indiquant la liste des rapports, renseignements, documents, etc... et en indiquant la (les) source(s) où ils peuvent être obtenus ou téléchargés par les Consultants figurant sur la liste restreinte]</i>
6.3.1	La liste des entreprises ou individus exclus par la Banque est disponible à l’adresse électronique de la Banque www.afdb.org.

B. Préparation des Propositions																					
9.1	La Proposition, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la Proposition, échangés entre le Consultant et le Client seront rédigés dans la langue : ____. Le choix de langue est l'anglais ou le français. Outre l'anglais ou le français, la langue nationale du pays ou dans la langue utilisée pour les transactions commerciales, avec l'accord préalable de la Banque. [Si la DDP est préparée en deux langues en accord avec la Banque, ajouter le texte ci-après: En outre, la DDP est traduite en langue _____ <i>[insérer la langue nationale ou la langue utilisée pour les transactions commerciales]</i> <i>[s'il existe plus d'une langue nationale, ajouter "et en langue _____" [insérer la seconde langue nationale]].</i> Le Consultant a le choix de soumettre sa Proposition dans l'une des langues ci-avant. Dans ce cas, le contrat signé avec le Consultant retenu sera rédigé dans la langue dans laquelle la Proposition a été soumise, auquel cas ladite langue régira les relations contractuelles entre le Client et le Consultant retenu.] <i>[Si le pays du Client exige que les contrats avec les entreprises locales soient signés dans la langue nationale uniquement, ajoutez le texte suivant: Les Consultants nationaux devront soumettre une proposition en _____ [langue nationale] afin de signer le contrat (si décerné) en conformité avec les exigences de [insérer une référence à la législation nationale / réglementation nationale / loi]</i> Les correspondances échangées seront dans la langue _____.																				
10.1	La Proposition doit contenir: <u>Dans le cas d'une PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE (PTC):</u> 1ère enveloppe intérieure contenant la Proposition technique: <table border="0"> <tr><td>(1)</td><td>Pouvoir du signataire de la Proposition</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>TECH-1</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>TECH-2</td></tr> <tr><td>(4)</td><td>TECH-3</td></tr> <tr><td>(5)</td><td>TECH-4</td></tr> <tr><td>(6)</td><td>TECH-5</td></tr> <tr><td>(7)</td><td>TECH-6</td></tr> </table> OU <u>Dans le cas d'une PROPOSITION TECHNIQUE SIMPLIFIEE (PTS):</u> 1ère enveloppe intérieure contenant la Proposition technique: <table border="0"> <tr><td>(1)</td><td>Pouvoir du signataire de la Proposition</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>TECH-1</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>TECH-4</td></tr> </table>	(1)	Pouvoir du signataire de la Proposition	(2)	TECH-1	(3)	TECH-2	(4)	TECH-3	(5)	TECH-4	(6)	TECH-5	(7)	TECH-6	(1)	Pouvoir du signataire de la Proposition	(2)	TECH-1	(3)	TECH-4
(1)	Pouvoir du signataire de la Proposition																				
(2)	TECH-1																				
(3)	TECH-2																				
(4)	TECH-3																				
(5)	TECH-4																				
(6)	TECH-5																				
(7)	TECH-6																				
(1)	Pouvoir du signataire de la Proposition																				
(2)	TECH-1																				
(3)	TECH-4																				

	(4) TECH-5 (5) TECH-6 ET 2^{ème} enveloppe intérieure contenant la Proposition financière: (1) FIN-1 (2) FIN-2 (3) FIN-3 (4) FIN-4 (5) Déclaration du Consultant s'engageant à respecter les lois du pays contre la fraude et la corruption (si demandé au 10.2 ci-après)
10.2	Une déclaration du Consultant s'engageant à respecter les lois du pays contre la fraude et la corruption est exigée Oui _____, ou Non _____ [Si "oui", s'assurer que le paragraphe (e) est inclus au Formulaire TECH-1]
11.1	La participation d'un même Sous-traitant, y compris les experts individuels, à plus d'une proposition est permise Oui _____, ou Non _____
12.1	La Proposition doit être valable pendant <i>[insérer un nombre de jours, normalement entre 30 et 90 jours]</i> jours calendaires suivant la date limite de soumission des propositions (soit jusqu'au: <i>[insérer la date]</i>).
13.1	La demande d'éclaircissement doit être adressée <i>[insérer nombre]</i> jours au plus tard, avant la date limite de remise des propositions. L'adresse du Client afin d'obtenir des éclaircissements est: _____ Télécopie: _____ Courriel: _____
14.1.1	Les Consultants figurants sur la liste restreinte peuvent s'associer avec (a) un (des) consultant(s) ne figurant pas sur la liste restreinte: oui _____ ou non _____ Ou (b) tout autre consultant figurant sur la liste restreinte: oui _____ ou non _____
14.1.2	<i>[Si cette disposition n'est pas utilisée, indiquer, "Non applicable". Si elle est utilisée, insérer ce qui suit:]</i> Estimation du temps de travail du personnel-clé: _____ expert-mois. OU Estimation du coût total de la mission : _____

14.1.3 Uniquement pour un contrat rémunéré au temps passé	<i>[Si cette disposition n'est pas utilisée, indiquer, "Non applicable". Si elle est utilisée, insérer ce qui suit:</i> Le Consultant doit inclure dans sa Proposition <u>au minimum</u> la durée de prestation de personnel-clé de _____ expert-mois. Si la Proposition inclut une durée d'intervention de personnel-clé inférieure à ce qui précède, la Proposition financière sera ajustée, pour les besoins de l'évaluation et la comparaison des propositions uniquement, la durée de prestation manquante (exprimée en expert-mois) sera évaluée comme suit: La durée de prestation manquante sera multipliée par la rémunération la plus élevée pour un personnel-clé figurant dans la proposition du Consultant et le produit sera ajouté à la rémunération totale. Si la Proposition indique une durée de prestation supérieure au minimum demandé, aucun ajustement ne sera effectué à ce titre.]
15.2	Le Consultant doit fournir une Proposition technique complète (PTC): _____) ou une Proposition technique simplifiée (PTS) _____ [vérifier quel est le format applicable] La présentation d'une Proposition technique dans le format incorrect pourra conduire au rejet de la Proposition pour non-conformité aux exigences de la DDP.
16.1	<i>[Une liste type est fournie ci-après à titre de guide. Les éléments non applicables à la mission doivent être supprimés, d'autres peuvent être ajoutés. Si le Client souhaite fixer des plafonds de taux unitaires pour certaines dépenses, ces plafonds doivent être indiqués dans le Formulaire FIN]</i> (1) une indemnité journalière (per diem), frais d'hôtel inclus, versée à chacun des membres du Personnel pour chaque journée d'absence du siège en raison de l'exécution des Services; (2) les coûts de transport en utilisant les moyens de transport les mieux appropriés et par l'itinéraire le plus direct aller-retour; (3) les frais d'établissement de bureau, y compris frais généraux et d'appui (4) les frais de communications; (5) les frais d'achat, de location et de transport des équipements, instruments et fournitures nécessaires à l'exécution des Services ; (6) les frais de reproduction (y compris impression), et d'acheminement de rapports, plans, destinés au Client; (7) Les autres coûts, si applicable, et montants provisionnels ou forfaitaires (le cas échéant) (8) <i>[insérer les types de dépenses autorisées, si applicable]</i>
16.2	Un ajustement de prix de la rémunération est prévu: oui _____ ou non _____ <i>[cette disposition s'applique aux Contrats à rémunération au temps passé d'une durée supérieure à 18 mois. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi s'appliquer aux contrats à rémunération forfaitaire d'une durée supérieure à 18 mois in duration après accord de la Banque.]</i> <i>[Si "oui", préciser si cela s'applique au prix payable en monnaie étrangère et/ou</i>

	nationale]
16.3	[Si le Client a obtenu une exonération fiscale applicable au Contrat, insérer: “ Le Client a obtenu une exonération applicable au Contrat, concernant le paiement de _____ <i>[insérer la description des droits et taxes exemptées, par ex., TVA, ou taxes locales indirectes, etc.]</i> dans le pays du Client conformément à <i>[insérer la référence à la source officielle ayant établi l’exonération]</i>. [Si aucune exonération ne s’applique dans le pays du Client, insérer ce qui suit: “Des renseignements sur le régime fiscal applicable au Consultant peuvent être obtenues à <i>[insérer la référence à la source officielle applicable]</i>. “
16.4	La Proposition financière sera libellée dans les monnaies ci-après: Le Consultant peut formuler le prix des Services dans la monnaie de son choix. S’il souhaite exprimer le prix comme la somme de montants en monnaies étrangères diverses, il peut le faire, à la condition que le prix ne comprenne pas plus de trois monnaies étrangères. La Proposition financière doit indiquer les coûts encourus dans le pays du Client dans la monnaie de ce pays (monnaie nationale): oui _____ ou non _____
C. Dépôt, ouverture et évaluation des Propositions	
17.1	Le Consultant <i>[insérer “pourra” or “ne pourra pas”]</i> remettre sa Proposition par voie électronique. <i>[Si “oui”, insérer: La procédure de remise de la Proposition par voie électronique est comme suit: décrire la procédure de remise.]</i>
17.4	Le Consultant doit remettre: (a) la Proposition technique en: un (1) original et _____ <i>[Insérer nombre]</i> copies; (b) la Proposition financière en: un (1) original.
17.7 et 17.9	Les Propositions doivent être reçues par le Client au plus tard à la date et à l’heure ci-après: Date: _____ <i>[jour/mois/année [par exemple, 15 janvier 2011]</i> Heure: _____ <i>[insérer l’heure en format standard, par exemple, “16:00 heure locale”]</i> _____ <i>[Le cas échéant, ajouter la traduction de l’avertissement à porter sur l’enveloppe extérieure “Ne pas ouvrir avant” dans la langue nationale]</i> L’adresse de dépôt des Propositions est: _____ _____
19.1	L’option de l’ouverture des Propositions techniques “en ligne” est proposée:

	oui ____ ou non ____ <i>[Si “oui”, insérer “La procédure d’ouverture en ligne est: [décrire la procédure d’ouverture en ligne des Propositions techniques.]”]</i> L’ouverture des Propositions techniques aura lieu à: <i>[Insérer: “même adresse que celle de dépôt des Propositions” OU insérer et renseigner ce qui suit:</i> Adresse: _____ Etage, bureau No _____ Ville: _____ Pays: _____ Date: ____ la même que la date limite de dépôt indiquée au 17.7. Heure: ____ <i>[insérer l’heure en format standard, par exemple, “16:00 heure locale”; l’heure devrait être immédiatement après l’heure limite de dépôt des Propositions]</i>
19.2	En outre, les renseignements ci-après seront lus à haute voix lors de l’ouverture des Propositions techniques ____ <i>[insérer “Sans objet” ou indiquer les informations additionnelles qui seront lues à haute voix et consignées dans le procès-verbal d’ouverture des Propositions techniques]</i>
21.1 [pour PTC]	Critères, sous-critères, et système de points pour l’évaluation des propositions techniques complètes: <u>Points</u> (i) Une expérience spécifique du Consultant (comme une entreprise) pertinente pour la mission: [0-10] (ii) Adéquation et qualité de la méthodologie proposée, et plan de travail correspondant aux termes de référence (TDR): a) Approche technique et méthodologie [Insérer points] b) Plan de travail [Insérer points] c) Organisation et employés [Insérer points] Total de points pour le critère (ii) : [20 – 50] (iii) Qualifications du Personnel Clé et compétences pour la mission : a) Poste K-1 : [Chef de File] [Insérer points] b) Poste K-2 : [Insérer intitulé du poste] [Insérer points] c) Poste K-3 : [Insérer intitulé du poste] [Insérer points] Total de points pour le critère (iii) : [30 – 60] Le nombre de points à attribuer à chacun des postes ci-dessus doit être déterminé en tenant compte des trois sous-critères et coefficients de pondération pertinents suivants :

	1) Qualifications générales (enseignement général, formation et expérience): [insérer poids entre 10 et 30%] 2) Adéquation pour la mission (éducation pertinente, la formation, expérience dans le secteur / missions similaires): [insérer poids entre 60 et 70%] 3) [Si pertinent à la mission, ajouter le sous-critère 3d: Une expérience pertinente dans la région (aisance professionnelle dans la langue locale/ connaissance de la culture locale ou du système administratif, organisation gouvernementale, etc.) [Insérer poids entre 0 et 10%] Poids total: 100% (iv) Transfert de connaissances (programme de formation) (pertinence de l'approche et de la méthodologie): [Normalement, ne doit pas dépasser 10 points. Lorsque le transfert des connaissances est un élément particulièrement important de la mission, plus de 10 points peuvent être attribués, sous réserve de l'approbation préalable de la Banque, les sous-critères suivants peuvent être fournis] <i>Relevance of training program</i> a) Pertinence de la formation [Insérer points] b) Approche pour la formation et méthodologie [Insérer points] c) Qualifications du personnel clé et des formateurs [Insérer points] Total des points pour le critère (iv): [0 – 10] (v) La participation d'experts locaux en tant que Personnel Clé proposé [0-10] [ne pas dépasser 10 points] [les sous-critères ne seront pas fournis. Calculé comme le rapport entre le temps travaillé des experts nationaux (en personnes-mois) par rapport au nombre total de temps travaillé du Personnel Clé (en personnes-mois) dans la proposition technique du Consultant] Total de points pour les 5 critères: 100 Le score technique minimum pour passer est: ____ [Insérer nombre] [Notes au Client: il est suggéré de retenir entre 70 à 85 sur une échelle de 1 à 100]
21.1 [pour PTS]	La proposition technique simplifiée (PTS) est utilisée pour des petites missions bien définies à faible risque. Les critères, sous-critères, et système de points pour l'évaluation des propositions techniques simplifiées sont: <u>Points</u> (i) Adéquation et qualité de la méthodologie proposée, et plan de travail pour répondre aux Termes de Référence: Total de points pour le critère (i): [20 - 40] (ii) Qualifications du Personnel Clé et compétences pour la mission: a) Poste K-1: [Chef de File] [Insérer points] b) Poste K-2: [Insérer intitulé du poste] [Insérer points]

	c) Poste K-3: [Insérer intitulé du poste] [Insérer points] Total de points pour le critère (ii): [30 - 60] Le nombre de points à attribuer à chacun des postes ci-dessus doit être déterminé en tenant compte des trois sous-critères et coefficients pertinents de pondération suivants : 1) Qualifications générales (éducation générale, formation, et expérience): __ [insérer poids entre 10 et 30 %] 2) Adéquation pour la mission (diplômes appropriés, formation, expérience dans le secteur / missions similaires: [insérer poids entre 60 et 70%] 3)[Si pertinent à la mission, ajouter le sous-critère 3d: Une expérience pertinente dans la région (aisance professionnelle dans la langue locale / connaissance de la culture locale ou du système administratif, organisation gouvernementale, etc.) _____ [insérer poids entre 0 and 10 %] Poids total: 100% Total de points for les deux critères: 100 La note technique (Nt) minimum de qualification requise est de: ____ [Insérer nombre] [Notes au Client: il est suggéré de retenir entre 70 et 85 sur une échelle de 1 à 100]
23.1	L’option de l’ouverture des Propositions financières “en ligne” est proposée: oui ____ ou non ____ [Si “oui”, insérer “La procédure d’ouverture en ligne est: [décrire la procédure d’ouverture en ligne des Propositions financières.]”]
25.2	[Aux fins d’évaluation, le Client exclura: (i) les taxes locales indirectes identifiables, telles la TVA, applicables aux facturations contractuelles et (b) toutes taxes indirectes additionnelles sur la rémunération des services offerts par le personnel non résident du Consultant dans le pays du Client. Lors des négociations du Contrat, les charges fiscales indirectes applicables feront l’objet de discussions et d’un accord (en référence à la liste, mais sans que celle-ci ne soit exhaustive) et seront ajoutées au montant du Contrat sur une ligne distincte, en précisant également les taxes à la charge du Consultant et celles qui feront l’objet de retenue par le Client qui les paiera au nom du Consultant] OU [Dans des cas exceptionnels seulement, en particulier en cas de prêt à des autorités locales, lorsque les taxes indirectes ne pourraient être identifiées en totalité, remplacer le texte ci-avant par : « Aux fins de l’évaluation des Propositions, ces taxes sont réputées incluses dans la Proposition financière du Consultant.]
26.1	La monnaie dans laquelle les prix exprimés en diverses monnaies seront

	convertis est: <i>[indiquer la monnaie nationale ou une autre monnaie librement convertible]</i> _____ La source officielle pour les cours de change (vendeur) est: _____ La date des cours de change est: _____ <i>[La date ne doit pas être plus tôt que quatre (4) semaines avant la date limite de dépôt des propositions, ni plus tard que la date limite de validité initiale des propositions.]</i>
27.1	La Proposition financière dont le prix évalué est le moins élevé (Pm) se verra attribuer la note de prix (Np) maximale de 100. La note de prix des autres propositions sera calculée par la formule ci-après : $Np = 100 \times Pm / P$, dans laquelle “Np” est la note de prix, “Pm” est le prix le moins élevé, et “P” le prix de la proposition évaluée. <i>[ou remplacer par une autre formule de proportionnalité acceptable par la Banque]</i> Les pondérations attribuées respectivement à la Proposition technique (T) et à la Proposition financière (F) sont: T = _____ <i>[Insérer un pourcentage de pondération]</i>, et F = _____ <i>[Insérer un pourcentage de pondération]</i> Les Propositions sont classées en fonction de leur note technique (Nt) et de prix (Np) combinées en utilisant les pondérations (T = la pondération attribuée à la Proposition technique; F = la pondération attribuée à la Proposition financière; T + F = 1) comme suit: $N = Nt \times T\% + Np \times F\%$.
	D. Négociations et attribution du Contrat
28.1	Date et adresse prévues pour les négociations du Contrat: Date: _____ jour/mois/année <i>[par exemple, 15 Janvier 2011]</i> Adresse: _____
30.1	La publication des informations relatives à l’attribution suivant l’achèvement des négociations et la signature du Contrat se fera comme suit: www.afdb.org, www.devbusiness.com <i>[insérer l’adresse des sites sur lesquels ces renseignements seront publiés.]</i> La publication doit être effectuée dans le délai de <i>[insérer nombre]</i> jours après la signature du Contrat.
30.2	Date et lieu prévus pour le commencement des Services: Date: _____ <i>[Insérer mois et année]</i> à: _____ <i>[Insérer lieu]</i>

Section 3. Proposition technique – Formulaires types

{Les *Notes au Consultant* entre crochets { } dans la Section 3 sont destinées à guider le Consultant préparant la Proposition technique; ces notes doivent donc figurer dans la DDP, mais non dans la Proposition remise au Client.}

LISTE DE VERIFICATION DES FORMULAIRES DEMANDES

Exigé pour PTC ou PTS[*], (√)		FORMULAIRE	DESCRIPTION
PTC	PTS		
√	√	TECH-1	Formulaire de Proposition technique
“√” si applicable		TECH-1 Annexe	Si la Proposition est soumise par un groupement, joindre une lettre d'intention ou la copie d'un accord existant.
“√” si applicable		Pouvoir	Un formulaire type n'est pas fourni. Dans la cas d'un groupement, plusieurs pouvoirs sont exigés: un pouvoir pour le représentant autorisé de chaque partenaire du groupement, et un pouvoir pour le représentant du chef de file l'autorisant à représenter tous les partenaires du groupement
√		TECH-2	Organisation et expérience du Consultant
√		TECH-2A	A. Organization du Consultant
√		TECH-2B	B. Experience du Consultant
√		TECH-3	Commentaires ou suggestions sur les Termes de référence et sur le personnel homologue et les prestations à fournir par le Client.
√		TECH-3A	A. Sur les Termes de référence
√		TECH-3B	B. Sur le personnel homologue et les prestations à la charge du Client
√	√	TECH-4	Description de l'approche, de la méthodologie, et du plan de travail en vue de réaliser la Mission
√	√	TECH-5	Programme et calendrier pour les livrables
√	√	TECH-6	Composition de l'équipe, contribution des personnels-clé et Curriculum Vitae (CV) joints

Toutes les pages de la Proposition technique et de la Proposition financière originales doivent être visées par le représentant habilité qui signe la Proposition.

FORMULAIRE TECH-1**FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE**

{Lieu, Date}

À : *[Nom et adresse du Client]*

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, pour *[Insérer le titre des services de consultants]* conformément à votre Demande de propositions en date du *[Insérer Date]* et à notre Proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition, qui comprend cette Proposition technique et une Proposition financière sous enveloppe cachetée séparée.

{Si le Consultant est un groupement, insérer ce qui suit: Nous soumettons notre Proposition en groupement comme suit: {Insérer la liste indiquant le nom complet et l'adresse de chaque partenaire, et identifier le chef de file}. Nous joignons copie {insérer: "de la lettre d'intention de former un groupement" ou, si un groupement a déjà été formé, "de l'accord de groupement"} signé par chacun des partenaires du groupement, y compris les détails de la structure probable et la confirmation de la responsabilité conjointe et solidaire des partenaires de ce groupement.

OU

Si la Proposition du Consultant contient des sous-traitants, insérer ce qui suit: Nous soumettons notre Proposition avec les sous-traitants suivants: *{Insérer la liste indiquant le nom complet et l'adresse de chacun des sous-traitants.}*

Nous déclarons que:

- (a) Tous les renseignements et déclarations figurant dans la Proposition sont véridiques et nous acceptons que toute erreur d'interprétation ou fausse déclaration contenue dans ladite Proposition est susceptible de conduire à notre disqualification par le Client et/ou une sanction par la Banque.
- (b) Notre Proposition demeurera valide et nous liera pour toute la durée mentionné dans les Données particulières, article 12.1.
- (c) Nous ne nous trouvons pas en situation de conflit d'intérêt, en vertu de l'article 3 des IC.
- (d) Nous satisfaisons aux conditions d'éligibilité en conformité avec l'article 6 des IC et nous confirmons et reconnaissons notre obligation de satisfaire à la pratique de la Banque concernant les pratiques de fraude et de corruption (y compris les paiements illicites) en conformité avec l'article 5 des IC.
- (e) *[Notes à l'intention du Client: Si cela est prévu dans les Données particulières en vertu de l'article 10.2 des IC, insérer ce qui suit: Nous nous engageons, en*

présentant notre Proposition et à exécuter le contrat éventuel à respecter les lois du pays du Client contre la fraude et la corruption (y compris les paiements illicites).]

- (f) Sous réserve des dispositions de l'article 12.1 des Données particulières, nous nous engageons à négocier un Contrat sur la base du personnel clé proposés. Nous reconnaissons que le remplacement de personnel-clé pour des motifs autres que ceux mentionnés aux articles 12 et 28.4 des IC pourra conduire à mettre fin aux négociations du Contrat.
- (g) Notre Proposition a pour nous force exécutoire, sous réserve de modifications résultant des négociations du Contrat.

Si notre Proposition est acceptée et le Contrat signé, nous nous engageons à commencer les Services au titre de la mission au plus tard à la date indiquée à l'article 30.2 des Données particulières.

Nous reconnaissons que le Client n'est tenu d'accepter une quelconque des Propositions qu'il aura reçues.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :__

Nom et titre du signataire : __

Nom du Consultant (nom de l'entreprise ou du groupement): _____

En capacité de: _____

Adresse: _____

Information pour le contact (téléphone et courriel): _____

{Pour un groupement, tous les partenaires doivent signer ou seulement le chef de file, auquel cas le pouvoir habilitant le signataire à signer au nom de tous les partenaires doit être joint}

FORMULAIRE TECH-2 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE SEULEMENT)

ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CONSULTANT

Formulaire TECH-2: brève description de l'organisation du Consultant et sommaire de l'expérience du Consultant la plus pertinente pour la mission. Dans le cas d'un groupement, des renseignements sur les missions similaires seront fournies pour chacun des partenaires. Pour chacune des missions réalisées, le sommaire indiquera le nom du personnel clé et des sous-traitants y ayant participé, la durée de la mission, le montant du contrat (total et si la mission a été réalisée par un groupement ou un sous-traitant, le montant réellement payé au Consultant) et le rôle ou la contribution du Consultant dans la mission.

A – Organisation du Consultant

{1. Indiquer ici une brève description de votre entreprise/bureau et de la manière dont il est organisé, et --dans le cas d'un groupement—de chaque partenaire devant participer à la présente mission.}

B – Expérience du Consultant

1. Indiquer seulement les missions similaires réalisées et achevées avec succès au cours des [.....] dernières années.

2. Indiquer seulement les missions pour lesquelles le Consultant avait un contrat en tant que contractant ou partenaire d'un groupement contractant. Les missions réalisées par les personnels du Consultant à titre individuel ou pour le compte d'autres bureaux de consultants ne doivent pas servir de références au titre d'expérience du Consultant, ou de partenaires ou sous-traitants, mais elles peuvent être revendiquées par ledit personnel lui-même dans leur CV. Le Consultant devrait être prêt à justifier l'expérience revendiquée, en présentant copie des documents et références correspondantes, si le Client le demande.

Durée	Désignation de la mission/& description brève des principaux livrables/produits	Nom du Client & pays de la mission	Montant approx. du Contrat (<i>en US\$ ou EURO</i>)/ Montant payé à votre entreprise	Rôle de votre entreprise dans la mission
{par ex. Jan.2009– Avr.2010}	{par ex. “Amélioration de la qualité de.....”: préparation d’un plan directeur pour; }	{par ex. Ministère de, pays}	{par ex. US\$1 mill/US\$0.5 mill}	{par ex. Chef de file du groupement A&B&C}
{par ex. Jan.-Mai 2008}	{par ex. “Assistance aux autorités locales.....” : préparation de règlement pour les besoins de}	{par ex. Municipalité de, pays}	{par ex. US\$0.2 mil/US\$0.2 mil}	{par ex. Consultant seul}

FORMULAIRE TECH-3 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE)**COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS SUR LES TERMES DE REFERENCE, PERSONNEL DE CONTREPARTIE, ET PRESTATIONS A FOURNIR PAR LE CLIENT**

Formulaire TECH-3: commentaires et suggestions sur les Termes de référence susceptibles d'améliorer la qualité et les résultats de la mission, sur les besoins en personnels de contrepartie (homologues) et les prestations à fournir par le Client, y compris: soutien administratif, espace bureau, transports locaux, matériel, documents et rapports, etc.

A – Sur les Termes de référence

{Améliorations proposées aux termes de référence, le cas échéant}

B – Sur les Besoins en personnel de contrepartie et Prestations à fournir par le Client

{Commentaires sur le personnel de contrepartie et prestations à fournir par le Client. Par exemple, support administratif, espace bureau, transports locaux, matériel, documents et rapports pertinents, etc., le cas échéant}

FORMULAIRE TECH-4 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE COMPLETE SEULEMENT)

DESCRIPTION DE L'APPROCHE, LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL EN REPONSE AUX TERMES DE REFERENCE

Formulaire TECH-4: description de l'approche, méthode de travail, programme de travail pour la réalisation de la mission, y compris une description détaillée de la méthodologie et du personnel proposés pour la formation, si les termes de référence identifient la formation comme une des composantes de la mission.

{Structure suggérée pour votre Proposition technique (au format PTC):

- a) Approche technique et méthode de travail
- b) Programme de travail
- c) Organisation et Personnel}

- a) **Approche technique et méthode de travail.** {Veuillez expliquer comment vous comprenez les objectifs de la mission, tels qu'ils sont décrits dans les termes de référence (TdR), l'approche technique et la méthodologie que vous adopteriez afin de réaliser les tâches et livrer les produits/rapports demandés, ainsi que le niveau de détail de ces rapports, . Ne pas répéter ou copier les TdR.}
- b) **Programme de travail.** {Veuillez indiquer le programme de réalisation des principales activités ou tâches de la mission, leur contenu et leur durée, la décomposition en phase et les contraintes correspondantes, les étapes principales (y compris examen/approvements par le Client, et dates prévisionnelles de remise des rapports. Le programme de travail proposé doit être en cohérence avec l'approche technique et la méthode, montrant votre compréhension des TdR et votre capacité à les traduire en un programme de travail réaliste. Une liste des documents à produire (y compris les rapports) doit être fournie. Le programme de travail doit être en cohérence avec le Formulaire Programme d'activités.}
- c) **Organisation et Personnel.** {Veuillez décrire la structure et la composition de votre équipe, y compris la liste du personnel-clé, des autres personnels et des personnels administratifs affectés à la mission.}

FORMULAIRE TECH-4 (POUR UNE PROPOSITION TECHNIQUE SIMPLIFIEE SEULEMENT)

DESCRIPTION DE L'APPROCHE, LA METHODOLOGIE, ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA REALISATION DE LA MISSION

Formulaire TECH-4: description de l'approche, méthode de travail, programme de travail pour la réalisation de la mission, y compris une description détaillée de la méthodologie et du personnel proposés pour la formation, si les termes de référence identifient la formation comme une des composantes de la mission.

{Structure suggérée pour votre Proposition technique}

- a) **Approche technique, méthode de travail et organisation de l'équipe du Consultant.**
{Veuillez expliquer comment vous comprenez les objectifs de la mission, tels qu'ils sont décrits dans les termes de référence (TdR), l'approche technique et la méthodologie que vous adopteriez afin de réaliser les tâches et livrer les produits/rapports demandés, ainsi que le niveau de détail de ces rapports, et décrire la structure et la composition de votre équipe. Ne pas répéter ou copier les TdR.}
- b) **Programme de travail et personnel.** {Veuillez indiquer le programme de réalisation des principales activités ou tâches de la mission, leur contenu et leur durée, la décomposition en phase et les contraintes correspondantes, les étapes principales (y compris examen/approbations par le Client, et dates prévisionnelles de remise des rapports. Le programme de travail proposé doit être en cohérence avec l'approche technique et la méthode, montrant votre compréhension des TdR et votre capacité à les traduire en un programme de travail réaliste, et le programme d'activité montrant les tâches de chaque expert. Une liste des documents à produire (y compris les rapports) doit être fournie. Le programme de travail doit être en cohérence avec le Formulaire Programme d'activités.}
- c) **Commentaires (sur les TdR et sur le personnel de contrepartie (homologues) et les prestations à fournir par le Client)**
{Vos suggestions doivent être formulées de manière concise et spécifique, et reflétées dans la Proposition. Veuillez formuler aussi des commentaires, le cas échéant, sur le personnel de contrepartie et les prestations à fournir par le Client. Par exemple, support administratif, espace bureau, transports locaux, matériel, documents et rapports pertinents, etc...}

FORMULAIRE TECH-5 (POUR PTC ET PTS)**PROGRAMME D'ACTIVITE ET CALENDRIER DES LIVRABLES**

N°	Livrables ¹ (D-..)	Mois											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		n	TOTAL
D-1	{par ex. Livrable #1: Rapport A												
	1) collecte de données												
	2) rédaction du rapport												
	3) rapport préliminaire												
	4) finalisation suite aux commentaires												
	5)												
	6) fourniture du rapport final au Client}												
D-2	{e.g., Livrable #2:.....}												
n													

- 1 Fournir la liste des livrables en indiquant le détail des activités y conduisant, ainsi que les autres actions, tels que les approbations à obtenir du Client. Pour les missions comportant des étapes successives, indiquer les activités, la fourniture de rapports et les actions requises pour chacune des étapes, séparément.
- 2 La durée des activités sera indiquée sous la forme d'un diagramme à barres.
- 3 Insérer une légende, si nécessaire à la compréhension du diagramme.

FORMULAIRE TECH-6 (POUR PTC ET PTS)**COMPOSITION DE L'EQUIPE, ACTIVITES INDIVIDUELLES ET CONTRIBUTION DU PERSONNEL CLE**

N°	Name	Contribution du personnel (en personne/mois) pour chacun des livrables (dont la liste figure en TECH-5)										Temps de contribution total (en Mois)			
		Position		D-1		D-2		D-3		D-...			Siège	Terrain	Total
Personnel clé															
K-1	{par ex. Mr. Abbbb}	[Chef de mission]	[Home]	[2 mois]		[1.0]		[1.0]							
			[Field]	[0.5 m]		[2.5]		[0]							
K-2															
K-3															
n															
											Sous-total				
Autres personnels															
N-1			[Home]												
			[Field]												
N-2															
n															

	Sous-total			
	Total			

- 1 Pour le personnel clé, la contribution doit être indiquée pour chacun des postes tels qu’identifiés dans les données particulières IC21.1.
- 2 Le décompte en mois est effectué à compter du commencement de la mission ou de la mobilisation. Un (1) mois équivaut à vingt-deux (22) jours travaillés (facturables). Un jour travaillé (facturable) ne pourra pas être inférieur à huit (8) heures travaillées (facturables)..
- 3 “Siège” se réfère au travail effectué au bureau dans le pays de résidence de l’expert. “Terrain” se réfère au travail effectué dans le pays du Client ou un autre pays différent du pays de résidence de l’expert.

 Contribution à temps complet

 Contribution à temps partiel

FORMULAIRE TECH-6 (SUITE)

CURRICULUM VITAE (CV)

Titre du Poste et No.	<i>{par ex. K-1, chef d'équipe}</i>
Nom de l'expert:	<i>{Insérer le nom complet}</i>
Date de naissance:	<i>{jour/mois/année}</i>
Nationalité/Pays de résidence	

Education: *{Résumer les études universitaires et autres études spécialisées suivies, en indiquant le nom de l'école ou université, les années d'étude et les diplômes obtenus}*

Expérience professionnelle pertinente à la mission : *{Dresser la liste des emplois exercés depuis la fin des études, dans un ordre chronologique inverse, en commençant par le poste actuel; pour chacun, indiquer les dates, le nom de l'employeur, le titre professionnel de l'employé et le lieu de travail ; pour les emplois des dix dernières années, préciser en outre le type de travail effectué et fournir, le cas échéant, les noms des clients à titre de références. Les emplois tenus qui sont sans rapport avec la mission peuvent être omis.}*

Période	Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu. Renseignements sur contact pour références	Pays	Sommaire des activités réalisées, en rapport avec la présente mission
[par ex. Mai 2005-présent]	[par ex. Ministère de, conseiller/consultant pour... Pour obtenir références: Tél...../courriel.....; M. Bbbbbb, Directeur]		

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées:

Langues pratiquées (indiquer uniquement les langues dans lesquelles vous pouvez travailler): _____

Compétences/qualifications pour la mission:

Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant:	Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées
{Liste des livrables/tâches en référence à TECH- 5 dans lesquelles l'expert sera engagé}	

Renseignements pour contacter l'expert: (courriel....., téléphone.....)**Certification:**

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle; je m'engage à être disponible pour réaliser la mission, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par le Client, et/ou des sanctions par la Banque.

*{jour/mois/année}*_____
Nom de l'expert_____
Signature_____
Date*{jour/mois/année}*_____
Nom du représentant autorisé du Consultant
(la même personne qui est signataire de la Proposition)_____
Signature_____
Date

Section 4. Proposition financière – Formulaires-types

{Les Notes au Consultant entre crochets { } sont destinées à guider le Consultant préparant la Proposition financière; ces notes doivent donc figurer dans la Proposition financière remise au Client.}

Les formulaires types de Proposition financière doivent être utilisés pour la préparation de la Proposition financière, suivant les instructions figurant dans la Section 2.

FIN-1 Formulaire de Proposition financière

FIN-2 Résumé des Prix

FIN-3 Sous détail de la rémunération

FIN-4 Autres Dépenses (remboursables)

FORMULAIRE FIN-1

FORMULAIRE DE PROPOSITION FINANCIERE

{Lieu, Date}

À : *[Nom et adresse du Client]*

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, pour *[Insérer le titre des services de consultants]* conformément à votre Demande de propositions en date du *[Insérer Date]* et à notre Proposition technique.

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s'élève à {indiquer montant(s) en lettres et en chiffres pour chacune des monnaies} *[insérer « Ce montant est un montant « net des impôts indirects » ou « incluant les impôts indirects » dans le pays du Client en conformité avec l'article 25.2 des Données particulières]*. Le montant estimé des impôts indirects dans le pays du Client est de *[insérer montant(s) en lettres et en chiffres et la monnaie]* qui sera confirmé ou ajusté, si nécessaire, au cours des négociations du Contrat {Noter que les montants doivent être les mêmes que dans le Formulaire FIN-2}.

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu'à l'expiration du délai de validité de la Proposition, c'est-à-dire jusqu'à la date indiquée à l'article 12.1 des Données particulières.

Les commissions et rétributions éventuellement versées ou devant être versées par nous à des agents en rapport avec la présente Proposition et l'exécution du Contrat, s'il nous est attribué, sont indiquées ci-après :

Nom et adresse des agents/autres	Montant et monnaie	Objet de la commission ou prime
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

{ Dans le cas où aucune commission ou prime n'a été versée ou promise, ajouter la déclaration ci-après : Aucune commission ou prime n'a été ou sera versée par nous à des agents ou autre partie en relation avec la présente Proposition, ou l'exécution du Contrat s'il nous est attribué. }

Nous reconnaissons que vous n'êtes tenu d'accepter une quelconque des Propositions reçues.

Signature du représentant habilité :__

Nom et titre du signataire : __

Nom du Consultant (nom de l'entreprise ou du groupement): _____

En capacité de: _____

Adresse: _____

Information pour le contact (téléphone et courriel): _____

{Pour un groupement, tous les partenaires doivent signer ou seulement le chef de file, auquel cas le pouvoir habilitant le signataire à signer au nom de tous les partenaires doit être joint}

FORMULAIRE FIN-2 RESUME DES PRIX

Item	Prix			
	{Le Consultant doit indiquer le prix offert en conformité avec l'article 16.4 des Données particulières: supprimer toute colonne non utilisée}			
	{Insérer Monnaie étrangère # 1}	{Insérer Monnaie étrangère # 2, si utilisée}	{Insérer Monnaie étrangère # 3, si utilisée}	{Insérer Monnaie nationale, si utilisée et/ou exigée (16.4 Données particulières)}
Prix de la proposition financière incluant				
(1) Rémunération				
(2) Autres coûts [Remboursables]				
Prix total de la proposition financière: {devrait refléter le montant dans le Formulaire FIN-1}				
Impôts indirect dans le pays du Client estimés – à examiner et finaliser lors de négociation du Contrat (en cas d'attribution)				
(i) {insérer type de taxe, par ex. TVA ou taxe de transaction}				
(ii) {par ex. Impôt sur le revenu des experts non -résidents}				
(iii) {insérer type de taxe}				
<u>Total estimé des impôts indirects dans le pays du Client:</u>				

Renvoi: Les paiements seront effectués dans la (les) monnaie(s) indiquées ci-dessus (Référence à IC 16.4).

FORMULAIRE FIN-3 SOUS-DETAIL DE LA REMUNERATION

Lorsqu'il est utilisé pour un contrat à rémunération forfaitaire, ce formulaire sera utilisé pour indiquer la base de calcul du prix du contrat, pour le calcul des impôts et taxes lors de la négociation du contrat et, le cas échéant, pour établir le prix à payer au Consultant pour des prestations supplémentaires à la demande du Client. Ce formulaire ne sera pas utilisé pour effectuer les paiements pour le contrat à rémunération forfaitaire.

A. Rémunération								
No.	Nom	Poste (cf. TECH-6)	Rémunération Expert-mois	Contribution total en Expert/Mois (cf. TECH-6)	{Monnaie # 1- cf. FIN-2}	{Monnaie # 2- cf. FIN-2}	{Monnaie# 3- cf. FIN-2}	{ Monnaie nationale cf. FIN-2}
_____	Personnel clé							
K-1			[Home]					
			[Field]					
K-2								
_____	Autres personnels							
N-1			[Home]					
N-2			[Field]					

	Coûts totaux				
--	--------------	--	--	--	--

Formulaire Type

Consultant:

Pays:

Mission:

Date:

Déclaration relative aux Coûts et Charges du Consultant

Nous confirmons par la présente que:

(a) les frais de base indiqués dans le tableau ci-joint proviennent des bulletins de paie de l'entreprise et reflètent les taux actuels des experts énumérés. Ces taux n'ont pas connus d'augmentation autre que la majoration annuelle normale selon la politique appliquée par l'entreprise aux experts;

(b) les copies conformes des derniers bulletins de paie des experts listés sont joints;

(c) les frais de mission en dehors du siège indiqués ci-dessous sont ceux que l'entreprise a accepté de payer pour cette mission aux experts mentionnés;

(d) les pondérations énumérées dans le tableau ci-joint pour les charges sociales et les frais généraux sont basées sur le coût moyen des trois dernières années tels que représentés par les états financiers de l'entreprise, et

(e) ces pondérations relatives aux charges sociales et aux frais généraux ne comprennent pas les primes ou tout autre type de rémunération.

[Nom du Consultant]

(Signature du Représentant Habilité)

Date

Nom: _____

Titre: _____

Déclaration des coûts et des charges du Consultant
(Formulaire Type I)
 (Libellé en [indiquer la monnaie*])

<i>Personnel</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<i>Nom</i>	<i>Poste</i>	<i>Salaire de base par mois/jour/heure ouvrable</i>	<i>Charges Sociales¹</i>	<i>Frais généraux¹</i>	<i>Sous-total</i>	<i>Marge bénéficiaire²</i>	<i>Indemnités de mission en dehors du bureau¹</i>	<i>Taux fixe proposé par mois/jour/heure ouvrable</i>	<i>Taux fixe proposé par mois/jour/heure ouvrable¹</i>
<i>Bureau</i>									
<i>Pays du Client</i>									

* Si plus d'une monnaie est utilisée, utilisez le(s) tableau(x) supplémentaire (s) pour chaque devise

1. Exprimé en pourcentage de (1)

2. Exprimé en pourcentage de (4)

FORMULAIRE FIN-4 DECOMPOSITION DES AUTRES DEPENSES [REMBOURSABLES]

Lorsqu'il est utilisé pour un contrat à rémunération forfaitaire, ce formulaire sera utilisé pour indiquer la base de calcul du prix du contrat, pour le calcul des impôts et taxes lors de la négociation du contrat et, le cas échéant, pour établir le prix à payer au Consultant pour des prestations supplémentaires à la demande du Client. Ce formulaire ne sera pas utilisé pour effectuer les paiements pour le contrat à rémunération forfaitaire.

B. [Remboursable] _____								
N°	Type de dépenses [Remboursable]	Unité	Coût unitaire	Quantité	{Monnaie # 1- cf. FIN-2}	{Monnaie # 2- cf. FIN-2}	{Monnaie# 3- cf. FIN-2}	{Monnaie nationale- cf. FIN-2}
	{ex Per diem **}	{Jour}						
	{ex voyages internationaux}	{Billet}						
	{ex transport de/vers aéroport}	{Voyage}						
	{ex Coût de communication entre {Insérer lieu} et {Insérer lieu}}							
	{ ex reprographie de							
	{ex location de bureaux}							
								
	{formation du personnel du Client – si prévu dans les TdR}							
Coût total								

Légende:

Section 5. Pays éligibles

Pour les besoins de l'article 6.1 des IC :

Le produit de tout financement de la Banque servira à l'acquisition de services de Personnel clé originaires de pays éligibles fournis par le Consultant.

Par « Pays éligibles » on entend : (a) dans le cas de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Spécial du Nigéria, les pays membres de la Banque Africaine de Développement ; et (b) dans le cas du Fonds Africain de Développement, tout pays.

Le personnel expert et les sous-traitants de Consultants originaires de pays non éligibles ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits services à partir de pays éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque Africaine de Développement et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds Spécial du Nigéria.

En référence à l'article 6.3.2 des IC, les Consultants figurant sur la liste restreinte sont informés qu'à l'heure actuelle, les biens et services provenant des pays ci-après ne sont pas admis dans le cadre de la présente sélection:

Dans le cadre de l'article 6.3.2(a) : _____ *[insérer la liste des pays, établie après accord de la Banque afin d'appliquer la restriction ou insérer « sans objet »]*

Dans le cadre de l'article 6.3.2(b) : _____ *[insérer la liste des pays ou insérer « sans objet »]*

Section 6: Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption

[“Notes à l’intention du Client”: l’Annexe ne doit pas être modifiée]

La Banque a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), aux consultants et à leurs agents (déclarés ou non), aux sous-traitants, aux sous-consultants, aux prestataires de services ou fournisseurs et les membres de leur personnel, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes². En vertu de ce principe, la Banque :

- a) définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes suivants :
 - (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie³ ;
 - ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, induit en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie⁴ afin d’en tirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se soustraire à une obligation ;
 - iii) se livre à des « manœuvres collusoires » les parties qui s’entendent⁵ afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment l’action d’une autre partie ;
 - iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit, ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influencer indûment ses actions⁶ ;
 - v) se livre à des « manœuvres obstructives » :
 - aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fondent une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs en vue d’entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but

² Dans ce contexte, est interdite toute action menée par un consultant ou tout membre de son personnel ou ses agents, ses sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, en vue d’influencer le processus de sélection ou l’exécution d’un contrat pour en tirer un avantage indu.

³ Aux fins de cet alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public ou autorité publique agissant dans le cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le terme « agent public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres organisations prenant ou examinant les décisions de sélection.

⁴ Aux fins de cet alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes « avantage » et « obligation » renvoient au processus de sélection ou à l’exécution du contrat, et les termes « agit ou s’abstient d’agir » font référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de sélection ou l’exécution du contrat.

⁵ Aux fins de cet alinéa, le terme « parties » fait référence à tout participant au processus d’acquisition ou de sélection (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité qui ne participe pas au processus d’acquisition ou de sélection, de simuler une procédure concurrentielle ou de fixer les prix du contrat à des niveaux artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence donnant accès aux prix des autres soumissions ou des autres conditions des offres.

⁶ Aux fins de cet alinéa, « partie » désigne tout participant au processus de sélection ou à l’exécution du contrat.

- de l'empêcher de révéler des informations pertinentes relatives à cette enquête, ou de poursuivre l'enquête ; ou
- bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tels que prévus au paragraphe 1.22(e) ci-dessous.
- b) rejettera la proposition d'attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le contrat ou tout membre de son personnel ou ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce contrat ;
- c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à un contrat si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire des produits du financement s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou au cours de l'exécution du contrat en question sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque en temps utile lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d) sanctionnera un cabinet ou consultant individuel, à tout moment, conformément aux procédures de sanctions en vigueur de la Banque⁷, y compris en le déclarant publiquement soit indéfiniment soit pour une période déterminée, exclu(e), i) de tout processus d'attribution des contrats financés par la Banque ; et ii) de toute possibilité d'être retenu⁸ comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de services au profit d'un cabinet par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et
- e) exigera que la Demande de propositions et les contrats financés par la Banque contiennent une clause demandant aux consultants et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services ou fournisseurs, d'autoriser la Banque à examiner tous leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des propositions et à l'exécution du contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

⁷ Un cabinet ou un consultant individuel peut être déclaré exclu de tout processus d'attribution d'un contrat financé par la Banque à la suite i) de l'achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris, entre autres, l'exclusion croisée convenue avec les autres institutions financières internationales, dont les banques multilatérales de développement, ou selon toute décision qui sera prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d'un processus de sanction au sein de la Banque africaine de développement ; et ii) d'une suspension temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d'une procédure de sanction en cours.

⁸ Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services désigné est une personne ou entité qui a été soit : i) introduite par le consultant dans sa proposition en raison de son expérience particulière et essentielle et du savoir-faire spécifique qui sont pris en compte dans l'évaluation technique de la proposition du consultant en rapport avec les services visés ou ii) désignée par l'Emprunteur.

Section 7. Termes de Référence

1. Contexte général _____

2. Objectifs de la mission _____

3. Etendue des Services, tâches (composantes) et livrables attendus

3.1 _____

3.2 [indiquer si une mission ultérieure est envisagée]

3.3 [indiquer si la formation est une composante spécifique de la mission]

4. Composition de l'équipe et qualification demandées pour le personnel-clé (et autres exigences qui seront utilisées pour l'évaluation du personnel clé suivant les dispositions de l'article 21.1 des IC et des Données particulières)

5. Rapports demandés et calendrier des livrables

Au minimum, indiquer ce qui suit:

(a) format, fréquence, et contenu des rapports;

(b) nombre de copies, et exigences de remise par moyen électronique (ou par CD ROM). Les rapports finaux doivent être fournis sur support CD ROM en sus du nombre de copies papier demandé;

(c) dates de fourniture;

(d) liste des personnes (indiquer le nom, titre, adresse de fourniture) devant recevoir ces rapports; etc.

Dans le cas où aucun rapport n'est à fournir, indiquer «Sans objet»

Si les Services comprennent le contrôle de travaux de génie civil, l'action ci-après requérant l'accord préalable du Client doit être mentionnée: "Toute action dans le cadre d'un marché de travaux de génie civil désignant le Consultant en tant que Maître d'œuvre ou Chef de Projet, pour laquelle ledit marché de travaux stipule que l'accord écrit du Client en tant que «Maître d'Ouvrage» est requise.

6. Prestations à fournir par le Client et personnel de contrepartie (homologues)

(a) Services, installations et biens à mettre à disposition du Consultant par le Client: _____ [fournir la liste]

(b) Personnel technique et administrative de contrepartie devant être affecté par le Client auprès de l'équipe du Consultant: _____ [fournir la liste]

7. _____

PARTIE II

Section 8. Conditions du Contrat et Formulaires

Avertissement

1. La Partie II comprend deux types de Contrats-types pour Services de Consultants (contrat rémunéré au temps passé et contrat à rémunération forfaitaire), inclus dans le document-cadre pour la Sélection des Consultants élaborés par les banques multilatérales de développement (BMD).

2. **Contrats rémunérés au temps passé.** Ce type de contrat convient aux services dont il est difficile de définir l'étendue ou la durée, soit qu'il s'agisse de services liés aux activités d'autres prestataires dont les délais d'exécution peuvent varier, soit que l'on ait du mal à déterminer l'étendue des prestations que les consultants ont à fournir pour atteindre les objectifs fixés. Dans les contrats rémunérés au temps passé, le Consultant fournit les services au temps passé en se conformant à des normes de qualité, et la rémunération du Consultant est déterminée sur la base du temps consacré aux services et (i) sur la base de prix unitaires préalablement convenus pour les experts du Consultant multipliés par la durée consacrée par lesdits experts à la mission et (ii) et les frais (remboursables) établis à partir des dépenses effectives et/ou des prix unitaires convenus. Un contrat rémunéré au temps passé doit être suivi et administré de près par le lient, qui s'assurera ainsi du bon déroulement de la mission au jour le jour.

3. **Contrats à rémunération forfaitaire.** Ce type de contrat convient pour des missions où l'étendue et la durée des services, ainsi que les résultats attendus des consultants sont clairement définis. Les paiements sont liés aux résultats fournis, qu'il s'agisse de rapports, de plans, de devis quantitatifs, de documents d'appel d'offres ou de programmes logiciels. Un contrat à rémunération forfaitaire est plus facile à administrer, parce qu'il se déroule sur le principe d'un prix fixé pour une prestation bien définie, les paiements venant à échéance sur la base de résultats spécifiés. Néanmoins, le Client doit impérativement contrôler la qualité du travail fourni par le Consultant.

4. Les formulaires types sont conçus pour des missions réalisées par des bureaux de consultants et ne doivent pas être utilisés pour des consultants individuels.

Ces Contrats-types doivent être utilisés pour les missions complexes ou de montants supérieurs à un seuil monétaire établi par chaque BMD, généralement 200,000 UC⁹.

⁹ 1 UC (unité de compte) = 1 DTS (droits de tirage spéciaux)

FORMULAIRE DE CONTRAT HARMONISE

Services de Consultants

Rémunération au temps passé

Table des Matières

Préface.....	68
I. Modèle de Contrat –Rémunération au temps passé	70
II. Conditions générales du Contrat	72
A. Dispositions générales.....	72
1. Définitions	72
2. Relations entre les Parties.....	73
3. Droit applicable au Contrat	73
4. Langue	73
5. Titres.....	73
6. Notifications	73
7. Lieux.....	74
8. Autorité du Chef de file.....	74
9. Représentants autorisés	74
10. Fraude et corruption	74
B. Commencement, achèvement, Amendement et Résiliation du Contrat	74
11. Entrée en vigueur du Contrat.....	74
12. Résiliation du Contrat par défaut d’entrée en vigueur	74
13. Commencement des Services	74
14. Achèvement du Contrat.....	75
15. Contrat formant un tout	75
16. Avenants.....	75
17. Force Majeure.....	75
18. Suspension.....	76
19. Résiliation.....	76
C. Obligations du Consultant	78
20. Dispositions générales	78
21. Conflit d’intérêts.....	79
22. Obligation de réserve.....	80
23. Responsabilité du Consultant	80
24. Assurance à la charge du Consultant.....	80
25. Comptabilité, inspection et audits	80
26. Obligations en matière de rapports.....	81
27. Propriété des documents préparés par le Consultant.....	81
28. Equipements, véhicules et fournitures.....	81
D. Personnel du Consultant et Sous-traitants	81
29. Description du personnel-clé	81
30. Remplacement de Personnel-clé	82
31. Approbation pour des personnels-clé additionnels	82
32. Retrait de personnel ou de sous-traitant	82
33. Remplacement ou retrait de personnel – conséquences sur les paiements.....	83
34. Heures ouvrables, heures supplémentaires, congés, etc.	83
E. Obligations du Client.....	83
35. Assistance et exonérations.....	83

36. Accès au site du Projet	84
37. Modification du droit applicable concernant les impôts et taxes	84
38. Services, installations et propriétés du Client	84
39. Personnel de Contrepartie	84
40. Paiements.....	85
F. Paiements versés au Consultant.....	85
41. Montant plafond	85
42. Rémunération et dépenses remboursables.....	85
43. Impôts et taxes.....	85
44. Monnaie de paiement	86
45. Modalités de facturation et de paiement.....	86
46. Intérêts moratoires	87
G. Equité et bonne foi	87
47. Bonne foi	87
H. Règlement des différends	87
48. Règlement amiable	87
49. Règlement des différends	87
50. Eligibilité	88
Annexe 1: Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption	89
III. Conditions particulières du Contrat.....	91
IV. Annexes	101
Annexe A – Termes de Référence	101
Annexe B – Personnel clé	101
Annexe C – estimation du coût de la Rémunération.....	101
Annexe D – Estimation des autres coûts [Remboursables]	103
Annexe E - Formulaire de garantie de remboursement de l’avance	104

Préface

1. Le formulaire de Contrat type comporte quatre parties : le Modèle de contrat qui doit être signé par le Client et le Consultant, les Conditions générales du Contrat (CGC) y compris l'Annexe A (Règles de la Banque - Pratiques frauduleuses et de corruption), les Conditions particulières du Contrat (CPC) et les Annexes.
2. Les Conditions générales, incluant l'Annexe 1, ne doivent pas être modifiées. Toute disposition complémentaire requise pour satisfaire aux exigences spécifiques du projet doit être insérée dans les Conditions particulières, sans pour autant contredire ou invalider les Conditions générales.

CONTRAT POUR SERVICES DE CONSULTANTS

Contrat rémunéré au temps passé

Nom du Projet _____

[No **du Prêt/ Crédit/Don/Financement**] No. _____

Contrat No. _____

Entre

[Nom du Client]

Et

[Nom du Consultant]

Date: _____

I. Modèle de Contrat

REMUNERATION AU TEMPS PASSE

(Le texte proposé entre crochets [] est optionnel; toutes ces notes doivent être supprimées dans le texte final)

Le présent CONTRAT (intitulé ci-après le “Contrat”) est passé le [jour] jour du [mois] de [année], entre, d’une part, [nom du Client, Récipiendaire ou Bénéficiaire] (ci-après appelé le “Client”) et, d’autre part, [nom du Consultant] (ci-après appelé le “Consultant”).

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit être modifié en partie comme suit: “... (ci-après appelé le “Client”) et, d’autre part, un groupement constitué des entités suivantes, dont chacune d’entre elles sera conjointement et solidairement responsable à l’égard du Client pour l’exécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir et (ci-après appelés le “Consultant”).”]

ATTENDU QUE

- (a) le Client a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans les Conditions générales jointes au présent Contrat (ci-après intitulées les “Services”);
- (b) le Consultant, ayant démontré au Client qu’ils ont la capacité professionnelle, l’expertise et les ressources techniques requises, a convenu d’exécuter les Services conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat;
- (c) le Client a reçu [ou a sollicité] un prêt [ou crédit ou don ou financement] de la Banque Africaine de Développement (appelée ci-après la “Banque”) en vue de contribuer au financement du coût des Services et se propose d’utiliser une partie de ce [prêt ou crédit ou don ou financement] pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu (i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu’à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l’accord de financement; ledit accord de financement interdit tout retrait du compte de [prêt/crédit/don/financement] destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que le Client ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’accord de [prêt/crédit/don/financement] ni prétendre détenir [prêt/crédit/don/financement] sur les fonds.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit:

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Contrat:
 - (a) les Conditions générales du Contrat, y compris l’Annexe 1 (Règles de la Banque - Pratiques frauduleuses et de corruption)
 - (b) les Conditions particulières du Contrat
 - (c) les Annexes:

Annexe A: Description des Services

Annexe B: Personnel clé

Annexe C: Estimation des coûts de la rémunération

Annexe D: Estimation des autres coûts (remboursables)

Annexe E: Formulaire de garantie bancaire pour le remboursement de l'avance

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation: les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C et l'Annexe D, l'Annexe E. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat; en particulier:
- (a) le Consultant fourniront les Services conformément aux conditions du Contrat; et
 - (b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectif le jour et l'an ci-dessus:

Pour *[le Client]* et en son nom

[Représentant autorisé]

Pour *[le Consultant]* et en son nom

[Représentant autorisé]

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques en groupement, chacune d'entre elles doit apparaître comme signataire ou seul le Chef de file signera, auquel cas le pouvoir l'habilitant à signer au nom de tous les partenaires doit être joint.]

Pour et au nom de chacun des Partenaires du Consultant

[Nom du Chef de file]

[Représentant autorisé au nom des partenaires du groupement]

[Ajouter des emplacements de signature pour chacun des partenaires, si tous sont signataires]

II. Conditions générales du Contrat

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Définitions

- 1.1 A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Contrat, les termes ci-après ont les significations suivantes:
- (a) “Règles applicables” désigne les *Règles et Procédures pour l'emploi des consultants* de la Banque, comme spécifié dans la présente DDP.
 - (b) “Droit applicable” désigne les lois et autres textes ayant force de loi dans le pays du Gouvernement ou dans tout autre pays qui peut être indiqué dans les Conditions Particulières du Contrat (CPC), au fur et à mesure de leur publication et de leur mise en vigueur.
 - (c) La “Banque” désigne la Banque Africaine de Développement, le Fonds Africain de Développement ou le Fonds Spécial du Nigéria selon le contexte.
 - (d) “L’Emprunteur [ou Récipiendaire ou Bénéficiaire]” désigne le gouvernement, l’agence gouvernementale ou toute autre entité ayant signé l’accord de financement [ou prêt/crédit/don/projet] avec la Banque.
 - (e) Le “Client” désigne [l’agence d’implémentation/d’exécution] avec laquelle le Consultant sélectionné signe le Contrat de prestations de services.
 - (f) Le “Consultant” désigne la personne morale ou l’entité légale qui peut fournir ou qui fournit les prestations au Client en vertu du contrat.
 - (g) Le “Contrat” désigne le contrat signé par le Client et le Consultant et tous les documents annexés énumérés à la Clause 1, à savoir les Conditions générales du Contrat (CGC), les Conditions particulières du Contrat (CPC) et les Annexes.
 - (h) “Jour” désigne une journée calendaire, sauf si stipulé autrement.
 - (i) “Date d’entrée en vigueur” la date à laquelle le présent Contrat entrera en vigueur, conformément à la Clause 11 du CGC.
 - (j) “Experts” désigne collectivement le personnel-clé ou tout autre personnel du Consultant, des sous-traitants ou des partenaires de groupement.
 - (k) “Monnaie étrangère”: toute monnaie autre que celle du pays du Client.
 - (l) “CGC” : Conditions Générales du Contrat.
 - (m) “Gouvernement”: le Gouvernement du pays du Client.
 - (n) “Groupement” signifie une association disposant, ou non, d’une personnalité juridique distincte de celle des partenaires le constituant, de plus d’un Consultant, dans lequel un des partenaires dispose de l’autorité afin de mener les affaires au nom et pour le compte de tous les partenaires du groupement, et qui est conjointement et solidairement

responsable de l'exécution du Contrat vis-à-vis du Client.

- (o) "Personnel-clé" désigne un expert fourni par le Consultant, dont les qualifications professionnelles, le savoir-faire, les connaissances et l'expérience sont essentielles à la réalisation des Services dans le cadre du Contrat, et dont le CV est pris en compte pour l'évaluation technique de la Proposition du Consultant.
- (p) "Monnaie nationale": la monnaie du pays du Client.
- (q) "Autre personnel" désigne un professionnel fourni par le Consultant ou un sous-traitant, affecté à la réalisation des Services en tout ou partie dans le cadre du Contrat.
- (r) "Partie": le Client ou le Consultant, selon le cas; et, "Parties": le Client et le Consultant.
- (s) "CPC": Conditions particulières du Contrat, qui permettent de modifier ou de compléter les CGC.
- (t) "Services": désigne les prestations devant être assurées par le Consultant dans le cadre du Contrat, décrits à l'Annexe A jointe.
- (u) "Sous-traitant": désigne toute personne physique ou morale avec laquelle le Consultant passe un accord en vue de sous-traiter une partie des prestations, le Consultant demeurant responsable vis-à-vis du Client tout au long de l'exécution du Contrat.
- (v) "Tierce Partie" désigne toute personne ou entité autre que le Gouvernement, le Client, le Consultant ou le Sous-Traitant.

2. Relations entre les Parties

- 2.1. Aucune disposition figurant au présent Contrat ne peut être interprétée comme créant une relation de commettant à préposé, ou établissant un lien de subordination d'employé à employeur entre le Client et le Consultant. Dans le cadre du présent Contrat, le Personnel exécutant les Services dépend totalement du Consultant et du Sous-traitant, le cas échéant, lesquels sont entièrement responsables des Services exécutées par ces derniers ou en leur nom.

3. Droit applicable au Contrat

- 3.1. Le présent Contrat, sa signification, son interprétation, et les relations s'établissant entre les Parties seront régies par le Droit applicable.

4. Langue

- 4.1. Le présent Contrat a été rédigé dans la langue indiquée dans les **CPC**, qui sera la langue faisant foi pour toutes questions relatives à la signification ou à l'interprétation du présent Contrat.

5. Titres

- 5.1. Les titres ne limiteront, ne modifieront, ni n'affecteront en rien la Signification du présent Contrat.

6. Notifications

- 6.1. Toute notification nécessaire ou permise en vertu du présent Contrat devra l'être sous forme écrite, dans la langue indiquée à la Clause 4. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un représentant

autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura été envoyée à cette Partie à l'adresse indiquée dans les **CPC**.

- 6.2. Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en donnant à l'autre partie notification écrite envoyée à l'adresse indiquée dans les **CPC**.

7. Lieux

- 7.1. Les Services sont exécutés sur les lieux indiqués à l'Annexe A jointe et, lorsque la localisation d'une tâche particulière n'est pas précisée, en des lieux que le Client approuvera, dans le pays de son Gouvernement ou à l'étranger.

8. Autorité du Chef de file

- 8.1. Si le Consultant est constitué par un groupement de plus d'une entité, les partenaires autorisent par la présente l'entité Chef de file indiquée dans les **CPC** à exercer en leur nom tous les droits, et remplir toutes les obligations envers le Client en vertu du présent Contrat et à recevoir, notamment, les instructions et les paiements effectués par le Client.

9. Représentants autorisés

- 9.1. Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut ou qui doit être établi en vertu du présent Contrat par le Client ou par le Consultant, pourra l'être par les représentants désignés dans les **CPC**.

10. Fraude et corruption

- 10.1. La Banque exige le respect des règles de la Banque concernant la fraude et la corruption, tels que décrits dans l'Annexe 1 des CGC.

a. Commission et rétributions

- 10.2. Le Client exige que Consultant indique les commissions et rétributions éventuellement payées ou devant être payées à des agents en rapport avec la Proposition et l'exécution du Contrat. Le Consultant doit au minimum indiquer le nom et l'adresse de l'agent ou toute autre bénéficiaire, le montant et la monnaie de paiement et le motif dudit paiement. Si le Consultant manque à l'obligation de fournir les renseignements ainsi exigés sur les commissions et rétributions, le Client a le droit de résilier le Contrat et la Banque peut appliquer les sanctions prévues.

B. COMMENCEMENT, ACHEVEMENT, AMENDEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT

11. Entrée en vigueur du Contrat

- 11.1. Le présent Contrat entrera en vigueur à la date ("Date d'entrée en vigueur") de la notification faite par le Client au Consultant de commencer à fournir les Services. Cette notification confirmera que les conditions d'entrée en vigueur du Contrat, le cas échéant, énumérées dans les **CPC** ont été remplies.

12. Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur

- 12.1. Si le présent Contrat n'est pas entré en vigueur dans les délais indiqués dans les **CPC** à partir de la date du Contrat signé par les Parties, chacune des Parties peut, par notification écrite d'une durée de vingt et deux (22) jours au moins adressée à l'autre Partie, déclarer le présent Contrat nul et non avenant, auquel cas aucune Partie ne pourra élever de réclamation en vertu de ce Contrat envers l'autre Partie.

13. Commencement des

- 13.1. Le Consultant confirmera la disponibilité du personnel clé et commencera l'exécution des Services au plus tard à l'issue de la période

Services	faisant suite à la Date d'entrée en vigueur indiquée dans les CPC .
14. Achèvement du Contrat	14.1. A moins qu'il n'ait été résilié auparavant conformément aux dispositions de la Clause 19 ci-après, le présent Contrat prendra fin à l'issue de la période faisant suite à la Date d'entrée en vigueur indiquée dans les CPC .
15. Contrat formant un tout	15.1. Le présent Contrat contient toutes les clauses et dispositions convenues entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties n'a le pouvoir de lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne soit contenue dans le présent Contrat.
16. Avenants	16.1. Aucun avenant aux termes et conditions du présent Contrat, y compris des modifications portées à l'étendue des Services, ne pourra être effectué sans accord écrit entre les Parties. Toutefois, chaque Partie évaluera dûment toute proposition de modification ou de changement présentée par l'autre Partie. 16.2. Le consentement préalable et écrit de la Banque est requis en cas de toute modification ou variation de quelque importance.
17. Force Majeure	
a. Définition	17.1. Aux fins du présent Contrat, "Force majeure" signifie tout événement hors du contrôle d'une Partie, qui n'est pas prévisible, qui est inévitable et qui rend impossible l'exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu'elle peut être considérée comme étant impossible dans de telles circonstances; les cas de Force majeure comprennent, mais ne sont pas limités à : guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves, ou autres actions revendicatives, confiscations, ou Fait du prince. 17.2. Ne constituent pas des cas de Force majeure: (i) les événements résultant d'une négligence ou d'une action délibérée d'une des Parties ou d'un de ses Sous-traitants, agents ou employés, (ii) les événements qu'une Partie agissant avec diligence aurait été susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion du Contrat et d'éviter ou de surmonter dans l'exécution de ses obligations contractuelles. 17.3. L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas des cas de Force majeure.
b. Non-rupture de Contrat	17.4. Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Contrat, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation a pris toutes précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du présent Contrat.
c. Dispositions à prendre	17.5. Une Partie faisant face à un cas de Force majeure doit continuer de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en vertu

de ce Contrat et doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour minimiser les conséquences de tout cas de Force majeure.

- 17.6. Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze (14) jours après l'apparition de l'événement; apporter la preuve de l'existence et de la cause de cet événement; et de la même façon notifier dans les plus brefs délais le retour à des conditions normales.
- 17.7. Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de Force majeure.
- 17.8. Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Services à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant, sur instructions du Client, doit
- (a) cesser ses activités et démobiliser, auquel cas il sera remboursé des coûts raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la reprise des Services si ainsi requis par le Client, ou
 - (b) continuer l'exécution des Services autant que faire se peut, auquel cas, le Consultant continuera d'être rémunéré conformément aux termes du présent Contrat; il sera également remboursé dans une limite raisonnable pour les frais nécessaires encourus.
- 17.9. En cas de désaccord entre les Parties quant à l'existence ou à la gravité d'un cas de Force majeure, le différend sera tranché conformément aux dispositions des clauses 48 et 49 des CGC.

18.Suspension 18.1. Le Client peut arrêter tous paiements au Consultant en lui envoyant une lettre de notification de suspension si le consultant manque de s'acquitter de ses obligations contractuelles, y compris la fourniture des Services. Cette lettre de notification de suspension (i) précisera la nature de manquement et (ii) demandera au consultant d'expliquer la raison du manquement et de chercher à y remédier dans une période ne dépassant pas trente (30) jours après la réception de la notification de suspension par le Consultant.

19. Résiliation 19. 1 Le présent Contrat peut être résilié par l'une quelconque des parties dans les conditions ci-après:

a. Par le Client

- 19.1.1 Le Client a le droit de résilier le Contrat à la suite de l'un quelconque des événements indiqués aux paragraphes (a) à (f) de la présente Clause. Dans un tel cas, le Client remettra une notification écrite d'un délai minimum de trente (30) jours au Consultant dans le cas des événements visés sous (a) à (d), de soixante (60) jours dans le cas des événements visés sous (e) et de cinq (5) jours dans le cas des événements visés sous (f):
- (a) si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations contractuelles, suivant notification de suspension conforme aux

dispositions de la Clause 18 ci-dessus;

- (b) si le Consultant (ou, si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, l'un des partenaires) fait faillite ou entre en règlement judiciaire, en liquidation ou redressement judiciaire, que ce soit volontairement ou non ;
- (c) si le Consultant ne se conforme pas à la décision finale prise à la suite d'une procédure d'arbitrage engagée conformément aux dispositions de la Clause 49.1 ci-après;
- (d) si, suite à un cas de Force Majeure, le Consultant est placé dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période supérieure à soixante (60) jours;
- (e) si le Client, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le présent Contrat;
- (f) si le Consultant manquait à confirmer la disponibilité du personnel-clé comme exigé à la Clause CGC 13.

19.1.2 En outre, si le Client établit que le Consultant s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives [ou obstructives] lors de l'obtention ou lors de l'exécution du Contrat, le Client a le droit de résilier le Contrat après notification écrite de quatorze (14) jours au Consultant.

b. Par le Consultant

19.1.3 Le Consultant a le droit de résilier le présent Contrat, par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours suivant l'apparition de l'un des cas décrits aux paragraphes (a) à (d) ci-après :

- (a) si le Client ne règle pas, dans les quarante-cinq (45) jours suivant réception de la notification écrite du Consultant d'un retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant, conformément aux dispositions du présent Contrat, et non sujettes à contestation conformément aux dispositions de la Clause 49.1 ci-après;
- (b) si, à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant se trouve dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période d'au moins soixante (60) jours;
- (c) si le Client ne se conforme pas à la décision finale prise suite à une procédure d'arbitrage conduite conformément aux dispositions de la Clause 49.1 ci-après ; ou
- (d) si le Client a manqué à ses obligations contractuelles et n'y a pas remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours (ou tout délai additionnel que le Consultant aurait accepté par écrit) après réception de la notification faite par le Consultant de ce manquement.

c. Cessation des droits et obligations

19.1.4 Tous droits et obligations contractuelles des Parties cesseront à la résiliation du présent Contrat conformément aux dispositions des Clauses 12 ou 19, ou à l'achèvement du présent Contrat conformément aux dispositions de la Clause 14, à l'exception (i) des droits et obligations qui pourraient demeurer à la date de résiliation ou

d'achèvement du Contrat, (ii) de l'obligation de réserve définie dans la Clause 22 ci-après, (iii) de l'obligation qu'a le Consultant d'autoriser l'inspection, la copie et la vérification des comptes et écritures, conformément à la Clause 25 ci-après, et (iv) des droits qu'une Partie pourrait conserver conformément aux dispositions du Droit applicable.

- d. Cessation des Services** 19.1.5 Sur résiliation du présent Contrat par notification de l'une des Parties à l'autre conformément aux dispositions des Clauses 19a ou 19b ci-dessus, le Consultant devra, dès l'envoi ou la réception de cette notification, prendre les mesures permettant de conclure au mieux les Services et tenter de restreindre dans toute la mesure du possible les dépenses correspondantes. En ce qui concerne les documents préparés par le Consultant, et les équipements et autres contributions du Client, le Consultant procédera comme indiqué aux Clauses 27 et 28 des CGC ci-après.
- e. Paiement à la suite de la résiliation** 19.1.6 Suite à la résiliation du présent Contrat, le Client réglera au Consultant les sommes suivantes:
- (a) la rémunération due conformément aux dispositions de la Clause 42 ci-après au titre des Services qui auront été effectuées de manière satisfaisante jusqu'à la date de résiliation; et les autres dépenses (remboursables) conformément aux dispositions de la Clause 42 au titre de dépenses effectivement encourues avant la date d'entrée en vigueur de la résiliation ; et
 - (b) dans les cas de résiliation définis dans les paragraphes (d) à (e) de la Clause 19.1.1 des CGC, le remboursement dans une limite raisonnable des dépenses résultant de la conclusion rapide et en bon ordre du Contrat, ainsi que des dépenses de rapatriement du personnel du Consultant.

C. OBLIGATIONS DU CONSULTANT

20. Dispositions générales

- a. Normes de réalisation** 20.1 Le Consultant exécutera les Services et remplira ses obligations de façon diligente, efficace et économique conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées; pratiquera une saine gestion; utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de l'exécution du présent Contrat ou des Services, le Consultant se comportera toujours en conseiller loyal du Client, et défendra en toute circonstance les intérêts légitimes du Client dans ses rapports avec les Sous-traitants ou les Tiers.
- 20.2 Le Consultant emploiera et fournira les experts et sous-traitants, disposant des qualifications et de l'expérience nécessaires pour la réalisation des Services.

- 20.3 Le Consultant peut sous-traiter une partie des Services sous la condition expresse que les personnels-clé et sous-traitants aient été approuvés par le Client au préalable. Indépendamment d'une telle approbation, le Consultant demeure entièrement responsable pour la réalisation des Services.
- b. Droit applicable aux Services**
- 20.4 Le Consultant exécutera les Services conformément au Droit applicable et prendra toute mesure possible pour que les Sous-traitants, ainsi que le personnel du Consultant et des Sous-traitants, respectent le Droit applicable.
- 20.5 Durant l'exécution du Contrat, le Consultant se conformera aux interdictions d'importation de biens et services dans le pays du Client quand
- (a) la législation ou la réglementation publique du pays de [l'Emprunteur ou du Bénéficiaire] interdit les relations commerciales avec ce pays, ou
- (b) en application d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur ou du Bénéficiaire interdit tout paiement à des personnes physiques ou morales de ce pays.
- 20.6 Le Client fera connaître par écrit au Consultant les coutumes locales qu'il devra respecter, et le Consultant devra respecter les coutumes locales après, après une telle notification.
- 21. Conflit d'intérêts**
- a. Commissions, rabais, etc.**
- 21.1 Le Consultant défendra avant tout les intérêts du Client sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les intérêts de sa propre société.
- 21.1.1 La rémunération du Consultant, qui sera versée conformément aux dispositions des Clauses des CGC 41 à 46, constituera la seule rémunération versée au titre du présent Contrat et, sous réserve des dispositions de la Clause 21.1.3 ci-après, le Consultant n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Contrat ou dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et il s'efforcera à ce que son Personnel et ses agents, ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.
- 21.1.2 Si, dans le cadre de l'exécution de ses Services, le Consultant est chargé de conseiller le Client en matière d'achat de biens, travaux ou services, il se conformera aux règles sur la passation des marchés de la Banque et exercera en toutes circonstances ses responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts du Client. Tout rabais ou commission obtenu par le Consultant dans l'exercice de ses responsabilités en matière de passation des marchés sera crédité au Client.

- b. Non-participation du Consultant et de ses associés à certaines activités** 21.1.3 Le Consultant, ainsi que ses affiliés ou Sous-traitants et leurs affiliés, s'interdisent, pendant la durée du Contrat et à son issue, de fournir des biens, travaux ou services (autres que services de consultants) destinés à tout projet découlant des Services fournis pour la préparation ou la mise en œuvre du projet, [sauf mention contraire dans les CPC.
- c. Interdiction d'activités incompatibles** 21.1.4 Le Consultant, et sous sa responsabilité ses Sous-traitants et leur personnel, ne devront pas s'engager, directement ou indirectement dans des activités commerciales ou professionnelles qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées en vertu du présent Contrat.
- d. Obligation de signaler les activités conflictuelles** 21.1.5 Le Consultant, et sous sa responsabilité ses Sous-traitants et leur personnel ont l'obligation de signaler au Client toute situation réelle ou potentielle de conflit qui a un impact sur leur capacité à servir au mieux les intérêts du Client, ou qui pourrait être perçue comme telle. Tout manquement à signaler une telle situation peut conduire à la disqualification du Consultant ou à la résiliation du Contrat.
- 22. Obligation de réserve** 22.1 Le Consultant et son Personnel, s'engagent à ne pas divulguer d'information confidentielle relative aux Services ni les recommandations formulées lors de l'exécution des Services ou qui en découleraient sans autorisation préalable écrite du Client.
- 23. Responsabilité du Consultant** 23.1 Sous réserve des dispositions supplémentaires qui peuvent figurer dans les CPC, les responsabilités du Consultant en vertu du présent Contrat sont celles prévues par le Droit applicable.
- 24. Assurance à la charge du Consultant** 24.1 Le Consultant (i) prendra et maintiendra, et fera en sorte que ses Sous-traitants prennent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Sous-traitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions approuvés par le Client, une assurance couvrant les risques et pour les montants indiqués dans les CPC, et (ii) à la demande du Client, lui fournira la preuve que cette assurance a bien été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées. Le Consultant devra prendre cette assurance avant le commencement des Services comme indiqué à la Clause 13 ci-avant.
- 25. Comptabilité, inspection et audits** 25.1 Le Consultant tiendra à jour et de façon systématique la comptabilité et la documentation relative aux Services, selon des principes de comptabilité généralement reconnus, et sous une forme suffisamment détaillée pour permettre d'identifier clairement toutes les dépenses et coûts, et la base sur laquelle ils ont été calculés ; il veillera à ce que ses sous-traitants agissent de la même manière.
- 25.2 Le Consultant autorisera l'inspection périodique par la Banque ou par ses représentants du site du projet et l'examen de la comptabilité et la documentation relative aux Services et à la soumission de la Proposition relative audits Services, et accordera la possibilité aux auditeurs désignés par la Banque de vérifier ladite comptabilité et lesdits

documents, si la Banque en fait la demande. L'attention du Consultant est attirée sur la Clause 10 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d'entraver l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Contrat (ainsi qu'à l'exclusion dans le cadre des pratiques en vigueur concernant les sanctions de la Banque).

26. Obligations en matière de rapports

26.1 Le Consultant fournira au Client les rapports et documents indiqués dans l'Annexe A ci-jointe, dans la forme, les délais et selon les quantités indiquées dans cette Annexe.

27. Propriété des documents préparés par le Consultant

27.1 Sauf disposition contraire stipulée dans les CPC, tous les rapports et renseignements se rapportant aux Services, cartes, plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, et tous matériaux collectés ou préparés par le Consultant pour le compte du Client en vertu du présent Contrat auront un caractère confidentiel et deviendront et demeureront la propriété du Client. Le Consultant les remettra au Client avant la résiliation ou l'achèvement du présent Contrat, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra conserver un exemplaire des documents et logiciels mais il ne pourra pas faire usage de ceux-ci pour des motifs sans relation avec le Contrat sans avoir obtenu l'accord écrit préalable du Client.

27.2 Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des tiers pour la conception de ces plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, il devra obtenir l'approbation écrite préalable du Client qui aura le droit, à sa discrétion, de demander à recouvrer le coût des dépenses encourues pour le développement des programmes concernés. Toutes autres restrictions pouvant concerner l'utilisation de ces documents et logiciels à une date ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les CPC.

28. Equipements, véhicules et fournitures

28.1 Les équipements, véhicules et fournitures mis à la disposition du Consultant par le Client ou achetés en tout ou en partie grâce à des fonds fournis par le Client, seront propriété du Client et seront marqués en conséquence. Sur résiliation du contrat ou à son achèvement, le Consultant remettra au Client un inventaire de ces équipements, véhicules et fournitures et les traitera conformément aux instructions du Client. Le Consultant, sous réserve d'instructions écrites contraires du Client, prendra une assurance pour les équipements, véhicules et fournitures qui resteront valables aussi longtemps que ces biens resteront en sa possession, aux frais du Client et pour un montant égal à leur valeur de remplacement.

28.2 Les équipements et fournitures importés par le Consultant et son Personnel dans le pays du Gouvernement et utilisés soit aux fins de la Mission ou aux fins d'usage personnel resteront propriété du Consultant ou de son Personnel, selon le cas.

D. PERSONNEL DU CONSULTANT ET SOUS-TRAITANTS

29. Description

29.1 Les titres, les descriptions de postes, les qualifications minimales et la

du personnel-clé

durée estimative d'engagement nécessaire à l'exécution des Services pour les membres clé du Personnel-clé du Consultant sont décrits dans l'Annexe B.

29.2 Si nécessaire pour se conformer aux dispositions de la Clause 20a, le Consultant pourra ajuster la durée estimative d'engagement du Personnel clé indiquée dans l'Annexe B, par notification écrite au Client, à la condition que (i) ces ajustements ne modifient pas la durée prévue d'engagement d'un des experts individuels de plus de 10%, ou d'une semaine, la durée la plus longue étant retenue, et (ii) la totalité de ces ajustements ne fasse pas dépasser les plafonds fixés à la Clause 41.2.

29.3 S'il est demandé des tâches additionnelles au-delà des Services définies à l'Annexe A, la durée estimative d'engagement du Personnel clé pourra être prolongée par accord écrit entre le Client et le Consultant. Si cette prolongation conduit à un dépassement des plafonds fixés à la Clause 41.1, les Parties signeront un avenant au Contrat.

**30.
Remplacement
de
Personnel-clé**

30.1 Sauf dans le cas où le Client donne son accord par écrit, aucun changement ne sera apporté au Personnel-clé.

30.2 Nonobstant ce qui précède, le remplacement de personnel-clé durant l'exécution du Contrat ne pourra être envisagé qu'après demande écrite formulée par le Consultant et pour des raisons indépendantes de la volonté du Consultant, notamment décès ou incapacité pour raisons médicales. Dans un tel cas, aux fins de remplacement, le Consultant fournira une personne de qualification égale ou supérieure, au même taux de rémunération.

**31. Approbation
pour des
personnels-clé
additionnels**

31.1 Si durant l'exécution du Contrat, il s'avère nécessaire de mobiliser du Personnel clé additionnels pour la réalisation des Services, le Consultant soumettra pour examen et approbation par le Client, le curriculum vitae du (des personnel(s). Si le Client ne formule pas d'objection motivée par écrit dans les vingt-deux (22) jours suivant la date où il aura reçu le curriculum vitae, ce Personnel sera considéré comme étant approuvé par le Client.

**32. Retrait de
personnel ou de
sous-traitant**

32.1 Si le Client découvre qu'un des membres du Personnel ou sous-traitant s'est rendu coupable d'un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou si le Client établit qu'un des membres du Personnel ou sous-traitant s'est livré à la corruption ou à des pratiques frauduleuses, collusives ou coercitives lors de l'exécution des Services, le Consultant doit pourvoir à son remplacement, sur demande écrite du Client.

32.2 Si le Client estime qu'un des membres du Personnel clé, autre personnel ou sous-traitant n'a pas la compétence nécessaire ou se révèle incapable de remplir ses fonctions, le Client a le droit de demander son remplacement, en spécifiant les motifs.

32.3 Tout remplacement de personnel ou sous-traitant doit être effectué par un remplaçant dont les qualifications et l'expérience sont au moins

équivalentes à celles du personnel remplacé, et devront être acceptables par le Client.

**33.
Remplacement
ou retrait de
personnel –
conséquences
sur les
paiements**

- 33.1 A moins que le Client n'en ait convenu autrement, (i) le Consultant prendra à sa charge tous les frais additionnels de voyage et autres résultant du retrait et/ou remplacement, et (ii) la rémunération versée au titre de chaque membre du Personnel de remplacement ne saurait dépasser la rémunération qui aurait été versée au membre du Personnel qui a été remplacé.

**34. Heures
ouvrables,
heures
supplémentaires
, congés, etc.**

- 34.1 Les heures ouvrables et les jours fériés applicables au Personnel sont indiqués dans l'Annexe B. Pour prendre en compte les délais de route vers le pays du Client ou en provenance de ce pays, le Personnel qui exécutera les Services dans le pays du Client sera réputé ayant commencé à (ou terminé) les Services le nombre de jours avant son arrivée ou après son départ du pays du Client indiqué dans l'Annexe B.
- 34.2 Le Personnel clé n'aura pas le droit d'être payé en heures supplémentaires, ni de bénéficier de congés maladie ou de vacances, sauf dans les cas définis à l'Annexe B; la rémunération de Consultant sera réputée couvrir ces heures, congés de maladie ou vacances.
- 34.3 Les congés pris par le Personnel clé seront sujets à agrément préalable du Consultant qui s'assurera que les absences pour congé ne risquent pas de retarder le déroulement et le suivi des Services.

E. OBLIGATIONS DU CLIENT

**35.
Assistance et
exonérations**

- 35.1 Sauf indication contraire dans les CPC, le Client fera son possible pour:
- (a) assister le Consultant pour obtenir les permis de travail et autres documents qui lui sont nécessaires dans le cadre de l'exécution des Services;
 - (b) assister le Consultant pour obtenir rapidement pour son Personnel et, le cas échéant, leurs familles, les visas d'entrée et de sortie, les permis de résidence, et tous autres documents requis pour leur séjour dans le pays du Client durant l'exécution des Services;
 - (c) faciliter le dédouanement des biens nécessaires à l'exécution des Services et des effets personnels appartenant au Personnel et à leurs familles;
 - (d) donner aux agents et représentants officiels du Gouvernement les instructions et informations nécessaires à l'exécution rapide et efficace des Services;
 - (e) assister le Consultant, ses sous-traitants et leur personnel à obtenir une exonération de toute obligation d'enregistrement, ou toute autorisation d'exercer leur profession en société ou à titre individuel dans le pays du Client, conformément aux dispositions du Droit applicable;
 - (f) assister le Consultant, ses Sous-traitants et leur Personnel, conformément

aux dispositions du Droit applicable, à obtenir les autorisations d'importer dans le pays du Client des montants en monnaie étrangères raisonnables au titre de l'exécution des Services et des besoins personnels du Personnel, et de réexporter les montants en monnaie étrangères qui ont été versés au Personnel au titre de l'exécution des Services; et

- (g) accorder au Consultant toute autre assistance indiquée, le cas échéant, dans les CPC.

36. Accès au site du Projet

- 36.1 Le Client garantit au Consultant l'accès libre, gratuit et sans contrainte aux sites dont l'accès est nécessaire pour l'exécution des Services. Le Client sera responsable pour tout dommage aux biens, meubles et immeubles qui peuvent en résulter, et dédommagera le Consultant et son Personnel de la responsabilité de tels dommages, à moins qu'ils ne résultent d'un manquement ou de la négligence du Consultant, Sous-traitants ou leur Personnel.

37. Modification du droit applicable concernant les impôts et taxes

- 37.1 Si, après la date de signature du présent Contrat, le droit applicable aux impôts et taxes dans le pays du Client est modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts à la charge du Consultant au titre de l'exécution des Services, la rémunération et les dépenses remboursables payables au Consultant, augmenteront ou diminueront en conséquence par accord entre les Parties, et les montants maximums figurant à la Clause 41.1 seront ajustés en conséquence.

38. Services, installations et propriétés du Client

- 38.1 Le Client mettra gratuitement à la disposition de Consultant et du Personnel, aux fins de l'exécution des Services, les services, installations et propriétés indiqués à l'Annexe A des Termes de Référence aux dates et selon les modalités figurant à ladite Annexe.
- 38.2 Si ces services, installations et propriétés ne peuvent être mis à la disposition du Consultant aux dates et selon les modalités prévues à l'Annexe A, les Parties se mettront d'accord sur (i) le délai supplémentaire accordé au Consultant pour l'exécution des Services, (ii) les modalités selon lesquelles le Consultant obtiendra ces services, installations et propriétés, et (iii) les paiements additionnels qui pourraient être versés au Consultant conformément aux dispositions de la Clause GCC 41.3.

39. Personnel de Contrepartie

- 39.1 Le Client mettra gratuitement à la disposition de Consultant les personnels de contrepartie de cadre et d'appui, qui seront sélectionnés par le Client aidé des conseils du Consultant, si cela est mentionné à l'Annexe A.
- 39.2 Si le Client ne fournit pas le Personnel de contrepartie au Consultant aux dates et comme indiqué à l'Annexe A, il s'entendra avec le Consultant sur (i) la façon dont les Services affectées par ce changement seront effectuées, (ii) les paiements additionnels qu'il versera, le cas échéant, au Consultant à ce titre conformément aux dispositions de la Clause 41.3.
- 39.3 Le personnel de contrepartie, de cadre et d'appui, à l'exclusion du personnel de liaison du Client, travaillera sous la direction exclusive du Consultant. Si un membre du Personnel de contrepartie n'exécute pas de façon satisfaisante les tâches qui lui sont confiées par le Consultant dans le cadre du poste qui lui a été attribué, le Consultant pourra demander qu'il soit remplacé; le Client ne pourra pas refuser, à moins d'un motif sérieux,

de donner suite à la requête du Consultant.

**40.
Obligations
de Paiement**

- 40.1 Le Client effectuera les paiements au Consultant au titre des Services rendus dans le cadre du présent Contrat, conformément aux dispositions des Clauses F ci-après.

F. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT

**41. Montant
plafond**

- 41.1 Une estimation du coût des Services figure à l'Annexe C (Rémunération) et l'Annexe D (Dépenses remboursables).
- 41.2 Les paiements effectués en vertu du Contrat ne dépasseront pas les plafonds en monnaie étrangère et en monnaie nationale spécifiés dans les CPC.
- 41.3 Si des paiements additionnels aux plafonds indiqués à la Clause 41.2, doivent être versés au Consultant un avenant au présent Contrat devra être signé par les Parties, faisant référence à la disposition qui permet un tel avenant.

**42.
Rémunération
et dépenses
remboursables**

- 42.1 Le Client réglera au Consultant (i) la rémunération déterminée sur la base du temps effectivement consacré par chacun des experts à l'exécution des Services après la date de commencement des Services ou toute autre date dont les Parties auront convenu par écrit, et (ii) les dépenses remboursables effectivement encourues par le Consultant lors de l'exécution des Services.
- 42.2 Les paiements seront déterminés par application des taux prévus aux Annexes C et D.
- 42.3 Sauf si les CPC prévoient la révision des prix de la rémunération, ces prix seront fixes pendant la durée du Contrat.
- 42.4 Les taux de rémunération comprennent : (i) les salaires et indemnités que le Consultant aura convenu de payer au Personnel ainsi que les facteurs relatifs aux charges sociales et aux frais généraux (primes et autres modalités d'intéressement ne sont pas admises dans le calcul des frais généraux) (ii) le coût du personnel du siège offrant un appui technique ne figurant pas sur la liste du Personnel de l'Annexe B, et (iii) la marge bénéficiaire du Consultant et (iv) toute autre coût éventuellement indiqué dans les CPC.
- 42.5 Tous les taux au titre de Personnel non encore nommé seront provisoires et sujets à révision, sous réserve de l'approbation écrite du Client, lorsque les salaires et indemnités applicables soient connus.

**43. Impôts et
taxes**

- 43.1 Sauf indication contraire dans les CPC, le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel paieront les impôts, droits, taxes et autres charges imposés en vertu du Contrat.
- 43.2 A titre d'exception à ce qui précède, et comme indiqué aux CPC, toutes

les impôts indirects identifiables (identifiés comme tels lors des négociations du Contrat) seront remboursés au Consultant ou seront payés par le Client au nom du Consultant.

44. Monnaie de paiement

- 44.1 Les paiements au titre du Contrat seront effectués dans la (les) monnaie(s) indiquée(s) dans les CPC.

45. Modalités de facturation et de paiement

- 45.1 La facturation et les paiements au titre des Services seront effectués comme suit:

- (a) Avance : Dans les délais prévus après la date d'entrée en vigueur, le Client versera au Consultant une avance du montant indiqué dans les CPC. Sauf mention contraire dans les CPC, l'avance sera payée après constitution par le Consultant d'une garantie bancaire émise en faveur du Client auprès d'une banque qui lui soit acceptable, pour un montant (ou des montants) en la ou les monnaie(s) précisée(s) dans les CPC; cette garantie devra (i) rester valide jusqu'à ce que l'avance ait été entièrement remboursée, et (ii) se présenter sous la forme définie dans l'Annexe E ou sous toute autre forme que le Client aura approuvée par écrit. L'avance sera récupérée par le Client en montants égaux correspondant aux décomptes mensuels présentés par le Consultant et correspondant au nombre de mois de Services spécifiés dans les CPC jusqu'à ce que l'avance ait été totalement remboursée.
- (b) Décomptes : Aussitôt que possible et au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la fin du mois civil pendant la période des Services, ou après la fin de chaque période de temps spécifiée dans les CPC, le Consultant présentera au Client, en double exemplaire, des décomptes détaillés accompagnés de copies des factures, bordereaux et autres pièces justificatives appropriées des montants à payer conformément aux Clauses 44 et 45 pour les mois ou toute autres périodes indiquées dans les CPC. Des décomptes différents seront établis pour les dépenses payables en monnaie étrangères et en monnaie nationale. Chaque décompte indiquera séparément la partie des dépenses qui correspond à la rémunération et celle qui correspond aux dépenses remboursables.
- (c) Le Client fera procéder au paiement des sommes correspondant aux décomptes mensuels du Consultant dans les soixante (60) jours suivant la réception de ces relevés et des pièces justificatives correspondantes. Seul le paiement de la partie du décompte qui n'est pas correctement justifiée pourra être différé. Si des paiements effectués ne correspondent pas à des dépenses autorisées, le Client pourra procéder à l'ajustement lors des paiements suivants.
- (d) Paiement final: le dernier paiement effectué au titre de la présente Clause ne pourra être versé qu'après remise par le Consultant et approbation par le Client du rapport intitulé "Rapport final" et du décompte intitulé "décompte final". Les Services seront considérées achevées et acceptées par le Client, et le rapport final ainsi que le relevé final approuvés par le Client dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant réception par le Client à moins que celui-ci dans ce même délai de quatre-vingt-dix jours ne notifie par écrit au Consultant quelles sont les insuffisances et les inexactitudes qu'il aurait relevées dans l'exécution des Services, dans le Rapport final ou dans le décompte final. Le Consultant apportera immédiatement les

changements et les corrections nécessaires et la même procédure sera répétée. Tout montant que le Client aurait payé ou fait payer conformément aux dispositions de la présente Clause en sus des montants effectivement payables conformément aux dispositions du présent Contrat sera remboursé au Client par le Consultant dans les trente (30) jours suivant la notification qui lui en sera faite. Une telle demande de remboursement émanant du Client devra être formulée dans les douze (12) mois calendaires suivant la réception par le Client du Rapport final et du relevé final, et de son approbation conformément à la procédure mentionnée ci-dessus.

- (e) Tous les paiements effectués au titre du présent Contrat seront versés aux comptes du Consultant qui sont spécifiés dans les CPC.
- (f) A l'exception du paiement final visé au paragraphe (d) ci-dessus, les paiements ne constituent pas preuve d'acceptation des Services et ne libèrent pas le Consultant de ses obligations au titre du Contrat.

46. Intérêts moratoires

- 46.1 Si le Client ne règle pas, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle le paiement est dû en vertu de la Clause 45.1(c), les sommes qui sont dues au Consultant, des intérêts seront versés au Consultant pour chaque jour de retard au taux annuel indiqué dans les CPC.

G. EQUITE ET BONNE FOI

47. Bonne foi

- 47.1 Les Parties s'engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des objectifs du présent Contrat.

H. REGLEMENT DES DIFFERENDS

48. Règlement amiable

- 48.1 Les Parties feront de leur mieux pour régler à l'amiable les différends qui pourraient surgir de l'exécution du présent Contrat, par consultation mutuelle.
- 48.2 Dans le cas où une des Parties objecte à une action ou défaut d'action de l'autre Partie, la première peut notifier par écrit à la seconde les motifs du différend, en fournissant tous détails nécessaires. La Partie qui se voit ainsi notifier le différend examinera celui-ci et répondra par écrit dans les quatorze (14) jours à date de la réception de la notification. Si elle ne répond pas dans les quatorze (14) jours, ou si le différend ne peut être résolu dans les quatorze (14) jours suivant la réponse, la Clause 49.1 s'appliquera.

49. Règlement des différends

- 49.1 Tout différend qui pourrait s'élever entre les parties en raison des dispositions contractuelles et qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera soumis à un règlement par l'une ou l'autre des parties conformément aux dispositions spécifiées dans les CPC.

I. ELIGIBILITE

50.
Eligibilité

50.1. Le produit de tout financement de la Banque servira à l'acquisition de services de Personnel clé originaire de pays éligibles fournis par le Consultant,.

Par « Pays éligibles » on entend : (a) dans le cas de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Spécial du Nigéria, les pays membres de la Banque Africaine de Développement ; et (b) dans le cas du Fonds Africain de Développement, tout pays.

Le Personnel clé de de Consultants originaires de pays non éligibles ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits services à partir de pays éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque Africaine de Développement et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds Spécial du Nigéria.

II. Conditions générales

ANNEXE 1: REGLES DE LA BANQUE – PRATIQUES FRAUDULEUSES ET DE CORRUPTION

[[“Notes à l’intention du Client”](#): l’Annexe ne doit pas être modifiée]

La Banque a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), aux consultants et à leurs agents (déclarés ou non), aux sous-traitants, aux sous-consultants, aux prestataires de services ou fournisseurs et les membres de leur personnel, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes¹⁰. En vertu de ce principe, la Banque :

a) définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes suivants :

- (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie¹¹ ;
- ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, induit en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie¹² afin d’en tirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se soustraire à une obligation ;
- iii) se livre à des « manœuvres collusoires » les parties qui s’entendent¹³ afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment l’action d’une autre partie ;
- iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit, ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influencer indûment ses actions¹⁴ ;
- v) se livre à des « manœuvres obstructives » :
 - aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fondent une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ;

¹⁰ Dans ce contexte, est interdite toute action menée par un consultant ou tout membre de son personnel ou ses agents, ses sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, en vue d’influencer le processus de sélection ou l’exécution d’un contrat pour en tirer un avantage indu.

¹¹ Aux fins de cet alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public ou autorité publique agissant dans le cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le terme « agent public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres organisations prenant ou examinant les décisions de sélection.

¹² Aux fins de cet alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes « avantage » et « obligation » renvoient au processus de sélection ou à l’exécution du contrat, et les termes « agit ou s’abstient d’agir » font référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de sélection ou l’exécution du contrat.

¹³ Aux fins de cet alinéa, le terme « parties » fait référence à tout participant au processus d’acquisition ou de sélection (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité qui ne participe pas au processus d’acquisition ou de sélection, de simuler une procédure concurrentielle ou de fixer les prix du contrat à des niveaux artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence donnant accès aux prix des autres soumissions ou des autres conditions des offres.

¹⁴ Aux fins de cet alinéa, « partie » désigne tout participant au processus de sélection ou à l’exécution du contrat.

- ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs en vue d'entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de l'empêcher de révéler des informations pertinentes relatives à cette enquête, ou de poursuivre l'enquête ; ou
- bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tels que prévus au paragraphe 1.22(e) ci-dessous.
- b) rejettera la proposition d'attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le contrat ou tout membre de son personnel ou ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce contrat ;
- c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à un contrat si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire des produits du financement s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou au cours de l'exécution du contrat en question sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque en temps utile lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d) sanctionnera un cabinet ou consultant individuel, à tout moment, conformément aux procédures de sanctions en vigueur de la Banque¹⁵, y compris en le déclarant publiquement soit indéfiniment soit pour une période déterminée, exclu(e), i) de tout processus d'attribution des contrats financés par la Banque ; et ii) de toute possibilité d'être retenu¹⁶ comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de services au profit d'un cabinet par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et
- e) exigera que la Demande de propositions et les contrats financés par la Banque contiennent une clause demandant aux consultants et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services ou fournisseurs, d'autoriser la Banque à examiner tous leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des propositions et à l'exécution du contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

¹⁵ Un cabinet ou un consultant individuel peut être déclaré exclu de tout processus d'attribution d'un contrat financé par la Banque à la suite i) de l'achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris, entre autres, l'exclusion croisée convenue avec les autres institutions financières internationales, dont les banques multilatérales de développement, ou selon toute décision qui sera prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d'un processus de sanction au sein de la Banque africaine de développement ; et ii) d'une suspension temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d'une procédure de sanction en cours.

¹⁶ Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services désigné est une personne ou entité qui a été soit : i) introduite par le consultant dans sa proposition en raison de son expérience particulière et essentielle et du savoir-faire spécifique qui sont pris en compte dans l'évaluation technique de la proposition du consultant en rapport avec les services visés ou ii) désignée par l'Emprunteur.

III. Conditions particulières du Contrat

[Les notes entre crochets [] sont données à titre de recommandation; toutes ces notes doivent être supprimées dans le texte final]

Clause des CGC	Modifications et compléments apportés aux Clauses des Conditions générales du Contrat
1.1b et 3.1	Le Contrat sera régi par les lois et autres textes ayant force de loi dans le pays : <i>[insérer le nom du pays].</i> [Note : Les contrats financés par la Banque indiquent généralement que le droit applicable au contrat sera celui du pays du Client. Cependant, les Parties peuvent choisir à cet effet le droit d'un autre pays. Dans ce dernier cas, préciser le nom du pays et supprimer cette note]
4.1	La langue est: _____ <i>[insérer la langue].</i>
6.1 et 6.2	Les adresses sont: Client : _____ Attention : _____ Télécopie : _____ Courriel (si permis): _____ Consultant : _____ Attention : _____ Télécopie : _____ Courriel (si permis): _____
8.1	<i>[Note: Si le Consultant est constitué par une seule entité, indiquer : “Sans objet”;</i> <i>OU</i> <i>Si le Consultant est constitué par un groupement de plus d'une entité juridique, le nom de l'entité dont l'adresse figure à la clause CPC 6.1 doit être inséré ici.]</i> Le Chef de File au nom du groupement est _____ <i>[insérer le nom du Chef de file]</i>
9.1	Le Représentant désigné est: Pour le Client: <i>[nom, titre]</i> _____ Pour le Consultant: <i>[nom, titre]</i> _____
11.1	<i>[Note: S'il n'y a pas de conditions de mise en vigueur du Contrat, insérer “Sans objet”]</i>

	<i>OU</i> <i>Indiquer ici les conditions de mise en vigueur du Contrat, le cas échéant, comme par exemple, l'approbation du contrat par la Banque, l'entrée en vigueur du [prêt/crédit/don] de la Banque, le versement au Consultant de l'avance contre constitution de la garantie de remboursement d'avance -- voir Clause CPC 45.1(a), etc.]</i> Les conditions de mise en vigueur sont <i>[insérer "Sans objet" ou indiquer les conditions]</i>
12.1	Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur: Le délai est de _____ <i>[insérer délai, par ex. quatre mois].</i>
13.1	Commencement des Services: La période en jours est de _____ <i>[par ex. dix].</i> La confirmation de la disponibilité du personnel-clé à commencer la mission doit être remise au Client par écrit, sous la forme d'une déclaration écrite de chaque personne du personnel clé.
14.1	Achèvement du Contrat: La période sera de _____ <i>[insérer le délai, par ex. douze mois].</i>
21 b.	Le Client se réserve le droit de décider au cas par cas si le Consultant sera disqualifié pour fournir des biens, travaux ou services (autres que services de consultants) pour motif de conflit décrit à la Clause 21.1.3 des CGC : Oui _____ Non _____
23.1	Il n'y a pas de disposition additionnelle. <i>[OU</i> La limitation de la responsabilité du Consultant à l'égard du Client ci-après pourra faire l'objet de négociation au moment de finaliser le Contrat: «Limitation de la responsabilité du Consultant à l'égard du Client: (a) A l'exception des cas où les dommages ou pertes résultent d'une faute lourde ou intentionnelle du Consultant ou de toute personne ou entreprises opérant pour le compte du Consultant dans le cadre de l'exécution des Services, le Consultant ne sera pas responsable envers le Client des dommages causés par le Consultant à la

	propriété du Client: (i) pour tous dommages ou pertes indirectes ou induits; et (ii) pour tous dommages ou pertes directes dont le montant dépassera <i>[insérer un multiple, par ex. une, deux ou trois] fois le montant total du présent Contrat.</i> (b) Cette limitation de responsabilité (i) ne doit pas affecter pas la responsabilité du Consultant, le cas échéant, en cas de dommages causés à des tiers par le Consultant ou toute personne ou entreprise agissant pour le compte du Consultant dans l'exécution des services. (ii) ne doit pas être réputée comme accordant au Consultant une limitation ou exonération de responsabilité qui serait contraire au droit applicable <i>[insérer le «Droit Applicable», si c'est la loi du pays du Client, ou insérer «la Loi Applicable dans le pays du Client», si la loi applicable indiquée à l'article 1.1 (b) des CPC est différente de la loi du pays du Client]</i>. <u>[Notes au Client et au Consultant:</u> Toute proposition de la part du Consultant visant à introduire des exclusions/limites aux responsabilités contractuelles du Consultant devra être soigneusement examinée par le Client en consultation avec la Banque avant que tout changement à la DDP ne soit effectué. La position de la Banque à cet égard est la suivante: Si les Parties souhaitent introduire des limites ou des exclusions partielles aux responsabilités du Consultant envers le Client, elles doivent noter que, pour être acceptée par la Banque, la responsabilité du Consultant doit être déterminée en valeur de façon à être en rapport avec (a) les dommages que le Consultant pourraient causer au Client, et (b) la capacité financière du Consultant compte tenu de leurs avoirs et de la couverture d'assurance disponible. La responsabilité du Consultant ne saurait en aucun cas être inférieure à un multiple entier spécifié de l'estimation du total des paiements que le Consultant doit percevoir à titre de sa rémunération et des dépenses remboursables aux termes du Marché. <u>La Banque n'accepte pas de disposition qui tend à limiter la responsabilité du Consultant à la réexécution des Services défectueuses.</u> De plus, la responsabilité du Consultant ne doit jamais être limitée en cas de faute lourde ou intentionnelle. La Banque n'acceptera pas une disposition selon laquelle le Client se substitue à la responsabilité du Consultant à l'égard de réclamations de tiers, sauf bien entendu si une telle réclamation est due à des pertes ou dommages résultant de faute ou faute intentionnelle de la part du Client, dans la mesure du droit applicable.]
--	---

24.1	La couverture de l'assurance des risques sera comme suit: [Note: Supprimer ce qui n'est pas applicable, à l'exception de (a)]. (a) Assurance de responsabilité professionnelle, avec une couverture minimale de _____ <i>[insérer montant et monnaie, qui ne devrait pas être inférieur au montant du contrat]</i>; (b) Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés par le Consultant, Sous-traitants et leur Personnel, dans le pays du Client, pour une couverture minimum de <i>[insérer montant et monnaie, ou indiquer «en conformité avec les dispositions du droit applicable»]</i>; (c) Assurance au tiers, pour une couverture minimum de <i>[insérer montant et monnaie, ou indiquer «en conformité avec les dispositions du droit applicable»]</i>; (d) Assurance patronale et contre les accidents de travail couvrant le Personnel du Consultant et de leurs Sous-traitants, conformément aux dispositions légales en vigueur, et assurance vie, maladie, voyage ou autre; et (e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les équipements financés en totalité ou en partie au titre du présent Contrat, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des Services, et (iii) les documents préparés par le Consultant pour l'exécution des Services.
27.1	<i>[Note: Si applicable, insérer les exceptions de droits de propriété des documents_____]</i>
27.2	<i>[Note: Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties après la fin du Contrat, la présente Clause CPC 27.2 devra être supprimée des CPC. Si les Parties souhaitent limiter l'utilisation qui peut en être faite, l'une des options ci-après—où tout autre option dont il aura été convenu par les Parties—pourra être retenue:</i> “Le Consultant ne pourront utiliser ces <i>[insérer la disposition applicable: documents et/ou logiciel]</i> à des fins sans rapport avec le présent Contrat, sans autorisation préalable écrite du Client.” OU “Le Client ne pourra utiliser ces <i>[insérer la disposition applicable: documents et/ou logiciel]</i> à des fins sans rapport avec le présent Contrat sans autorisation préalable écrite du Consultant.” OU “Aucune Partie ne pourra utiliser ces <i>[insérer la disposition applicable: documents et/ou logiciel]</i> à des fins sans rapport avec le présent Contrat sans autorisation préalable écrite de l'autre Partie.”]

35.1 (a) à (e)	[Note: Indiquer toute modification ou addition à la Clause 35.1. S’il n’y a aucun changement, supprimer la présente Clause 35.1 des CPC.]
35.1(f)	[Note: Indiquer toute autre assistance à fournir par le Client. S’il n’y a aucune addition, supprimer la présente Clause 35.1(g) des CPC.]
41.2	Le plafond en monnaie étrangère est de <i>[insérer le montant et la monnaie pour chacune des monnaies]</i> taxes indirectes locales <i>[indiquer incluses ou exclues]</i>. Le plafond en monnaie nationale est de <i>[insérer le montant et la monnaie]</i> taxes indirectes locales <i>[indiquer incluses ou exclues]</i>. Les taxes et impôts indirects locaux dus au titre du Contrat pour les Services fournis par le Consultant seront <i>[insérer selon le cas: “payés” ou “remboursés”]</i> par le Client <i>[insérer selon le cas: “au nom du” ou “au”]</i> Consultant.
42.3	Les prix de la rémunération [insérer “seront” ou “ ne seront pas”] révisés. [Note: Si la durée du Contrat est inférieure à 18 mois, les prix ne doivent pas être révisés. Il sera nécessaire d’inclure ici des dispositions de révision des prix si la durée de contrat est supérieure à 18 mois. Cet ajustement devra être réalisé tous les douze mois à compter de la date du contrat pour les rémunérations en monnaie étrangère et pour les rémunérations en monnaie nationale—à moins que le taux d’inflation ne soit très élevé dans le pays du Client, auquel cas il sera nécessaire de prévoir des ajustements plus fréquents. Les rémunérations en monnaie étrangère seront ajustées au moyen de l’indice pertinent des salaires dans le pays dont la monnaie est utilisée (généralement le pays du Consultant); les rémunérations en monnaie nationale seront ajustées au moyen de l’indice correspondant pour le pays du Client. Un exemple de clause est présenté ci-après à titre indicatif: {Les paiements des rémunérations effectués en monnaie [étrangère et/ou nationale] seront ajustés de la manière indiquée ci-après: (1) La rémunération payée en monnaie étrangère aux taux indiqués à l’Annexe C sera ajustée tous les douze mois (le premier ajustement s’appliquant à la rémunération du treizième mois de l’année civile suivant la date du Contrat) par la formule ci-après: $R_f = R_{fo} \times \frac{I_f}{I_{fo}} \quad R_f = R_{fo} \times \frac{I_f}{I_{fo}} \quad \{ \text{ou} \quad R_f = R_{fo} \times [0.1 + 0.9 \frac{I_f}{I_{fo}}] \}$ dans laquelle R_f est la rémunération ajustée, R_{fo} est la rémunération payable sur la base des taux indiqués à l’Annexe C pour la rémunération payable en monnaie étrangère,

	I_f est la valeur de l'indice officiel des salaires dans le pays de la monnaie pour le mois considéré, et I_{fo} la valeur du même indice pour le mois de la date du Contrat. Le Consultant indiquera le nom, la source et toute information nécessaire pour l'identification de l'indice officiel des salaires I_f et I_{fo} dans la formule ci-avant: <i>[Insérer nom, la source et toute information nécessaire pour l'identification de l'indice officiel des salaires, par exemple, « l'Indice des prix à la consommation pour l'ensemble des consommateurs urbains, sans variations saisonnières, Ministère américain du Travail, Bureau des Statistiques»].</i> (2) La rémunération payée en monnaie nationale aux taux indiqués à l'Annexe D sera ajustée tous les <i>[insérer nombre]</i> mois (le premier ajustement s'appliquant à la rémunération du <i>[insérer nombre]</i> ème mois de l'année civile suivant la date du Contrat) par la formule ci-après: $R_l = R_{lo} \times \frac{I_l}{I_{lo}} \quad \{ \text{ou} \quad R_l = R_{lo} \times \left[0.1 + 0.9 \frac{I_l}{I_{lo}} \right] \}$ dans laquelle R_l est la rémunération ajustée, R_{lo} la rémunération payable sur la base des taux indiqués à l'Annexe D pour la rémunération payable en monnaie nationale, I_l est l'indice officiel des salaires dans le pays du Client pour le premier mois de la période pour laquelle l'ajustement est censé être effectué, et I_{lo} l'indice officiel des salaires dans le pays du Client pour le mois de la date du Contrat.” Le Client indiquera le nom, la source et toute information nécessaire pour l'identification de l'indice officiel des salaires I_f et I_{fo} dans la formule ci-avant: <i>[Insérer nom, la source et toute information nécessaire pour l'identification de l'indice officiel des salaires]</i> (3) Toute partie de la rémunération qui est versée dans une monnaie différente de la monnaie de l'indice officiel des salaires utilisés dans la formule d'ajustement, doit être ajusté par un facteur de correction $X0 / X$. $X0$ est le nombre d'unités de monnaie du pays de l'indice officiel, ce qui équivaut à une unité de la monnaie de paiement à la date du contrat. X est le nombre d'unités de monnaie du pays de l'indice officiel, ce qui équivaut à une unité de la monnaie de paiement le premier jour du premier mois pour lequel l'ajustement est censé avoir un effet.
43.1 et 43.2	[Note: La Banque laisse au Client le choix de décider si le Consultant, (i) sera exempté du paiement des taxes indirectes locales, ou (ii) sera remboursé par le Client au titre du paiement de ces impôts et droits (ou si le Client devra payer ces impôts et droits pour le compte du Consultant] Le Client garantit que <i>[choisir une option applicable qui soit en conformité</i>

	<i>avec l'article 16.3 des IC et les conclusions des négociations (Formulaire FIN-2, Partie B, Estimation des impôts indirects locaux) :</i> <i>Si IC 16.3 indique une exonération, écrire : « le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel seront exonérés »</i> OU <i>Si IC 16.n' indique pas l'exonération, et selon que le Client doit appliquer la retenue à la source ou que le Consultant doit payer, écrire : « le Client effectuera le paiement au nom du Consultant, les sous-traitants et Personnel » OU « le Client remboursera les Consultant, Sous-traitants et Personnel-clé)»</i> de tous impôts, droits, taxes indirectes, et autres charges imposées, en vertu de la législation en vigueur dans le pays du Client, sur le Consultant, les Sous-traitants et leur Personnel au titre de: (a) tout paiement effectué au Consultant, aux Sous-traitants et au Personnel (autres que les ressortissants ou résidents permanents du pays du Gouvernement) au titre de l'exécution des Services; (b) tous équipements et fournitures apportés dans le pays du Client par le Consultant ou leurs Sous-traitants dans le cadre de l'exécution des Services et qui, importés, seront par la suite réexportés par le Consultant; (c) tout équipement, matériaux et fournitures importés dans le cadre de l'exécution des Services, payé sur des fonds fournis par le Client et considéré comme étant la propriété du Client; (d) tout bien importé dans le pays du Client par le Consultant, les Sous-traitants, leur Personnel et leurs familles (à l'exception des ressortissants ou des résidents permanents du pays du Client) pour leur usage personnel, et qui en sera par la suite réexporté lorsqu'ils quitteront le pays du Client, à condition que: (i) le Consultant, les Sous-traitants, leur Personnel et leurs personnes à charge respectent les procédures douanières en vigueur pour l'importation des biens dans le pays du Client; et (ii) si le Consultant, les Sous-traitants, leur Personnel et leurs personnes à charge ne réexportent pas ces biens importés en franchise de droits et taxes mais en disposent dans le pays du Client, (i) ils s'acquitteront de ces droits et taxes conformément à la réglementation du pays du Client, ou (ii) ils rembourseront au Client ces taxes et droits si ce dernier les avait payés au moment de l'introduction de ces biens dans le pays du Client.
44.1	La(les) monnaie(s) de paiement sera(ont) comme suit: <i>[indiquer la la(les) monnaie(s) conformément à la Proposition financière, Formulaire FIN-2].</i>

45.1(a)	[Note: Le versement de l’avance peut être effectué en monnaie étrangère, en monnaie nationale ou encore en une combinaison de ces monnaies; retenir l’option applicable dans la Clause ci-dessous. La garantie de remboursement de l’avance doit être dans la(les) même(s) monnaie(s).] Le versement de l’avance et la garantie de paiement de l’avance seront régis par les dispositions suivantes: (1) Une avance de <i>[montant en monnaie étrangère]</i> et <i>[montant en monnaie nationale]</i> sera versée dans les <i>[insérer le nombre]</i> jours qui suivront la date d’entrée en vigueur du Contrat. L’avance sera remboursée au Client en versements égaux sur présentation des décomptes des <i>[insérer le nombre]</i> premiers mois des Services jusqu’à remboursement total de l’avance. (2) La garantie bancaire de remboursement de l’avance sera émise pour un (ou des) montant(s) égal(aux) et dans la(les même(s) monnaie(s) que l’avance.
45.1(b)	[Note: Supprimer la présente Clause si le Consultant doit présenter un décompte mensuel. Sinon, le texte ci-après doit être utilisé pour définir la périodicité: Le Consultant présentera au Client un décompte détaillé tous les <i>[insérer trimestres, semestres, etc...]</i>
45.1(e)	Les intitulés de compte sont: Pour les paiements en monnaie étrangère: <i>[insérer le compte]</i> Pour les paiements en monnaie nationale: <i>[insérer le compte]</i>.
46.1	Le taux d’intérêt annuel est: <i>[insérer le taux]</i>.
49.	[Note: La Banque requiert que l’arbitrage international en un lieu neutre soit prévu dans un contrat avec un consultant étranger.] Les différends seront soumis à arbitrage conformément aux dispositions suivantes: 1. <u>Choix des arbitres.</u> Les différends soumis à arbitrage par une Partie devront être réglés par un arbitre unique ou par un groupe de trois (3) arbitres, conformément aux dispositions suivantes: (a) Lorsque les deux Parties reconnaissent que le différend est d’une nature technique, elles peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique ou, à défaut d’accord sur le choix de cet arbitre unique dans les trente (30) jours suivant réception par l’autre Partie d’une proposition de nomination effectuée par la Partie qui a engagé la procédure, chacune des Parties pourra demander à <i>[indiquer une institution professionnelle internationale appropriée, par exemple, la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) de Lausanne, Suisse]</i> une liste d’au moins (5) noms. Chacune des

	Parties supprimera à son tour un nom de cette liste et le dernier nom subsistant sur la liste sera celui de l'arbitre unique chargé du règlement du différend. Si la sélection finale de l'arbitre n'a pas été faite dans les soixante (60) jours suivant la réception de cette liste, <i>[faire figurer le nom de la même institution professionnelle que précédemment]</i> nommera sur demande de l'une ou l'autre des Parties, et à partir de cette même liste ou bien d'une autre, l'arbitre unique chargé du règlement du différend. (b) Si les Parties ne tombent pas d'accord sur le fait que le différend est de nature technique, chacune d'entre elles désignera un (1) arbitre et ces deux arbitres s'entendront sur la désignation d'un troisième arbitre qui présidera l'arbitrage. Si les arbitres désignés par les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination d'un troisième arbitre dans les trente (30) jours suivant la nomination par les Parties des deux (2) premiers arbitres, le troisième arbitre sera nommé à la demande de l'une ou l'autre des Parties par <i>[indiquer ici l'autorité internationale qui convient, par exemple: le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, le Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de Washington, la Chambre internationale de commerce de Paris, etc.]</i>. (c) Si, dans le cas d'un différend, soumis aux dispositions du paragraphe (b) ci-avant, l'une des Parties ne désigne pas son arbitre dans les trente (30) jours suivant la désignation de l'arbitre par l'autre Partie, cette dernière pourra demander à <i>[indiquer ici la même autorité de nomination que celle figurant au paragraphe (b)]</i> de désigner un arbitre unique qui sera seul chargé du règlement du différend en question.
	2. <u>Règles de procédure.</u> En l'absence de dispositions contraires, l'arbitrage se déroulera conformément aux règles de procédure d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la date du présent contrat. 3. <u>Arbitres suppléants.</u> Si, pour quelque raison que ce soit, un arbitre ne peut exercer ses fonctions, son suppléant sera désigné de la même manière que lui. 4. <u>Nationalité et qualifications des arbitres.</u> L'arbitre unique ou le troisième arbitre désigné conformément aux dispositions des paragraphes (a) à (c) ci-dessus seront des experts de renom international légaux ou techniques particulièrement compétents dans le domaine du différend en question; ils ne seront pas ressortissants du pays d'origine du Consultant ni du Client <i>[Note: Si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, ajouter: ou du pays d'origine de l'un quelconque de leurs Partenaires]</i>. Aux fins de la présente Clause, "pays d'origine" aura la signification suivante: (a) La nationalité du Consultant <i>et [Note: Si le Consultant sont</i>

	<i>constitués par plusieurs entités juridiques, ajouter: ou d'un de leurs Partenaires]; ou</i> (b) le pays dans lequel le Consultant <i>[ou l'un quelconque de leurs Partenaires]</i> ont leur établissement principal; ou (c) le pays dont sont ressortissants la majorité des actionnaires du Consultant <i>[ou leurs Partenaires]; ou</i> (d) le pays dont le Sous-Traitant concerné est ressortissant, lorsque le différend concerne une sous-traitance.
	5. <u>Dispositions diverses</u>. Dans le cas d'une procédure d'arbitrage réglée par les dispositions de la présente Clause: (a) à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, la procédure se déroulera à <i>[choisir un pays autre que celui du Consultant ou du Client];</i> (b) le <i>[insérer la langue retenue]</i> sera la langue officielle à toutes fins utiles; et (c) la décision de l'arbitre unique ou de la majorité des arbitres (ou du troisième arbitre en l'absence d'une telle majorité) sera définitive, obligatoire, exécutoire devant les tribunaux compétents. Les Parties excluent par la présente Clause toute objection ou toute réclamation fondée sur une immunité relative à l'exécution du jugement.

IV. Annexes

ANNEXE A – TERMES DE REFERENCE

[Note: La présente Annexe doit comprendre les Termes de Référence (TdR) finalisés par le Client et le Consultant lors des négociations; les délais de réalisation des différentes tâches; le lieu de réalisation des différentes activités ; les obligations de rapport détaillés ; les contributions du Client, y compris le personnel de contrepartie que le Client devra affecter pour travailler avec l'équipe du Consultant ; les tâches spécifiques qui doivent être préalablement être approuvées par le Client.

Insérer le texte découlant de la Section 7 (Termes de référence) des IC de la DDP, modifié en fonction des Formulaires TECH-1 à TECH-5 de la Proposition du Consultant. Signaler les changements apportés à la Section 7 de la DDP]

Si les Services comprennent le contrôle de travaux de génie civil, l'action ci-après requérant l'accord préalable du Client doit être ajoutée dans la partie relative à la section « Obligations de Rapport » des TdR: toute action dans le cadre d'un marché de travaux de génie civil désignant le Consultant en tant que Maître d'œuvre ou Chef de Projet, pour laquelle ledit marché de travaux stipule que l'accord écrit du Client en tant que « Maître d'Ouvrage » est requise.

ANNEXE B – PERSONNEL CLE

[Insérer un tableau fondé sur le Formulaire TECH-6 de la Proposition technique du Consultant, finalisé lors des négociations du Contrat. Joindre les CVs (mis à jour et signés par l'expert concerné) établissant que le personnel clé a les qualifications requises.]

[Indiquer ici les heures de travail pour le Personnel clé; la durée des voyages à destination et en provenance du pays du Client; les droits à congés payés, le cas échéant ; jours fériés dans le pays du Client pouvant affecter l'activité du Consultant, etc. Vérifier la cohérence avec le Formulaire TECH-6. En particulier, un mois équivaut à 22 jours de travail (facturable) et un jour de travail (facturable) ne sera pas moins de huit heures de travail.]

ANNEXE C – ESTIMATION DU COUT DE LA REMUNERATION

1. Taux mensuel des Experts:

{Insérer le tableau des taux de rémunération, reflétant le [Formulaire FIN-3] de la Proposition du Consultant, et toute modification convenue lors des négociations du contrat, le cas échéant. Les modifications éventuelles doivent être signalées par une note spécifique, et s'il n'y a pas eu de modification, il convient de le signaler.}

Formulaire modèle I
Décomposition des Taux Fixes Convenus dans le Contrat de Consultant

Nous confirmons que salaires de base et indemnités mentionnées dans le tableau ci-dessous sont effectivement réglés aux experts.

(Exprimé en *[indiquer la monnaie]*)

Expert		1	2	3	4	5	6	7	8
Nom	Poste	Salaire de base par mois/jour/heure ouvrable	Charges sociales ¹	Frais généraux ¹	Total partiel	Marge bénéficiaire ²	Indemnités de mission/expat. ¹	Taux forfaitaire convenu par mois/jour/heure ouvrable	Taux forfaitaire convenu ¹
<i>Au siège</i>									
<i>Travail dans le pays du Client</i>									
¹ Exprimé en pourcentage de (1). ² Exprimé en pourcentage de (4).									

Représentant autorisé

Date

Nom et titre: _____

ANNEXE D – ESTIMATION DES AUTRES COUTS [REMBOURSABLES]

1. *{Insérer le tableau des taux de rémunération, reflétant le [Formulaire FIN-4] de la Proposition du Consultant, et toute modification convenue lors des négociations du contrat, le cas échéant. Les modifications éventuelles doivent être signalées par une note spécifique, et s'il n'y a pas eu de modification, il convient de le signaler.}*
2. Toutes les *[dépenses remboursables]* seront remboursées à leur coût réel, sauf disposition contraire explicite figurant dans la présente annexe; dans tous les cas le montant remboursé ne sera pas supérieur au montant indiqué dans le Contrat.

ANNEXE E - FORMULAIRE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

[Note: cf. Clause 45.1 (a) des CGC et 45.1(a) des CPC]

Garantie bancaire de remboursement de l'avance

_____ [nom de la banque et adresse de la banque d'émission]

Bénéficiaire : _____ [nom et adresse du Client]

Date : _____

Garantie de restitution d'avance no. : _____

Nous avons été informés que _____ [nom du Consultant ou du groupement identique au nom du signataire du Contrat] (ci-après dénommer «le Consultant») a conclu avec vous le Contrat no. _____ [numéro du contrat] en date du _____ pour l'exécution _____ [nom du Contrat et description des Services] (ci-après dénommé «le Contrat»).

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Contrat, une avance au montant de _____ [insérer la somme en chiffres] _____ [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande du Consultant, nous _____ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____ [insérer la somme en chiffres] _____ [insérer la somme en lettres]¹. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Consultant ne se conforme pas aux conditions du Contrat parce qu'il a utilisé l'avance à d'autres fins que la livraison des fournitures.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par le Consultant de l'avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro _____ à _____ [nom et adresse de la banque].

Le montant plafond de la présente garantie sera progressivement réduit par déduction des montants remboursés par le Consultant comme indiqué sur les décomptes certifiés par le Client qui nous seront présentés. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception des décomptes certifiés par le Client indiquant que le Consultant a remboursé la totalité de l'avance mentionnée plus haut, ou le _____ jour de _____.² Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

¹ Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance mentionnée au Contrat soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Contrat, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Client.

² Insérer la date prévue pour l'achèvement du contrat. Le Client doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Contrat, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Client peut

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI N° 758.

Signature

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation

considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Client formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »

**FORMULAIRE DE CONTRAT
HARMONISE**

Services de Consultant

Rémunération forfaitaire

Table des matières

Préface	109
I. Modèle de Contrat	111
II. Conditions générales du Contrat	113
A. Dispositions générales	113
1. Définitions	113
2. Relations entre les Parties.....	115
3. Droit applicable au Contrat	115
4. Langue	115
5. Titres.....	115
6. Notifications	116
7. Lieux.....	116
8. Autorité du Chef de file	116
9. Représentants autorisés	116
10. Fraude et corruption	116
B. Commencement, achèvement, amendement et résiliation du Contrat.....	116
11. Entrée en vigueur du Contrat.....	116
12. Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en vigueur	116
13. Commencement des Services	117
14. Achèvement du Contrat.....	117
15. Contrat formant un tout	117
16. Avenants	117
17. Force Majeure.....	117
18. Suspension.....	118
19. Résiliation.....	118
C. Obligations du Consultant	120
20. Dispositions générales.....	120
21. Conflit d'intérêts.....	121
22. Obligation de réserve.....	122
23. Responsabilité du Consultant	122
24. Assurance à la charge du Consultant.....	122
25. Comptabilité, inspection et audits	122
26. Obligations en matière de rapports.....	123
27. Propriété des documents préparés par le Consultant.....	123
28. Equipement, véhicules et fournitures	123
D. Personnel du Consultant et Sous-traitants	124
29. Description du Personnel-clé	124
30. Remplacement de Personnel-clé	124
31. Retrait de personnel ou de sous-traitant	124
E. Obligations du Client	124
32. Assistance et exonérations.....	124
33. Accès au site du Projet	125
34. Modification du droit applicable concernant les impôts et taxes	125
35. Services, installations et propriétés du Client	125

36. Personnel de Contrepartie	125
37. Paiements.....	126
F. Paiements versés au Consultant	126
38. Prix du Contrat	126
39. Impôts et taxes.....	126
40. Monnaie de paiement	126
41. Modalités de facturation et de paiement.....	126
42. Intérêts moratoires	127
G. Equité et bonne foi.....	127
43. Bonne foi	127
H. Règlement des différends	127
44. Règlement amiable	127
45. Règlement des différends	128
I. Eligibilité.....	128
46. Eligibilité	128
Annexe 1: Règles de la Banque – Pratiques frauduleuses et de corruption	129
III. Conditions particulières du Contrat.....	131
IV. Annexes.....	139
Annexe A – Termes de Reference.....	139
Annexe B – personnel clé.....	139
Annexe C – Décomposition du prix du Contrat	139
Annexe D - Formulaire de garantie de remboursement de l’avance	141

Préface

1. Le formulaire de Contrat type comporte quatre parties : le Modèle de Contrat qui doit être signé par le Client et le Consultant, les Conditions générales du Contrat (CGC) y compris l'Annexe 1 (Règles de la Banque - Pratiques frauduleuses et de corruption), les Conditions particulières du Contrat (CPC) et les Annexes.
2. Les Conditions générales, incluant l'Annexe 1, ne doivent pas être modifiées. Toute disposition complémentaire requise pour satisfaire aux exigences spécifiques du projet doit être insérée dans les Conditions particulières, sans pour autant contredire ou invalider les Conditions générales.

CONTRAT POUR SERVICES DE CONSULTANTS

Contrat à rémunération forfaitaire

Nom du Projet _____

[No du Prêt/ Crédit/Don/Financement] No. _____

Contrat No. _____

Entre

[Nom du Client]

Et

[Nom du Consultant]

Date: _____

I. Modèle de Contrat

REMUNERATION FORFAITAIRE

(Le texte proposé entre crochets [] est optionnel; toutes ces notes doivent être supprimées dans le texte final)

Le présent CONTRAT (intitulé ci-après le “Contrat”) est passé le [jour] jour du [mois] de [année], entre, d’une part, [nom du Client, Récipiendaire ou Bénéficiaire] (ci-après appelé le “Client”) et, d’autre part, [nom du Consultant] (ci-après appelé le “Consultant”).

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit être modifié en partie comme suit: “... (ci-après appelé le “Client”) et, d’autre part, un groupement constitué des entités suivantes, dont chacune d’entre elles sera conjointement et solidairement responsable à l’égard du Client pour l’exécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir [nom du membre] et [nom du membre] (ci-après appelés le “Consultant”).”]

ATTENDU QUE

- (a) le Client a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans les Conditions générales jointes au présent Contrat (ci-après intitulées les “Services”);
- (b) le Consultant, ayant démontré au Client qu’ils ont la capacité professionnelle, l’expertise et les ressources techniques requises, a convenu d’exécuter les Services conformément aux termes et conditions arrêtés au présent Contrat;
- (c) le Client a reçu [ou a sollicité] un prêt [ou crédit ou don ou financement] de la Banque Africaine de Développement (appelée ci-après la “Banque”) en vue de contribuer au financement du coût des Services et se propose d’utiliser une partie de ce [prêt/crédit/don/financement] pour régler les paiements autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu (i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu’à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l’accord de [prêt/crédit/don/financement]; ledit accord de financement interdit tout retrait du compte de [prêt/crédit/don/financement] destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d’une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. (iii) Aucune partie autre que le Client ne peut se prévaloir de l’un quelconque des droits stipulés dans l’accord de [prêt/crédit/don/financement] ni prétendre détenir une créance sur les fonds du [prêt/crédit/don/financement].

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit:

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Contrat:
 - (a) les Conditions générales du Contrat, y compris l’Annexe 1 (Règles de la Banque - Pratiques frauduleuses et de corruption)
 - (b) les Conditions particulières du Contrat

(c) les Annexes:

Annexe A: Termes de Référence

Annexe B: Personnel clé

Annexe C: Décomposition du Prix du Contrat

Annexe D: Formulaire de garantie bancaire pour le remboursement de l'avance

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation: les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C, l'Annexe D. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat; en particulier:

- (a) le Consultant fournira les Services conformément aux conditions du Contrat; et
- (b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Contrat ont fait signer le présent Contrat en leurs noms respectif le jour et l'an ci-dessus:

Pour *[le Client]* et en son nom

[Représentant autorisé – nom, titre et signature]

Pour *[le Consultant ou le groupement]* et en son nom

[Représentant autorisé – nom et signature]

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques en groupement, chacune d'entre elles doit apparaître comme signataire ou seul le Chef de file signera, auquel cas le pouvoir l'habilitant à signer au nom de tous les partenaires doit être joint.]

Pour et au nom de chacun des Partenaires du Consultant *[insérer le nom du groupement]*

[Nom du Chef de file]

[Représentant autorisé au nom des partenaires du groupement]

[Ajouter des emplacements de signature pour chacun des partenaires, si tous sont signataires]

II. Conditions générales du Contrat

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Définitions

- 1.1 A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Contrat, les termes ci-après ont les significations suivantes: "Règles applicables" désigne les Règles et Procédures pour l'emploi des consultants de la Banque, comme spécifié dans la présente DDP.
- b. "Dr oit applicable" désigne les lois et autres textes ayant force de loi dans le pays du Gouvernement ou dans tout autre pays qui peut être indiqué dans les Conditions Particulières du Contrat (CPC), au fur et à mesure de leur publication et de leur mise en vigueur
- c. La "Banque" désigne la Banque Africaine de Développement, le Fonds Africain de Développement ou le Fonds Spécial du Nigéria selon le contexte.
- d. "L' Emprunteur [ou Récipiendaire ou Bénéficiaire]" désigne le gouvernement, l'agence gouvernementale ou toute autre entité ayant signé l'accord de financement ou [prêt/crédit/don/projet] avec la Banque,
- e. Le "Client" désigne [l'agence d'implémentation ou d'exécution] avec laquelle le Consultant sélectionné signe le Contrat de prestations de services.
- f. Le "Consultant" désigne la personne morale ou l'entité légale qui peut fournir ou qui fournit les prestations au Client en vertu du contrat.
- g. Le "Contrat" désigne le contrat signé par le Client et le Consultant et tous les documents annexés énumérés à la Clause 1, à savoir les Conditions générales du Contrat (CGC), les Conditions particulières du Contrat (CPC) et les Annexes.

- h. “Jour” désigne une journée calendaire, sauf si stipulé autrement.
- i. “Date d’entrée en vigueur” la date à laquelle le présent Contrat entrera en vigueur, sauf indiqué autrement.
- j. “Experts” désigne collectivement le personnel clé, et les autres types de personnel du Consultant, des sous-traitants ou des partenaires de groupement, assignés par le Consultant pour la réalisation des services ou une partie de ceux-ci dans le cadre du contrat.
- k. “Monnaie étrangère”: toute monnaie autre que celle du pays du Client.
- l. “Conditions Générales du Contrat.”
- m. “Gouvernement”: le Gouvernement du pays du Client.
- n. “Groupement” signifie une association disposant, ou non, d’une personnalité juridique distincte de celle des partenaires le constituant, de plus d’un Consultant, dans lequel un des partenaires dispose de l’autorité afin de mener les affaires au nom et pour le compte de tous les partenaires du groupement, et qui est conjointement et solidairement responsable de l’exécution du Contrat vis-à-vis du Client.
- o. “Personnel-clé” désigne un expert fourni par le Consultant, dont les qualifications professionnelles, le savoir-faire, les connaissances et l’expérience sont essentielles à la réalisation des Services dans le cadre du Contrat, et dont le CV est pris en compte pour l’évaluation technique de la Proposition du Consultant.
- p. “Monnaie nationale”: la monnaie du pays du Client.

- q. “Autre personnel” désigne un professionnel fourni par le Consultant ou un sous-traitant, affecté à la réalisation des Services en tout ou partie dans le cadre du Contrat.
- r. “Partie”: le Client ou le Consultant, selon le cas; et, "Parties": le Client et le Consultant.
- s. “CPC”: Conditions particulières du Contrat, qui permettent de modifier ou de compléter les CGC.
- t. “Services”: désigne le travail à exécuter par le Consultant en vertu de ce Contrat, décrits à l’Annexe A jointe.
- u. “Sous-traitant”: toute personne physique ou morale avec laquelle le Consultant passe un accord de sous-traitance d'une partie des Services, le Consultant conservant la responsabilité entière pour l'exécution du Contrat.
- v. “Tierce Partie” désigne toute personne ou entité autre que le Gouvernement, le Client, le Consultant ou le Sous-Traitant.

2. Relations entre les Parties

- 2.1 Aucune disposition figurant au présent Contrat ne peut être interprétée comme créant une relation de commettant à préposé, ou établissant un lien de subordination d'employé à employeur entre le Client et le Consultant. Dans le cadre du présent Contrat, le Personnel exécutant les Services dépend totalement du Consultant et du Sous-traitant, le cas échéant, lesquels sont entièrement responsables des Services exécutés par ces derniers ou en leur nom.

3. Droit applicable au Contrat

- 3.1. Le présent Contrat, sa signification, son interprétation, et les relations s'établissant entre les Parties seront régies par le Droit applicable.

4. Langue

- 4.1. Le présent Contrat a été rédigé dans la langue indiquée dans les **CPC**, qui sera la langue faisant foi pour toutes questions relatives à la signification ou à l'interprétation du présent Contrat.

5. Titres

- 5.1. Les titres ne limiteront, ne modifieront, ni n'affecteront en rien la Signification du présent Contrat.

- 6. Notifications**
- 6.1. Toute notification nécessaire ou permise en vertu du présent Contrat devra l'être sous forme écrite, dans la langue indiquée à la Clause 4. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura été envoyée à cette Partie à l'adresse indiquée dans les **CPC**.
- 6.2. Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en donnant à l'autre partie notification écrite envoyée à l'adresse indiquée dans les **CPC**.
- 7. Lieux**
- 7.1. Les Services sont exécutés sur les lieux indiqués à l'Annexe A jointe et, lorsque la localisation d'une tâche particulière n'est pas précisée, en des lieux que le Client approuvera, dans le pays de son Gouvernement ou à l'étranger.
- 8. Autorité du Chef de file**
- 8.1. Si le Consultant est constitué par un groupement de plus d'une entité, les partenaires autorisent par la présente l'entité Chef de file indiquée dans les **CPC** à exercer en leur nom tous les droits, et remplir toutes les obligations envers le Client en vertu du présent Contrat et à recevoir, notamment, les instructions et les paiements effectués par le Client.
- 9. Représentants autorisés**
- 9.1. Toute action qui peut ou qui doit être effectuée, et tout document qui peut ou qui doit être établi en vertu du présent Contrat par le Client ou par le Consultant, pourra l'être par les représentants désignés dans les **CPC**.
- 10. Fraude et corruption**
- 10.1. La Banque exige le respect des règles de la Banque concernant la fraude et la corruption, tels que décrits dans l'Annexe 1 des CGC.
- a. Commissions et rétributions**
- 10.2. Le Client exige que Consultant indique les commissions et rétributions éventuellement payées ou devant être payées à des agents en rapport avec la Proposition et l'exécution du Contrat. Le Consultant doit au minimum indiquer le nom et l'adresse de l'agent ou toute autre bénéficiaire, le montant et la monnaie de paiement et le motif dudit paiement. Si le Consultant manque à l'obligation de fournir les renseignements ainsi exigés sur les commissions et rétributions, le Client a le droit de résilier le Contrat et la Banque peut appliquer les sanctions prévues.

B. COMMENCEMENT, ACHEVEMENT, AMENDEMENT ET RESILIATION DU CONTRAT

- 11. Entrée en vigueur du Contrat**
- 11.1 Le présent Contrat entrera en vigueur à la date ("Date d'entrée en vigueur") de la notification faite par le Client au Consultant de commencer à fournir les Services. Cette notification confirmera que les conditions d'entrée en vigueur du Contrat, le cas échéant, énumérées dans les CPC ont été remplies.
- 12. Résiliation du Contrat par défaut d'entrée en**
- 12.1 Si le présent Contrat n'est pas entré en vigueur dans les délais indiqués dans les CPC à partir de la date du Contrat signé par les Parties, chacune des Parties peut, par notification écrite d'une durée

- vigueur** de vingt et deux (22) jours au moins adressée à l'autre Partie, déclarer le présent Contrat nul et non avenué, auquel cas aucune Partie ne pourra élever de réclamation en vertu de ce Contrat envers l'autre Partie.
- 13. Commencement des Services** 13.1 Le Consultant confirmera la disponibilité du personnel clé et commencera l'exécution des Services au plus tard à l'issue de la période faisant suite à la Date d'entrée en vigueur indiquée dans les **CPC**.
- 14. Achèvement du Contrat** 14.1 A moins qu'il n'ait été résilié auparavant conformément aux dispositions de la Clause CGC 19 ci-après, le présent Contrat prendra fin à l'issue de la période faisant suite à la Date d'entrée en vigueur indiquée dans les CPC.
- 15. Contrat formant un tout** 15.1 Le présent Contrat contient toutes les clauses et dispositions convenues entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties n'a le pouvoir de lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne soit contenue dans le présent Contrat.
- 16. Avenants** 16.1 Aucun avenant aux termes et conditions du présent Contrat, y compris des modifications portées à l'étendue des Services, ne pourra être effectué sans accord écrit entre les Parties. Toutefois, chaque Partie évaluera dûment toute proposition de modification ou de changement présentée par l'autre Partie.
- 16.2 Le consentement préalable et écrit de la Banque est requis en cas de toute modification ou variation de quelque importance.
- 17. Force Majeure**
- a. Définition** 17.1 Aux fins du présent Contrat, "Force majeure" signifie tout événement hors du contrôle d'une Partie, qui n'est pas prévisible, qui est inévitable et qui rend impossible l'exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu'elle peut être considérée comme étant impossible dans de telles circonstances; les cas de Force majeure comprennent, mais ne sont pas limités à : guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves, ou autres actions revendicatives, confiscations, ou Fait du prince.
- 17.2 Ne constituent pas des cas de Force majeure: (i) les événements résultant d'une négligence ou d'une action délibérée d'une des Parties ou d'un de ses Sous-traitants, agents ou employés, (ii) les événements qu'une Partie agissant avec diligence aurait été susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion du Contrat et d'éviter ou de surmonter dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
- 17.3 L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas des cas de Force majeure.

b. Non rupture de Contrat

17.4 Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Contrat, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation a pris toutes précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du présent Contrat.

c. Dispositions à prendre

17.5 Une Partie faisant face à un cas de Force majeure doit continuer de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en vertu de ce Contrat et doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour minimiser les conséquences de tout cas de Force majeure.

17.6 Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze (14) jours après l'apparition de l'événement; apporter la preuve de l'existence et de la cause de cet événement; et de la même façon notifier dans les plus brefs délais le retour à des conditions normales.

17.7 Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de Force majeure.

17.8 Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Services à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant, sur instructions du Client, doit

- (a) Cesser ses activités et démobiliser, auquel cas il sera remboursé des coûts raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la reprise des Services si ainsi requis par le Client, ou
- (b) continuer l'exécution des Services autant que faire se peut, auquel cas, le Consultant continuera d'être rémunéré conformément aux termes du présent Contrat; il sera également remboursé dans une limite raisonnable pour les frais nécessaires encourus.

En cas de désaccord entre les Parties quant à l'existence ou à la gravité d'un cas de Force majeure, le différend sera tranché conformément aux dispositions des clauses 44 et 45 des CGC.

18. Suspension

18.1 Le Client peut arrêter tous paiements au Consultant en lui envoyant une lettre de notification de suspension si le consultant manque de s'acquitter de ses obligations contractuelles, y compris la fourniture des Services. Cette lettre de notification de suspension (i) précisera la nature de manquement et (ii) demandera au consultant d'expliquer la raison du manquement et de chercher à y remédier dans une période ne dépassant pas trente (30) jours après la réception de la notification de suspension par le Consultant.

19. Résiliation

19.1 Le présent Contrat peut être résilié par l'une quelconque des

parties dans les conditions ci-après:

- a. Par le Client** 19.1.1. Le Client a le droit de résilier le Contrat à la suite de l'un quelconque des événements indiqués aux paragraphes (a) à (f) de la présente Clause. Dans un tel cas, le Client remettra une notification écrite d'un délai minimum de trente (30) jours au Consultant dans le cas des événements visés sous (a) à (d), de soixante (60) jours dans le cas des événements visés sous (e) et de cinq (5) jours dans le cas des événements visés sous (f):
- (a) si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations contractuelles, suivant notification de suspension conforme aux dispositions de la Clause 18 ci-dessus;
 - (b) si le Consultant (ou, si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, l'un des partenaires) fait faillite ou entre en règlement judiciaire, en liquidation ou redressement judiciaire, que ce soit volontairement ou non ;
 - (c) si le Consultant ne se conforme pas à la décision finale prise à la suite d'une procédure d'arbitrage engagée conformément aux dispositions de la Clause 45.1 ci-après;
 - (d) si, suite à un cas de Force majeure, le Consultant est placé dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période supérieure à soixante (60) jours;
 - (e) si le Client, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le présent Contrat;
 - (f) si le Consultant manqué à confirmer la disponibilité du personnel-clé comme exigé à la Clause 13 ci-avant.
- 19.1.2. En outre, si le Client établit que le Consultant s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives [ou obstructives] lors de l'obtention ou lors de l'exécution du Contrat, le Client a le droit de résilier le Contrat après notification écrite de quatorze (14) jours au Consultant.
- b. Par le Consultant** 19.1.3. Le Consultant a le droit de résilier le présent Contrat, par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours suivant l'apparition de l'un des cas décrits aux paragraphes (a) à (d) ci-après :
- (a) si le Client ne règle pas, dans les quarante-cinq (45) jours suivant réception de la notification écrite du Consultant d'un retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant, conformément aux dispositions du présent Contrat, et non sujettes à contestation conformément aux dispositions de la Clause 45.1 ci-après;
 - (b) si, à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant se trouve dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Services pendant une période d'au moins soixante (60) jours;
 - (c) si le Client ne se conforme pas à la décision finale prise suite à une procédure d'arbitrage conduite conformément aux dispositions de

la Clause 45.1 ci-après ; ou

- (d) si le Client a manqué à ses obligations contractuelles et n'y a pas remédié dans un délai de quarante-cinq (45) jours (ou tout délai additionnel que le Consultant aurait accepté par écrit) après réception de la notification faite par le Consultant de ce manquement.

**c. Cessation
des droits et
obligations**

19.1.4. Tous droits et obligations contractuelles des Parties cesseront à la résiliation du présent Contrat conformément aux dispositions des Clauses 12 ou 19, ou à l'achèvement du présent Contrat conformément aux dispositions de la Clause 14, à l'exception (i) des droits et obligations qui pourraient demeurer à la date de résiliation ou d'achèvement du Contrat, (ii) de l'obligation de réserve définie dans la Clause 22 ci-après, (iii) de l'obligation qu'a le Consultant d'autoriser l'inspection, la copie et la vérification des comptes et écritures, conformément à la Clause 25 ci-après, et (iv) des droits qu'une Partie pourrait conserver conformément aux dispositions du Droit applicable.

**d. Cessation
des Services**

19.1.5. Sur résiliation du présent Contrat par notification de l'une des Parties à l'autre conformément aux dispositions des Clauses 19a ou 19b ci-dessus, le Consultant devra, dès l'envoi ou la réception de cette notification, prendre les mesures permettant de conclure au mieux les Services et tenter de restreindre dans toute la mesure du possible les dépenses correspondantes. En ce qui concerne les documents préparés par le Consultant, et les équipements et autres contributions du Client, le Consultant procédera comme indiqué aux Clauses 27 et 28 ci-après.

**e. Paiement à
la suite de la
résiliation**

19.1.6. Suite à la résiliation du présent Contrat, le Client réglera au Consultant les sommes suivantes:

- (a) le paiement des Services qui auront été effectuées de manière satisfaisante jusqu'à la date de résiliation; et
- (b) dans les cas de résiliation définis dans les paragraphes (d) à (e) de la Clause 19.1.1 ci-dessus, le remboursement dans une limite raisonnable des dépenses résultant de la conclusion rapide et en bon ordre du Contrat, ainsi que des dépenses de rapatriement du personnel du Consultant.

C. OBLIGATIONS DU CONSULTANT

20. Dispositions générales

**a. Normes de
réalisation**

20.1. Le Consultant exécutera les Services et remplira ses obligations de façon diligente, efficace et économique conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées; pratiquera une saine gestion; utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de l'exécution du présent Contrat ou des Services, le Consultant se comportera toujours en conseiller loyal du Client, et

défendra en toute circonstance les intérêts légitimes du Client dans ses rapports avec les Sous-traitants ou les Tiers.

20.2. Le Consultant emploiera et fournira les experts et sous-traitants, disposant des qualifications et de l'expérience nécessaires pour la réalisation des Services.

20.3. Le Consultant peut sous-traiter une partie des Services sous la condition expresse que le personnel-clé et sous-traitants aient été approuvés par le Client au préalable. Indépendamment d'une telle approbation, le Consultant demeure entièrement responsable pour la réalisation des Services.

b. Droit applicable aux Services

20.4. Le Consultant exécutera les Services conformément au Droit applicable et prendra toute mesure possible pour que les Sous-traitants, ainsi que le personnel du Consultant et des Sous-traitants, respectent le Droit applicable.

20.5. Durant l'exécution du Contrat, le Consultant se conformera aux interdictions d'importation de biens et services dans le pays du Client quand

(a) la législation ou la réglementation publique du pays de [l'Emprunteur ou du Bénéficiaire] interdit les relations commerciales avec ce pays, ou

(b) en application d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur ou du Bénéficiaire interdit tout paiement à des personnes physiques ou morales de ce pays.

20.6. Le Client fera connaître par écrit au Consultant les coutumes locales qu'il devra respecter, et le Consultant devra respecter ces coutumes locales, après une telle notification.

21. Conflit d'intérêts

21.1. Le Consultant défendra avant tout les intérêts du Client sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les intérêts de sa propre société.

a. Commission s, rabais, etc.

21.1.1 La rémunération du Consultant, qui sera versée conformément aux dispositions des Clauses 38 à 42, constituera la seule rémunération versée au titre du présent Contrat et, sous réserve des dispositions de la Clause 21.1.3 ci-après, le Consultant n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Contrat ou dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et il s'efforcera à ce que son Personnel et ses agents, ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.

21.1.2 Si, dans le cadre de l'exécution de ses Services, le Consultant est chargé de conseiller le Client en matière d'achat de biens, travaux ou

services, il se conformera aux règles sur la passation des marchés de la Banque et exercera en toutes circonstances ses responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts du Client. Tout rabais ou commission obtenu par le Consultant dans l'exercice de ses responsabilités en matière de passation des marchés sera crédité au Client.

- | | | |
|--|--------|---|
| b. Non-participation du Consultant et de ses associés à certaines activités | 21.1.3 | Le Consultant, ainsi que ses affiliés ou Sous-traitants et leurs affiliés, s'interdisent, pendant la durée du Contrat et à son issue, de fournir des biens, travaux ou services (autres que services de consultants) destinés à tout projet découlant des Services fournis pour la préparation ou la mise en œuvre du projet, sauf mention contraire dans les CPC . |
| c. Interdiction d'activités incompatibles | 21.1.4 | Le Consultant, et sous sa responsabilité ses Sous-traitants et leur personnel, ne devront pas s'engager, directement ou indirectement dans des activités commerciales ou professionnelles qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées en vertu du présent Contrat. |
| d. Obligation de signaler les activités conflictuelles | 21.1.5 | Le Consultant, et sous sa responsabilité ses Sous-traitants et leur personnel ont l'obligation de signaler au Client toute situation réelle ou potentielle de conflit qui a un impact sur leur capacité à servir au mieux les intérêts du Client, ou qui pourrait être perçue comme telle. Tout manquement à signaler une telle situation peut conduire à la disqualification du Consultant ou à la résiliation du Contrat. |
| 22. Obligation de réserve | 22.1 | Le Consultant et son Personnel, s'engagent à ne pas divulguer d'information confidentielle relative aux Services ni les recommandations formulées lors de l'exécution des Services ou qui en découleraient sans autorisation préalable écrite du Client. |
| 23. Responsabilité du Consultant | 23.1 | Sous réserve des dispositions supplémentaires qui peuvent figurer dans les CPC , les responsabilités du Consultant en vertu du présent Contrat sont celles prévues par le Droit applicable. |
| 24. Assurance à la charge du Consultant | 24.1 | Le Consultant (i) prendra et maintiendra, et fera en sorte que ses Sous-traitants prennent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Sous-traitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions approuvés par le Client, une assurance couvrant les risques et pour les montants indiqués dans les CPC , et (ii) à la demande du Client, lui fournira la preuve que cette assurance a bien été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées. Le Consultant devra prendre cette assurance avant le commencement des Services comme indiqué à la Clause 13 ci-avant. |
| 25. Comptabilité, inspection et audits | 25.1 | Le Consultant tiendra à jour et de façon systématique la comptabilité et la documentation relative aux Services, selon des principes de comptabilité généralement reconnus, et sous une forme suffisamment détaillée pour permettre d'identifier clairement les durées d'intervention, les changements éventuels et les coûts; il veillera à ce |

que ses sous-traitants agissent de la même manière.

- 25.2 Le Consultant autorisera l'inspection périodique par la Banque ou par ses représentants du site du projet et l'examen de la comptabilité et la documentation relative aux Services et à la soumission de la Proposition relative audits Services, et accordera la possibilité aux auditeurs désignés par la Banque de vérifier ladite comptabilité et lesdits documents, si la Banque en fait la demande. L'attention du Consultant est attirée sur la Clause 10 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d'entraver l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Contrat (ainsi qu'à la l'exclusion dans le cadre des pratiques en vigueur concernant les sanctions de la Banque).

26. Obligations en matière de rapports

- 26.1 Le Consultant fournira au Client les rapports et documents indiqués dans **l'Annexe A** ci-jointe, dans la forme, les délais et selon les quantités indiquées dans cette Annexe.

27. Propriété des documents préparés par le Consultant

- 27.1 Sauf disposition contraire stipulée dans les **CPC**, tous les rapports et renseignements se rapportant aux Services, cartes, plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, et tous matériaux collectés ou préparés par le Consultant pour le compte du Client en vertu du présent Contrat auront un caractère confidentiel et deviendront et demeureront la propriété du Client. Le Consultant les remettra au Client avant la résiliation ou l'achèvement du présent Contrat, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra conserver un exemplaire des documents et logiciels mais il ne pourra pas faire usage de ceux-ci pour des motifs sans relation avec le Contrat sans avoir obtenu l'accord écrit préalable du Client.
- 27.2 Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des tiers pour la conception de ces plans, dessins, spécifications, bases de données, autres documents et logiciels, il devra obtenir l'approbation écrite préalable du Client qui aura le droit, à sa discrétion, de demander à recouvrer le coût des dépenses encourues pour le développement des programmes concernés. Toutes autres restrictions pouvant concerner l'utilisation de ces documents et logiciels à une date ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les **CPC**.

28. Equipement , véhicules et fournitures

- 28.1 Les équipements, véhicules et fournitures mis à la disposition du Consultant par le Client ou achetés en tout ou en partie grâce à des fonds fournis par le Client, seront propriété du Client et seront marqués en conséquence. Sur résiliation du contrat ou à son achèvement, le Consultant remettra au Client un inventaire de ces équipements, véhicules et fournitures et les traitera conformément aux instructions du Client. Le Consultant, sous réserve d'instructions écrites contraires du Client, prendra une assurance pour les équipements, véhicules et fournitures qui resteront valables aussi longtemps que ces biens resteront en sa possession, aux frais du Client et pour un montant égal à leur valeur de remplacement.
- 28.2 Les équipements et fournitures importés par le Consultant et son Personnel dans le pays du Gouvernement et utilisés soit aux fins de la

Mission ou aux fins d'usage personnel resteront propriété du Consultant ou de son Personnel, selon le cas.

D. PERSONNEL DU CONSULTANT ET SOUS-TRAITANTS

- | | | |
|---|------|--|
| 29. Description du Personnel-clé | 29.1 | Les titres, les descriptions de postes, les qualifications minimales et la durée estimative d'engagement nécessaire à l'exécution des Services pour les membres clé du Personnel-clé du Consultant sont décrits dans l'Annexe B. |
| 30. Remplacement de Personnel-clé | 30.1 | Sauf dans le cas où le Client donne son accord par écrit, aucun changement ne sera apporté au Personnel-clé. |
| | 30.2 | Nonobstant ce qui précède, le remplacement de personnel-clé durant l'exécution du Contrat ne pourra être envisagé qu'après demande écrite formulée par le Consultant et pour des raisons indépendantes de la volonté du Consultant, notamment décès ou incapacité pour raisons médicales. Dans un tel cas, aux fins de remplacement, le Consultant fournira une personne de qualification égale ou supérieure, au même taux de rémunération. |
| 31. Retrait de personnel ou de sous-traitant | 31.1 | Si le Client découvre qu'un des membres du Personnel ou sous-traitant s'est rendu coupable d'un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou si le Client établit qu'un des membres du Personnel ou sous-traitant s'est livré à la corruption ou à des pratiques frauduleuses, collusives, coercitives [ou obstructives], lors de l'exécution des Services, le Consultant doit pourvoir à son remplacement, sur demande écrite du Client. |
| | 31.2 | Si le Client estime qu'un des membres du Personnel clé, autre personnel ou sous-traitant n'a pas la compétence nécessaire ou se révèle incapable de remplir ses fonctions, le Client a le droit de demander son remplacement, en spécifiant les motifs par écrit. |
| | 31.3 | Tout remplacement de personnel ou sous-traitant doit être effectué par un remplaçant dont les qualifications et l'expérience sont au moins équivalentes à celles du personnel remplacé, et devront être acceptables au Client. |
| | 31.4 | Le Consultant prendra à sa charge tous les frais de voyage et autres résultant du retrait et/ou remplacement de personnel clé. |

E. OBLIGATIONS DU CLIENT

- | | | |
|---------------------------------------|------|---|
| 32. Assistance et exonérations | 32.1 | Sauf indication contraire dans les CPC , le Client fera son possible pour: |
| | (a) | assister le Consultant pour obtenir les permis de travail et autres documents qui lui sont nécessaires dans le cadre de l'exécution des Services; |
| | (b) | assister le Consultant pour obtenir rapidement pour son Personnel clé et, le cas échéant, leurs familles, les visas d'entrée et de sortie, les |

permis de résidence, et tous autres documents requis pour leur séjour dans le pays du Client durant l'exécution des Services;

- (c) faciliter le dédouanement des biens nécessaires à l'exécution des Services et des effets personnels appartenant au Personnel et à leurs familles;
- (d) donner aux agents et représentants officiels du Gouvernement les instructions et informations nécessaires à l'exécution rapide et efficace des Services;
- (e) assister le Consultant, le Personnel clé et ses sous-traitants à obtenir une exonération de toute obligation d'enregistrement, ou toute autorisation d'exercer leur profession en société ou à titre individuel dans le pays du Client, conformément aux dispositions du Droit applicable;
- (f) assister le Consultant, ses Sous-traitants et leur Personnel clé, conformément aux dispositions du Droit applicable, à obtenir les autorisations d'importer dans le pays du Client des montants en monnaie étrangères raisonnables au titre de l'exécution des Services et des besoins personnels du Personnel, et de réexporter les montants en monnaie étrangères qui ont été versés au Personnel au titre de l'exécution des Services; et
- (g) accorder au Consultant toute autre assistance indiquée, le cas échéant, dans les **CPC**

33. Accès au site du Projet

- 33.1 Le Client garantit au Consultant l'accès libre, gratuit et sans entrave aux sites dont l'accès est nécessaire pour l'exécution des Services. Le Client sera responsable pour tout dommage aux biens, meubles et immeubles qui peuvent en résulter, et dédommagera le Consultant et son Personnel clé de la responsabilité de tels dommages, à moins qu'ils ne résultent d'un manquement ou de la négligence du Consultant, Sous-traitants ou leur Personnel clé.

34. Modification du droit applicable concernant les impôts et taxes

- 34.1 Si, après la date de signature du présent Contrat, le droit applicable aux impôts et taxes dans le pays du Client est modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts à la charge du Consultant au titre de l'exécution des Services, la rémunération et les dépenses remboursables payables au Consultant, augmenteront ou diminueront en conséquence par accord entre les Parties, et les montants maximums figurant à la Clause 38.1 seront ajustés en conséquence.

35. Services, installations et propriétés du Client

- 35.1 Le Client mettra gratuitement à la disposition de Consultant et du Personnel, aux fins de l'exécution des Services, les services, installations et propriétés indiqués à l'Annexe A aux dates et selon les modalités figurant à ladite Annexe.

36. Personnel de Contrepartie

- 36.1 Le Client mettra gratuitement à la disposition de Consultant les personnels de contrepartie de cadre et d'appui, qui seront sélectionnés par le Client aidé des conseils du Consultant, si cela est mentionné à

l'Annexe A.

36.2 Le personnel de contrepartie, de cadre et d'appui, à l'exclusion du personnel de liaison du Client, travaillera sous la direction exclusive du Consultant. Si un membre du Personnel de contrepartie n'exécute pas de façon satisfaisante les tâches qui lui sont confiées par le Consultant dans le cadre du poste qui lui a été attribué, le Consultant pourra demander qu'il soit remplacé; le Client ne pourra pas refuser, à moins d'un motif sérieux, de donner suite à la requête du Consultant.

37. Paiements

37.1 Le Client effectuera les paiements au Consultant au titre des Services rendus dans le cadre du présent Contrat, pour les livrables stipulés dans l'Annexe A et conformément aux dispositions des Clauses F ci-après.

F. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT

38. Prix du Contrat

38.1 Le prix du Contrat est fixe et indiqué dans les **CPC**. La décomposition du prix du Contrat est fournie à l'Annexe C.

38.2 Aucune modification au prix du Contrat mentionné à la Clause 38.1 ne peut être effectuée sans l'accord des deux Parties aux fins de réviser l'étendue des Services selon la Clause 16 des CGC, et amender par écrit les Termes de Référence dans l'Annexe A.

39. Impôts et taxes

39.1 Sauf indication contraire dans les **CPC**, le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel paieront les impôts, droits, taxes et autres charges imposés en vertu du Contrat.

39.2 A titre d'exception à ce qui précède, et comme indiqué aux **CPC**, tous les impôts indirects identifiables (identifiés comme tels lors des négociations du Contrat) seront remboursés au Consultant ou seront payés par le Client au nom du Consultant.

40. Monnaie de paiement

40.1 Les paiements au titre du Contrat seront effectués dans la (les) monnaie(s) indiquée(s) du Contrat.

41. Modalités de facturation et de paiement

41.1 Le montant total payé au Consultant dans le cadre du Contrat ne dépassera pas le prix du Contrat conformément à la Clause 38.1.

41.2 Les paiements dans le cadre du Contrat seront des montants forfaitaires au titre des livrables identifiés dans l'Annexe A. Les paiements seront versés au compte du Consultant sur la base du calendrier présenté dans les **CPC**.

41.2.1 Avance: Dans les délais prévus après la date d'entrée en vigueur, le Client versera au Consultant une avance du montant indiqué dans les **CPC**. Sauf mention contraire dans les **CPC**, l'avance sera payée après constitution par le Consultant d'une garantie bancaire émise en faveur du Client auprès d'une banque qui lui soit acceptable, pour un montant (ou des montants) en la ou les monnaie(s) précisée(s) dans les **CPC**; cette garantie devra (i) rester valide jusqu'à ce que l'avance ait été entièrement remboursée, et (ii) se présenter sous la forme définie dans l'Annexe D ou sous toute autre forme que le Client aura

approuvée par écrit. L'avance sera récupérée par le Client en montants égaux correspondant aux décomptes mensuels présentés par le Consultant et correspondant au nombre de mois de Services spécifiés dans les **CPC** jusqu'à ce que l'avance ait été totalement remboursée.

41.2.2 *Paiements forfaitaires progressifs*: Le Client versera au Consultant dans le délai de soixante (60) jours à compter de la réception par le Client du (des) livrable(s) et de la facture correspondante pour le montant forfaitaire correspondant. Le paiement ne sera pas effectué si le Client n'approuve pas le(s) livrable(s) présenté comme satisfaisant, auquel cas le Client fera part de ses remarques au Consultant dans le même délai de soixante (60) jours. Le Consultant apportera rapidement les corrections nécessaires, puis le processus ci-avant sera réitéré.

41.2.3 *Paiement final*: le paiement final effectué au titre de la présente Clause ne pourra être versé qu'après remise par le Consultant du rapport final et son approbation par le Client comme étant satisfaisant. Les Services seront considérés achevés et acceptés par le Client. Le dernier montant forfaitaire sera réputé avoir été approuvé pour paiement par le Client dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant réception par le Client à moins que celui-ci dans ce même délai de (90) jours calendaires ne notifie par écrit au Consultant quelles sont les insuffisances et les inexactitudes qu'il aurait relevées dans l'exécution des Services ou dans le Rapport final. Le Consultant apportera immédiatement les changements et les corrections nécessaires et la même procédure sera réitérée.

41.2.4 A l'exception du paiement final visé au 41.2.3 ci-dessus, les paiements ne constituent pas preuve d'acceptation des Services et ne libèrent pas le Consultant de ses obligations au titre du Contrat.

42. Intérêts moratoires

42.1 Si le Client ne règle pas, dans les quinze (15) jours suivant la date à laquelle le paiement est dû en vertu de la Clause 41.2.2, les sommes qui sont dues au Consultant, des intérêts seront versés au Consultant pour chaque jour de retard au taux annuel indiqué dans les **CPC**.

G. EQUITE ET BONNE FOI

43. Bonne foi

43.1 Les Parties s'engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des objectifs du présent Contrat.

H. REGLEMENT DES DIFFERENDS

44. Règlement amiable

44.1 Les Parties feront de leur mieux pour régler à l'amiable les différends qui pourraient surgir de l'exécution du présent Contrat, par consultation mutuelle.

44.2 Dans le cas où une des Parties objecte à une action ou défaut d'action de l'autre Partie, la première peut notifier par écrit à la seconde les motifs du différend, en fournissant tous détails

nécessaires. La Partie qui se voit ainsi notifier le différend examinera celui-ci et répondra par écrit dans les quatorze (14) jours à date de la réception de la notification. Si elle ne répond pas dans les quatorze (14) jours, ou si le différend ne peut être résolu dans les quatorze (14) jours suivant la réponse, la Clause 45.1 s'appliquera.

45. Règlement des différends

- 45.1 Tout différend qui pourrait s'élever entre les parties en raison des dispositions contractuelles et qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera soumis à un règlement par l'une ou l'autre des parties conformément aux dispositions spécifiées dans les **CPC**.

I. ELIGIBILITE

46. Eligibilité

- 46.1 Le produit de tout financement de la Banque servira à l'acquisition de services de Personnel clé originaire de pays éligibles fournis par le Consultant,

Par « Pays éligibles » on entend : (a) dans le cas de la Banque Africaine de Développement et du Fonds Spécial du Nigéria, les pays membres de la Banque Africaine de Développement ; et (b) dans le cas du Fonds Africain de Développement, tout pays.

Le Personnel clé de de Consultants originaires de pays non éligibles ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits services à partir de pays éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque Africaine de Développement et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds Spécial du Nigéria.

II. Conditions générales

ANNEXE 1: REGLES DE LA BANQUE – PRATIQUES FRAUDULEUSES ET DE CORRUPTION

[[“Notes à l’intention du Client”](#): l’Annexe ne doit pas être modifiée]

La Banque a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), aux consultants et à leurs agents (déclarés ou non), aux sous-traitants, aux sous-consultants, aux prestataires de services ou fournisseurs et les membres de leur personnel, d’observer, lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les règles d’éthique professionnelle les plus strictes¹⁹. En vertu de ce principe, la Banque :

a) définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes suivants :

- (i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie²⁰ ;
- ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, induit en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie²¹ afin d’en tirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se soustraire à une obligation ;
- iii) se livre à des « manœuvres collusoires » les parties qui s’entendent²² afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influençant indûment l’action d’une autre partie ;
- iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit, ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influencer indûment ses actions²³ ;
- v) se livre à des « manœuvres obstructives » :

¹⁹ Dans ce contexte, est interdite toute action menée par un consultant ou tout membre de son personnel ou ses agents, ses sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, en vue d’influencer le processus de sélection ou l’exécution d’un contrat pour en tirer un avantage indu.

²⁰ Aux fins de cet alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public ou autorité publique agissant dans le cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le terme « agent public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres organisations prenant ou examinant les décisions de sélection.

²¹ Aux fins de cet alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes « avantage » et « obligation » renvoient au processus de sélection ou à l’exécution du contrat, et les termes « agit ou s’abstient d’agir » font référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de sélection ou l’exécution du contrat.

²² Aux fins de cet alinéa, le terme « parties » fait référence à tout participant au processus d’acquisition ou de sélection (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité qui ne participe pas au processus d’acquisition ou de sélection, de simuler une procédure concurrentielle ou de fixer les prix du contrat à des niveaux artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence donnant accès aux prix des autres soumissions ou des autres conditions des offres.

²³ Aux fins de cet alinéa, « partie » désigne tout participant au processus de sélection ou à l’exécution du contrat.

- aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fondent une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion ; ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs en vue d'entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de l'empêcher de révéler des informations pertinentes relatives à cette enquête, ou de poursuivre l'enquête ; ou
 - bb) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tels que prévus au paragraphe 1.22(e) ci-dessous.
- b) rejettera la proposition d'attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le contrat ou tout membre de son personnel ou ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l'obtention de ce contrat ;
- c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à un contrat si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur ou d'un bénéficiaire des produits du financement s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou au cours de l'exécution du contrat en question sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque en temps utile lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d) sanctionnera un cabinet ou consultant individuel, à tout moment, conformément aux procédures de sanctions en vigueur de la Banque²⁴, y compris en le déclarant publiquement soit indéfiniment soit pour une période déterminée, exclu(e), i) de tout processus d'attribution des contrats financés par la Banque ; et ii) de toute possibilité d'être retenu²⁵ comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de services au profit d'un cabinet par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et
- e) exigera que la Demande de propositions et les contrats financés par la Banque contiennent une clause demandant aux consultants et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services ou fournisseurs, d'autoriser la Banque à examiner tous leurs comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des propositions et à l'exécution du contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

²⁴ Un cabinet ou un consultant individuel peut être déclaré exclu de tout processus d'attribution d'un contrat financé par la Banque à la suite i) de l'achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris, entre autres, l'exclusion croisée convenue avec les autres institutions financières internationales, dont les banques multilatérales de développement, ou selon toute décision qui sera prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d'un processus de sanction au sein de la Banque africaine de développement ; et ii) d'une suspension temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d'une procédure de sanction en cours

²⁵ Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services désigné est une personne ou entité qui a été soit : i) introduite par le consultant dans sa proposition en raison de son expérience particulière et essentielle et du savoir-faire spécifique qui sont pris en compte dans l'évaluation technique de la proposition du consultant en rapport avec les services visés ou ii) désignée par l'Emprunteur.

III. Conditions particulières du Contrat

[Les notes entre crochets [] sont données à titre de recommandation; toutes ces notes doivent être supprimées dans le texte final]

Clause des CGC	Modifications et compléments apportés aux Clauses des Conditions générales du Contrat
1.1b et 3.1	Le Contrat sera régi par les lois et autres textes ayant force de loi dans le pays : <i>[insérer le nom du pays]</i>. [Note : Les contrats financés par la Banque indiquent généralement que le droit applicable au contrat sera celui du pays du Client. Cependant, les Parties peuvent choisir à cet effet le droit d'un autre pays. Dans ce dernier cas, préciser le nom du pays et supprimer cette note]
4.1	La langue est: _____ <i>[insérer la langue]</i>.
6.1 et 6.2	Les adresses sont: Client : _____ Attention : _____ Télécopie : _____ Courriel (si permis): _____ Consultant : _____ Attention : _____ Télécopie : _____ Courriel (si permis): _____
8.1	<i>[Note: Si le Consultant est constitué par une seule entité, indiquer : “Sans objet”;</i> <i>OU</i> <i>Si le Consultant est constitué par un groupement de plus d'une entité juridique, le nom de l'entité dont l'adresse figure à la clause CPC 6.1 doit être inséré ici.]</i> Le Chef de File au nom du groupement est _____ _____ <i>[insérer le nom du Chef de file]</i>
9.1	Le Représentant désigné est: Pour le Client: <i>[nom, titre]</i> _____ Pour le Consultant: <i>[nom, titre]</i> _____
11.1	<i>[Note: S'il n'y a pas de conditions de mise en vigueur du Contrat, insérer “Sans</i>

	<i>objet”]</i> <i>OU</i> <i>Indiquer ici les conditions de mise en vigueur du Contrat, le cas échéant, comme par exemple, l’approbation du contrat par la Banque, l’entrée en vigueur du [prêt/crédit/don] de la Banque, le versement au Consultant de l’avance contre constitution de la garantie de remboursement d’avance --voir Clause CPC 45.1(a), etc.]</i> Les conditions de mise en vigueur sont <i>[insérer “Sans objet” ou indiquer les conditions]</i>
12.1	Résiliation du Contrat par défaut d’entrée en vigueur: Le délai est de _____ <i>[insérer délai, par ex. quatre mois].</i>
13.1	Commencement des Services: La période en jours est de _____ <i>[par ex. dix].</i> La confirmation de la disponibilité du personnel-clé à commencer la mission doit être remise au Client par écrit, sous la forme d’une déclaration écrite de chaque personnel clé.
14.1	Achèvement du Contrat: La période sera de _____ <i>[insérer le délai, par ex. douze mois].</i>
21 b.	Le Client se réserve le droit de décider au cas par cas si le Consultant sera disqualifié pour fournir des biens, travaux ou services (autres que services de consultants) pour motif de conflit décrit à la Clause 21.1.3 des CGC : Oui _____ Non _____
23.1	Il n’y a pas de disposition additionnelle. <i>[OU</i> La limitation de la responsabilité du Consultant à l’égard du Client ci-après pourra faire l’objet de négociation au moment de finaliser le Contrat: Limitation de la responsabilité du Consultant à l’égard du Client: (a) A l’exception des cas où les dommages ou pertes résultent d’une faute lourde ou intentionnelle du Consultant ou de toute personne ou entreprises opérant pour le compte du Consultant dans le cadre de l’exécution des Services, le Consultant ne sera pas responsable envers le Client des dommages causés par le Consultant à la propriété du Client: (i) pour tous dommages ou pertes indirectes ou induits; et

	(ii) pour tous dommages ou pertes directes dont le montant dépassera <i>[insérer un multiple, par ex. une, deux ou trois]</i> fois le montant total du présent Contrat. (b) Cette limitation de responsabilité (i) ne doit pas affecter la responsabilité du Consultant, le cas échéant, en cas de dommages causés à des tiers par le Consultant ou toute personne ou entreprise agissant pour le compte du Consultant dans l'exécution des services. (ii) ne doit pas être réputée comme accordant au Consultant une limitation ou exonération de responsabilité qui serait contraire au droit applicable <i>[insérer le «Droit Applicable», si c'est la loi du pays du Client, ou insérer «la loi applicable dans le pays du client», si la loi applicable indiqué à l'article 1.1 (b) des CPC est différente de la loi du pays du Client]</i>. <u>[Notes au Client et au Consultant: Toute proposition de la part du Consultant visant à introduire des exclusions/limites aux responsabilités contractuelles du Consultant devra être soigneusement examinée par le Client en consultation avec la Banque avant que tout changement à la DDP ne soit effectué. La position de la Banque à cet égard est la suivante:</u> Si les Parties souhaitent introduire des limites ou des exclusions partielles aux responsabilités du Consultant envers le Client, elles doivent noter que, pour être acceptée par la Banque, la responsabilité du Consultant doit être déterminée en valeur de façon à être en rapport avec (a) les dommages que le Consultant pourraient causer au Client, et (b) la capacité financière du Consultant compte tenu de leurs avoirs et de la couverture d'assurance disponible. La responsabilité du Consultant ne saurait en aucun cas être inférieure à un multiple entier spécifié de l'estimation du total des paiements que le Consultant doit percevoir à titre de leur rémunération et des dépenses remboursables aux termes du Marché. La Banque <u>n'accepte pas de disposition qui tend à limiter la responsabilité du Consultant à la réexécution des Services défectueuses</u>. De plus, la responsabilité du Consultant ne doit jamais être limitée en cas de faute lourde ou intentionnelle. La Banque n'acceptera pas une disposition selon laquelle le Client se substitue à la responsabilité du Consultant à l'égard de réclamations de tiers, sauf bien entendu si une telle réclamation est due à des pertes ou dommages résultant de faute ou faute intentionnelle de la part du Client, dans la mesure du droit applicable.]
24.1	La couverture de l'assurance des risques sera comme suit: [Note: Supprimer ce qui n'est pas applicable, à l'exception de (a)]. (a) Assurance de responsabilité professionnelle, avec une couverture minimale de _____ <i>[insérer montant et monnaie, qui ne devrait pas être</i>

	<i>inférieur au montant du contrat</i>]; (b) Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés par le Consultant, leur Personnel clé ou Sous-traitants, dans le pays du Client, pour une couverture minimum de <i>[insérer montant et monnaie, ou indiquer « en conformité avec les dispositions du droit applicable »]</i>; (c) Assurance au tiers, pour une couverture minimum de <i>[insérer montant et monnaie, ou indiquer « en conformité avec les dispositions du droit applicable »]</i>; (d) Assurance patronale et contre les accidents de travail couvrant le Personnel clé du Consultant et de leurs Sous-traitants, conformément aux dispositions légales en vigueur, et assurance vie, maladie, voyage ou autre; et (e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les équipements financés en totalité ou en partie au titre du présent Contrat, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des Services, et (iii) les documents préparés par le Consultant pour l'exécution des Services.
27.1	[Note: Si applicable, insérer les exceptions de droits de propriété des documents_____
27.2	[Note: Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties après la fin du Contrat, la présente Clause CPC 27.2 devra être supprimée des CPC. Si les Parties souhaitent limiter l'utilisation qui peut en être faite, l'une des options ci-après—où tout autre option dont il aura été convenu par les Parties—pourra être retenue: “Le Consultant ne pourront utiliser ces <i>[insérer la disposition applicable: documents et/ou logiciel]</i> à des fins sans rapport avec le présent Contrat, sans autorisation préalable écrite du Client.” OU “Le Client ne pourra utiliser ces <i>[insérer la disposition applicable: documents et/ou logiciel]</i> à des fins sans rapport avec le présent Contrat sans autorisation préalable écrite du Consultant.” OU “Aucune Partie ne pourra utiliser ces <i>[insérer la disposition applicable: documents et/ou logiciel]</i> à des fins sans rapport avec le présent Contrat sans autorisation préalable écrite de l'autre Partie.”]
32.1 (a) à (e)	[Note: Indiquer toute modification ou addition à la Clause 35.1. S'il n'y a aucun changement, supprimer la présente Clause 35.1 des CPC.]
32.1(f)	[Note: Indiquer toute autre assistance à fournir par le Client. S'il n'y a aucune addition, supprimer la présente Clause 35.1(g) des CPC.]

38.1	Le prix du Contrat est: _____ [insérer le montant et la monnaie pour chacune des monnaies] taxes indirectes locales [indiquer incluses ou exclues]. Les taxes et impôts indirects locaux dus au titre du Contrat pour les Services fournis par le Consultant seront [insérer selon le cas: “payés” ou “remboursés”] par le Client [insérer selon le cas: ”au nom du“ ou “au”] Consultant.
39.1 et 39.2	[Note: La Banque laisse au Client le choix de décider si le Consultant, (i) sera exempté du paiement des taxes indirectes locales, ou (ii) sera remboursé par le Client au titre du paiement de ces impôts et droits (ou si le Client devra payer ces impôts et droits pour le compte du Consultant)] Le Client garantit que <i>[choisir une option applicable qui soit en conformité avec l'article 16.3 des IC et les conclusions des négociations (Formulaire FIN-2, Partie B, Estimation des impôts indirects locaux) :</i> <i>Si IC 16.3 indique une exonération, écrire : « le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel clé seront exonérés »</i> OU <i>Si IC 16.n' indique pas l'exonération, et selon que le Client doit appliquer la retenue à la source ou que le Consultant doit payer, écrire :</i> <i>« le Client effectuera le paiement au nom du Consultant, les sous-traitants et Personnel clé » OU « le Client remboursera les Consultant, Sous-traitants et Personnel clé »</i> de tous impôts, droits, taxes indirects, et autres charges imposées, en vertu de la législation en vigueur dans le pays du Client, sur le Consultant, les Sous-traitants et leur Personnel au titre de: (a) tout paiement effectué au Consultant, aux Sous-traitants et au Personnel (autres que les ressortissants ou résidents permanents du pays du Gouvernement) au titre de l'exécution des Services; (b) tous équipements et fournitures apportés dans le pays du Client par le Consultant ou leurs Sous-traitants dans le cadre de l'exécution des Services et qui, importés, seront par la suite réexportés par le Consultant; (c) tout équipement, matériaux et fournitures importés dans le cadre de l'exécution des Services, payé sur des fonds fournis par le Client et considéré comme étant la propriété du Client; (d) tout bien importé dans le pays du Client par le Consultant, les Sous-traitants, leur Personnel et leurs familles (à l'exception des ressortissants ou des résidents permanents du pays du Client) pour leur usage personnel, et qui en sera par la suite réexporté lorsqu'ils quitteront le pays du Client, à condition que: i) le Consultant, les Sous-traitants, leur Personnel et leurs personnes à charge respectent les procédures douanières en vigueur pour

	l'importation des biens dans le pays du Client; et ii) si le Consultant, les Sous-traitants, leur Personnel et leurs personnes à charge ne réexportent pas ces biens importés en franchise de droits et taxes mais en disposent dans le pays du Client, (a) ils s'acquitteront de ces droits et taxes conformément à la réglementation du pays du Client, ou (b) ils rembourseront au Client ces taxes et droits si ce dernier les avait payés au moment de l'introduction de ces biens dans le pays du Client.
41.2	Calendrier des paiements: [Note: les paiements progressifs devront être liés aux livrables définis dans l'Annexe A – Termes de Référence] 1^{er} paiement: <i>[insérer le montant du paiement, le pourcentage du prix du Contrat et la monnaie. Si le 1er paiement est une avance, il doit être effectué contre remise d'une garantie bancaire pour le montant indiqué à la Clause 41.2.1 des CGC]</i> 2^{ème} paiement: _____ : _____ Paieement final: _____ [Note: Le montant total des paiements progressifs (avance exclue) ne doit pas dépasser le prix du Contrat indiqué à la Clause 38.1 des CPC.]
41.2.1	[Note: Le versement de l'avance peut être effectué en monnaie étrangère, en monnaie nationale ou encore en une combinaison de ces monnaies; retenir l'option applicable dans la Clause ci-dessous. La garantie de remboursement de l'avance doit être dans la(les) même(s) monnaie(s).] Le versement de l'avance et la garantie de paiement de l'avance seront régis par les dispositions suivantes: (1) Une avance de <i>[montant en monnaie étrangère]</i> et <i>[montant en monnaie nationale]</i> sera versée dans les <i>[insérer le nombre]</i> jours qui suivront la date d'entrée en vigueur du Contrat. L'avance sera remboursée au Client en versements égaux par déduction sur <i>[indiquer les paiements progressifs donnant lieu à déduction]</i> jusqu'à remboursement total de l'avance. (2) La garantie bancaire de remboursement de l'avance sera émise pour un (ou des) montant(s) égal(aux) et dans la(les) même(s) monnaie(s) que l'avance. (3) La garantie bancaire fera l'objet de mainlevée lorsque l'avance aura été entièrement remboursée.
41.2.4	Les intitulés de compte sont: Pour les paiements en monnaie étrangère: <i>[insérer le compte]</i> Pour les paiements en monnaie nationale: <i>[insérer le compte]</i>.

42.1	Le taux d'intérêt annuel est: <i>[insérer le taux]</i> .
45.1	<i>[Note: La Banque requiert que l'arbitrage international en un lieu neutre soit prévu dans un contrat avec un consultant étranger.]</i> Les différends seront soumis à arbitrage conformément aux dispositions suivantes: 1. <u>Choix des arbitres.</u> Les différends soumis à arbitrage par une Partie devront être réglés par un arbitre unique ou par un groupe de trois (3) arbitres, conformément aux dispositions suivantes: (a) Lorsque les deux Parties reconnaissent que le différend est d'une nature technique, elles peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique ou, à défaut d'accord sur le choix de cet arbitre unique dans les trente (30) jours suivant réception par l'autre Partie d'une proposition de nomination effectuée par la Partie qui a engagé la procédure, chacune des Parties pourra demander à <i>[indiquer une institution professionnelle internationale appropriée, par exemple, la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) de Lausanne, Suisse]</i> une liste d'au moins (5) noms. Chacune des Parties supprimera à son tour un nom de cette liste et le dernier nom subsistant sur la liste sera celui de l'arbitre unique chargé du règlement du différend. Si la sélection finale de l'arbitre n'a pas été faite dans les soixante (60) jours suivant la réception de cette liste, <i>[faire figurer le nom de la même institution professionnelle que précédemment]</i> nommera sur demande de l'une ou l'autre des Parties, et à partir de cette même liste ou bien d'une autre, l'arbitre unique chargé du règlement du différend. (b) Si les Parties ne tombent pas d'accord sur le fait que le différend est de nature technique, chacune d'entre elles désignera un (1) arbitre et ces deux arbitres s'entendront sur la désignation d'un troisième arbitre qui présidera l'arbitrage. Si les arbitres désignés par les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur la nomination d'un troisième arbitre dans les trente (30) jours suivant la nomination par les Parties des deux (2) premiers arbitres, le troisième arbitre sera nommé à la demande de l'une ou l'autre des Parties par <i>[indiquer ici l'autorité internationale qui convient, par exemple: le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, le Secrétaire général du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de Washington, la Chambre internationale de commerce de Paris, etc.]</i>. (c) Si, dans le cas d'un différend, soumis aux dispositions du paragraphe (b) ci-avant, l'une des Parties ne désigne pas son arbitre dans les trente (30) jours suivant la désignation de l'arbitre par l'autre Partie, cette dernière pourra demander à <i>[indiquer ici la même autorité de nomination que celle figurant au paragraphe (b)]</i> de désigner un arbitre unique qui sera seul chargé du règlement du différend en question.
	2. Règles de procédure. En l'absence de dispositions contraires, l'arbitrage se déroulera conformément aux règles de procédure d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la date du présent contrat.

	3. <u>Arbitres suppléants</u>. Si, pour quelque raison que ce soit, un arbitre ne peut exercer ses fonctions, son suppléant sera désigné de la même manière que lui. 4. <u>Nationalité et qualifications des arbitres</u>. L'arbitre unique ou le troisième arbitre désigné conformément aux dispositions des paragraphes (a) à (c) ci-dessus seront des experts de renom international légaux ou techniques particulièrement compétents dans le domaine du différend en question; ils ne seront pas ressortissants du pays d'origine du Consultant ni du Client <i>[Note: Si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, ajouter: ou du pays d'origine de l'un quelconque de leurs Partenaires]</i>. Aux fins de la présente Clause, "pays d'origine" aura la signification suivante: (a) la nationalité du Consultant et <i>[Note: Si le Consultant sont constitués par plusieurs entités juridiques, ajouter: ou d'un de leurs Partenaires]</i>; ou (b) le pays dans lequel le Consultant <i>[ou l'un quelconque de leurs Partenaires]</i> ont leur établissement principal; ou (c) le pays dont sont ressortissants la majorité des actionnaires du Consultant <i>[ou leurs Partenaires]</i>; ou (d) le pays dont le Sous-Traitant concerné est ressortissant, lorsque le différend concerne une sous-traitance.
	5. <u>Dispositions diverses</u>. Dans le cas d'une procédure d'arbitrage réglée par les dispositions de la présente Clause: (a) à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, la procédure se déroulera à <i>[choisir un pays autre que celui du Consultant ou du Client]</i>; (b) le <i>[insérer la langue retenue]</i> sera la langue officielle à toutes fins utiles; et (c) la décision de l'arbitre unique ou de la majorité des arbitres (ou du troisième arbitre en l'absence d'une telle majorité) sera définitive, obligatoire, exécutoire devant les tribunaux compétents. Les Parties excluent par la présente Clause toute objection ou toute réclamation fondée sur une immunité relative à l'exécution du jugement. .

IV. Annexes

ANNEXE A – TERMES DE REFERENCE

[Note: La présente Annexe doit comprendre les Termes de Référence (TdR) finalisés par le Client et le Consultant lors des négociations; les délais de réalisation des différentes tâches; le lieu de réalisation des différentes activités ; les obligations de rapport détaillé ; les contributions du Client, y compris le personnel de contrepartie que le Client devra affecter pour travailler avec l'équipe du Consultant ; les tâches spécifiques qui doivent être préalablement être approuvées par le Client.

Insérer le texte découlant de la Section 7 (Termes de référence) des IS de la DDP, modifié en fonction des Formulaires TECH-1 à TECH-5 de la Proposition du Consultant. Signaler les changements apportés à la Section 7 de la DDP]

.....

ANNEXE B – PERSONNEL CLE

[Insérer un tableau fondé sur le Formulaire TECH-6 de la Proposition technique du Consultant, finalisé lors des négociations du Contrat. Joindre les CVs (mis à jour et signés par l'expert concerné) établissant que le Personnel clé a les qualifications requises.]

.....

ANNEXE C – DECOMPOSITION DU PRIX DU CONTRAT

{Insérer le tableau montrant les prix unitaires utilisés pour la décomposition du prix forfaitaire.

Le tableau sera basé sur les [Formulaire FIN-3 and FIN-4] de la Proposition du Consultant et toute modification convenue lors des négociations du contrat, le cas échéant. Les modifications éventuelles doivent être signalées par une note spécifique, et s'il n'y a pas eu de modification, il convient de le signaler.}

Formulaire modèle I
Décomposition des Taux Fixes Convenus dans le Contrat de Consultant

Nous confirmons que salaires de base et indemnités mentionnées dans le tableau ci-dessous sont effectivement réglés aux experts.

(Exprimé en *[indiquer la monnaie]*)

Expert		1	2	3	4	5	6	7	8
Nom	Poste	Salaire de base par mois/jour/heure ouvrable	Charges sociales ¹	Frais généraux ¹	Total partiel	Marge bénéficiaire ²	Indemnités de mission/expat. ¹	Taux forfaitaire convenu par mois/jour/heure ouvrable	Taux forfaitaire convenu ¹
<i>Au siège</i>									
<i>Travail dans le pays du Client</i>									
¹ Exprimé en pourcentage de (1). ² Exprimé en pourcentage de (4).									

 Représentant autorisé

 Date

Nom et titre: _____

ANNEXE D - FORMULAIRE DE GARANTIE DE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE

[**Note:** cf. Clause 41.2.1 des CGC et 41.2.1 des CPC]

Garantie bancaire de remboursement de l'avance

_____ [nom de la banque et adresse de la banque d'émission]

Bénéficiaire : _____ [nom et adresse du Client]

Date : _____

Garantie de restitution d'avance no. : _____

Nous avons été informés que _____ [nom du Consultant ou du groupement identique au nom du signataire du Contrat] (ci-après dénommé « le Consultant ») a conclu avec vous le Contrat no. _____ en date du _____ pour l'exécution _____ [nom du Contrat et description des Services] (ci-après dénommé « le Contrat »).

De plus, nous comprenons qu'en vertu des conditions du Contrat, une avance au montant de _____ [insérer la somme en chiffres] _____ [insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d'avance.

A la demande du Consultant, nous _____ [nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____ [insérer la somme en chiffres] _____ [insérer la somme en lettres]¹. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Consultant ne se conforme pas aux conditions du Contrat parce qu'il a utilisé l'avance à d'autres fins que la livraison des fournitures.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par le Consultant de l'avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro _____ à _____ [nom et adresse de la banque].

Le montant plafond de la présente garantie sera progressivement réduit par déduction des montants remboursés par le Consultant comme indiqué sur les décomptes certifiés par le Client qui nous seront présentés. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : sur réception des décomptes certifiés par le Client indiquant que le Consultant a remboursé la totalité de l'avance mentionnée plus haut, ou le _____ jour de _____ 2____.² Toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

¹ Le Garant doit insérer un montant représentant l'avance mentionnée au Contrat soit dans la (ou les) devise(s) mentionnée(s) au Contrat, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par le Client.

² Insérer la date prévue pour l'achèvement du contrat. Le Client doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Contrat, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, le Client peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Client formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI N° 758.

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation

cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »